



كلية الحقوق



جامعة سوهاج

تشريعات حماية البيئة

إعداد

الدكتور

عبد الله جاد الرب أحمد

الدكتور

زين العابدين محمد فؤاد درويش

عام 2026/2025م

مقدمة

يعد موضوع البيئة من أهم الموضوعات التي تتعلق بحياة الإنسان ووجوده حيث ارتباطها بالإنسان شخصياً، وبما حوله من مقومات وموجودات.

وهذا الموضوع لم يكن مجالاً للطرح أو الاهتمام في السابق حيث كانت الحياة بسيطة لا تحتاج إلى عناء أو تكلف في الحياة. ولكن عندما تنوعت وتعددت المشكلات التي ترتبط بالبيئة سواء كانت طبيعية أو من تدخل الإنسان، فإن هذا جعل الأمر مثيراً للبحث والاهتمام على المستوى الدولي والمحلي.

وذلك بعد أن تفاقمت المخاطر الناجمة عن الملوثات البيئية وما نتج عنها من أخطار أحاطت بالكرة الأرضية وتندر بكوارث تهدد البشرية. ولعل التقدم الصناعي وازدياد نشاطات التقنية العسكرية التي دمرت دولا ومناطق وأدت إلى كوارث وتلوث في المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وأثر ذلك سلباً على حياة الإنسان التي تعد أسمى حق من حقوق الإنسان، كما أنه أدى إلى العلل والمرض والتشوه وغيره.

مما جعل الاهتمام بهذا الموضوع وهو "حماية البيئة من مخاطر التلوث" من أهم الأولويات على المستوى الدولي والمحلي ووجدنا المنظمات الدولية تولي ذلك اهتماماً كبيراً من خلال أجهزتها، وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية، ومن خلال التشريعات المحلية في الدول، وما آل إليه الأمر من اهتمام بعض القوانين داخلياً بدءاً من الدساتير ومروراً

بالتشريعات العادية، وانتهاء باللوائح والأوامر الإدارية، بل إن الأمر لزم أن يكون هناك قانون يسمى "بقانون حماية البيئة".

وكانت مصر من أول الدول عربيا وأفريقيا التي اهتمت بهذا الموضوع وعנית به من خلال مؤسساتها، تشريعا وقضائيا وإداريا، وقد بذل المشرع في ذلك جهدا غير عادي حيث ضمن كثيرا من التشريعات ما يحافظ به علي البيئة ويحميها بل خصص قانونا سماه بقانون حماية البيئة، وتشريع آخر خاص بحماية نهر النيل.

ولأهمية الموضوع علي المستوي الدولي والمحلي فإننا سوف نتناوله علي النحو التالي:

فصل "تمهيد"

بداية:

لاشك أن تحديد مفهوم معين للبيئة وتعريفها يعد مسألة صعبة، وذلك لأن مفهوم البيئة يحتوى على عناصر متعددة، ومحاور متداخلة تفاعلت تاريخيا وجغرافيا حتى أنتجت هذا المفهوم، وهذا ينطبق أيضا علي مفهوم تلوث البيئة لتعدد أنواع ملوثات البيئة، إذ أن لكل منها خصائص تختلف عن الأخرى، فملوثات التربة تختلف عن ملوثات الهواء وكلاهما يختلف عن ملوثات الماء، وفي ذات الوقت تتداخل هذه الملوثات مع بعضها البعض ويؤثر كل منها فى الآخر، وكذلك ينطبق هذا علي مفهوم حماية البيئية لاختلاف حماية الهواء عن حماية الماء عن حماية البيئة الأرضية.

وقد تعددت تعريفات البيئة منذ أن زاد الاهتمام بحمايتها من التلوث فى العصر الحديث، واختلفت الدراسات فى تحديد مفهومها إلا أن هذه التعريفات كانت لها بعض المحددات التي اتفق عليها معظم الباحثين، حيث تناولت وثائق المؤتمرات الدولية - خاصة المؤتمرات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة - لحماية البيئة من التلوث حيث احتوت العديد من المفاهيم البيئية، مما أوجد تقاربا بين الباحثين فى استخدام هذه المفاهيم والمصطلحات.

ولم يقتصر أمر المحافظة على البيئة على التشريعات والقوانين التي تصدرها الحكومات فقط ولكن الأمر تعدى ذلك إلى كثير من الأفراد العاديين حيث تكونت جمعيات أهلية فى كثير من دول العالم تنادي

بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث أيا كان القائم بالتلوث أفراد أو شركات أو حتى الدولة ذاتها^(١).

ويعتبر علم البيئة "Ecology" أحد فروع علم الأحياء، ويعرف بأنه: العلم الذي يبحث في علاقة الكائنات الحية - من حيوانات ونباتات - مع بعضها البعض ومع بعض العوامل غير الحية المحيطة بها، وأصل كلمة "Ecology" مشتقة من المصطلح اليوناني "oikos" والذي يعنى البيت أو المسكن ومن كلمة "logos" والتي تعنى علم أو معرفة.

وقد نشأ علم البيئة "الأيكولوجيا" فى أواخر القرن التاسع عشر، وقد اشتق "Ernest Hekel" المصطلح من الكلمة اليونانية "Oikos" والتي تعني (منزل الأسرة)، وأصبح المصطلح يشير إلى الميدان الجديد من البحث البيولوجي الذي يربطها بالإنسان وكوكب الأرض باعتباره منزلنا نحن البشر^(٢)، وكان العالم الألماني "أرنست هيجل" هو من اقترح هذا المصطلح عام ١٨٦٦، والذي يعنى: "العلم الذي يدرس العلاقة بين الكائنات الحية والوسط الذي يحيط بها"، بما فيه من تنوع بيولوجي مهم لقيامه مقومات الحياة على الأرض.

وتستخدم المعاجم الإنجليزية أيضا مصطلح "Environment" بمعنى: مجموعة الظروف أو المؤثرات الخارجية التي لها تأثير فى حياة الكائنات الحية بما فيها الإنسان، وذلك بالإضافة إلى مصطلح Ecology والذي له ذات الدلالة، وقد أوجز إعلان مؤتمر "استوكهلم" عام ١٩٧٢ فى

(١) د. أحمد مدحت إسلام، المرجع السابق، ص ٢٢٤.

(٢) مقدمة المترجم في، مايكل زيرمان، ترجمة، معين شفيق رومية، الفلسفة والبيئة، الكويت:

عالم المعرفة، العدد ٣٣٢، ج ١، ص ٧.

تعريف البيئة فعرّفها بأنها: "كل شئ يحيط بالإنسان"، وقد تفرع عن هذا التعريف استخدامات أخرى عديدة منها ما سمي بالبيئة الاجتماعية: وهي التي تعبر عن الوسط الذي ينشأ فيه الفرد ويحدد شخصيته وسلوكه واتجاهاته والقيم التي يؤمن بها، والبيئة الثقافية: وتشمل المعرفة والعقائد والفنون والقانون والأخلاق والعرف والعادات التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع، والبيئة المناخية: ويقصد بها ظروف الطقس والمناخ التي يتأثر بها الإنسان والكائنات الحية الأخرى، والبيئة الطبيعية: هي التي تختص بدراسة الحياة البرية والبحرية والكائنات من الحيوانات والطيور، أي أن لفظ "البيئة" يمكن أن يلحق بلفظ آخر ليكون له مفهوم مختلف تماما عما أسلفناه من المفهوم الذي يطلق على كلمة البيئة وحدها.^(١)

ويفرق الباحثون بين مفهوم البيئة ومفهوم النظام البيئي، فالنظام البيئي: هو وحدة بيئية متكاملة، تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية في مكان معين؛ يتفاعل بعضها ببعض وفق نظام دقيق ومتوازن في حركة دائبة لتستمر في أداء دورها في استمرار الحياة.

(١) راجع الحماية القانونية للبيئة من التلوث ، دالسيد المراكبي ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع

المبحث الأول مفهوم البيئة المطلب الأول المفهوم الاصطلاحي للبيئة

تعددت وتنوعت المعاني والتفسيرات التي تناولت مفهوم البيئة وأهم تلك التعريفات ما يلي:

(البيئة مجموعة العوامل البيولوجية والكيمائية والطبيعية والجغرافية والمناخية المحيطة بالإنسان والمحيط بالمساحة التي يقطنها والتي تحدد نشاط الإنسان واتجاهاته وتؤثر في سلوكه ونظام حياته).^(١) بمعنى أنها جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية التي تؤثر في الكائن الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أية فترة من تاريخ حياته. والكائنات الحيوية هي الكائنات الحية (المرئية وغير المرئية) الموجودة في الأوساط البيئية المختلفة، أما العوامل غير الحيوية فهي الماء والهواء والتربة والشمس والحرارة.

وفي تعريف آخر للبيئة هي (مجموعة العوامل الطبيعية والكيميائية الحيوية، والعوامل الاجتماعية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر، حال أو مؤجل على الكائنات الحية، والأنشطة الإنسانية).^(٢)

(١) راجع: د/ ممدوح حامد عطيه، إنهم يقتلون البيئة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨م، ص١٩٨.

(٢) راجع: د/ عبد العزيز مخيمر، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، سلسلة دراسات قانون البيئة (٢)، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٦، ص١٩٨.

وذهب البعض إلى تعريف البيئة بأنها (مجموع العوامل الطبيعية والحيوية والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تتجاور في توازن وتؤثر على الإنسان والكائنات الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر).^(١)

ويعرفها البعض بأنها "المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشتمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت أقامها شباع حاجاته"^(٢)

ومن التعريفات السابقة يمكن القول أن البيئة هي اصطلاح ذا مضمون مركب من:^(٣)

- ١- البيئة الطبيعية: وهي ما كانت من صنع الله تعالى والتي تسير بقدر اله تعالى دون تدخل من جانب الإنسان.
- ٢- البيئة المصنوعة: وهي التي شيدها الإنسان من نظم اجتماعية ومؤسسات أقامها فالمناطق الصناعية والمراكز التجارية وغيرها.

والبيئة عنصرين أساسيين هما:

- أ- العنصر المادي: وهو كل ما أستطاع الإنسان صنعه كالملبس والسكن والمواصلات والأجهزة وغيرها مما يقيم حياته اليومية.
- ب- العنصر المعنوي: ويشمل عقائد الإنسان وعاداته وتقاليده وأفكاره وثقافته، وما يمكن في نفسه من قيم و آداب وعلوم.

(١) راجع:د/ أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة الإسلامي مقارنا بالقوانين.

(٢) ماجد الحلو قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة - دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية ١٩٩٥م. ص ٣١.

(٣) راجع محمد اسماعيل عمر - مقدمه في علوم البيئة - ص ٩٢٨.

المطلب الثاني

المفهوم اللغوي للبيئة

البيئة في اللغة تنسب إلى الفعل "بوأ" وهو يحتوى على معان كثيرة:

- فقد يكون بمعنى المنزل أو الموضع يقال تبوأْت منزلة أي مكانة وبوأكَ منزلاً أي هياًء^(١) ولكن له فيه "وفيه قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٢)
- الرجوع: ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾^(٣)، وقد جاء في تفسير الجلالين لهذه الآية "لهذه الآية" إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي، بإثم قتلي وإثمك الذي ارتكبته من قبل فتكون من أصحاب النار ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا فتلتك فأكون منهم، قال تعالى وذلك جزاء الظالمين".
- الاعتراف: يقال: بآء بحقه أي اعترف به.^(٤)
- التساوي والتكافؤ: يقال بآء دمه بدمه بواء، أي عدله، وفلان بواء فلان أن كفؤه إن قتل به.^(٥)

(١) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الحديث للطبع والنشر، بيروت، ص ٧٥.

(٢) محمد بن عبد الله ابن مكرم الملقب ابن منظور: لسان العرب، المجلد الأول، ط ٦، طبعة جديدة محققة، دار صادر، بيروت، ٢٠٠٨، ص ١٧٤.

(٣) سورة المائدة الآية ٢٩.

(٤) انظر: لسان العرب، ج ١، دار الحياة للتراث العربي، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٥٣١.

(٥) المرجع السابق، ص ٥٣٢.

• الزواج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج".

وقد جاء فى لسان العرب لابن منظور: باء إلى الشئ ييؤ بؤء؛ أى رجع، وبؤأ أى سدد، ومنه قولهم بؤأ الرمح نحوه أى سدده نحوه وقابله به.

وتبؤأ أى نزل وأقام، فنقول تبؤأ فلان بيتا أى اتخذ منزلا. وعن الاسم من بؤأ فهو: البيئة والمباداة بمعنى المنزل، ويقال "إنه لحسن البيئة" أى هيئة استقصاء مكان النزول وموضعه. فهو إصلاح المكان وتهيئته للمبيت فيه، فقد قيل: تبؤأه أى أصلحه وهيأه وجعله ملائما لمبيته ثم اتخذه محلا له.

النزول والإقامة، كأن نقول: تبؤأ المكان أى حله ونزل فيه وأقام به. والمنزل أو الموضع هو المفهوم الأقرب للبيئة بالمعنى الاصطلاحي للبيئة فالبيئة بمعناها اللغوي الواسع تعني الموضع الذي يرجع إليه الإنسان، فيتخذ فيه منزله ومعيشتة، ولعل لارتباط البيئة بمعنى المنزل أو الدار دلالاته الواضحة؛ حيث تعني في أحد جوانبها تعلق قلب المخلوق بالدار وسكنه إليها، ومن ثم يجب أن تتال البيئة بمفهومها الشامل اهتمام الفرد كما ينال بيته ومنزله اهتمامه وحرصه.^(١)

(١) د.سمير حامد الجمال "الحماية القانونية للبيئة" دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٧، ص ١٨.

المطلب الثالث

مفهوم البيئة في التشريعات القانونية

القانون المصري رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة^(١)؛ حيث عرفتها الفقرة الأولى من المادة الأولى منه بأنها: "المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت".^(٢)

وعرف المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة المرقم 3 لسنة 1997 البيئة بأنها: "المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية".

وقد عرف قانون البيئة اللبناني رقم 444 لسنة 2002 كلمة بيئة بأنها: "المحيط الطبيعي أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة، ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات".^(٣)

(١) المرجع السابق، ص ٢١.

(٢) يلاحظ على هذا النص أنه يوحي بأن المشرع المصري قد أخذ بالمفهوم الواسع للبيئة الذي يشمل الوسط الطبيعي والوسط الصناعي، ولكن المشرع المصري عادة مرة أخرى وناقض موقفه هذا في الفقرة التاسعة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، حينما حدد المقصود بحماية البيئة بأنها "المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية منضمة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية، والأراضي والمحيطات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى"، فهذه الفقرة توحي بأن المشرع المصري يتبنى المفهوم الضيق للبيئة والذي يقصرها على الوسط الطبيعي فقط، وهذا يدل على سوء الصياغة القانونية. انظر: د. سمير حامد الجمال، الحماية القانونية، مرجع سابق، ص ٢٠ - ٢١.

(٣) المادة 2 فقرة أ من قانون البيئة اللبناني رقم 444 الصادر بالمرسوم رقم 8171 الرامي إلى حماية البيئة في 2002/7/29.

وقد عرف المشرع الكويتي البيئة في القانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1980 في شأن حماية البيئة؛ حيث جاء في صدر مادته الأولى أنه: "يقصد بالبيئة في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات والمنشآت الثابتة".^(١)

وعرف القانون الاتحادي لدولة الإمارات - القانون رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة "تتميتها - البيئة بأنها: "المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة"، ويتكون هذا المحيط من عنصرين:

- **عنصر طبيعي:** يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية وكذلك الأنظمة الطبيعية.
- **عنصر غير طبيعي:** ويشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثته من صناعات ومبتكرات وتقنيات.

وبالنظر إلى قانون البيئة العماني رقم 114 لسنة 2001 لحماية البيئة ومكافحة التلوث، نجد أنه قد توسع المشرع العماني في مفهوم البيئة؛ حيث عرفها بأنها: "الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وما يحيط به من هواء وماء وتربة، ومن مواد

(١) د. رفعت رشوان: "سياسة المشرع الإماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية" في ندوة

مكافحة جرائم البيئة 19-20 يونيو 2005، مرجع سابق، ص ٩٦.

صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت ثابتة أو غير ثابتة".

وقد عرفها المشرع الليبي في القانون رقم 7 لسنة 1982 - المادة 1 - بأنها "البيئة الطبيعية أو المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية التي تتمثل في الهواء والتربة والماء، ذلك لأنها تتكون من عناصر الطبيعة وغيرها فلا يقتصر مفهومها على الوسط البيئي البيولوجي".^(١)

فيما ذهب المشرع التونسي إلى تعريف البيئة تعريفا واسعا في قانون البيئة رقم 91 لسنة 1983، حيث نصت المادة 3 على أنها "العالم المادي بما فيه الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية وكذلك المساحات الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات، وبصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطني".^(٢) ولقد نحي المشرع الفرنسي في تعريفه للبيئة منحى لا يختلف كثيرا عن المشرعين العرب، حيث يعرفها في قانون البيئة الصادر عام 1976 بأنها: "تلك الناتجة من علوم الطبيعة، والطبقة على المجتمعات الإنسانية".^(٣)

(١) د. أحمد صادق الجهاني "موقف القانون الجنائي الليبي من مشكلات البيئة" بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي (25 - 28 أكتوبر)، القاهرة، أكتوبر 1993، ص3.

(٢) الطيب اللومي "مشكلات المسؤولية الجنائية والجزاءات في مجال الإضرار بالبيئة بالجمهورية التونسية"، بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي (25 - 28 أكتوبر)، القاهرة، أكتوبر 1993، ص3، وما بعدها.

(٣) د. معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث (خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث)، مرجع سابق، ص20.

وقد عرف المشرع البلغارى البيئة فى قانون البيئة بأنها: "مجموعة العوامل والعناصر الطبيعية، والتي تؤثر فى التوازن البيئي، وكذلك تحسين المعيشة وصحة الإنسان، والتراث الثقافى والتاريخي"^(١). وقد اشتمل تعريف البيئة وفقا لقانون البيئة البرتغالى رقم 11 لسنة 1987 على نفس المعاني الخاصة بالتراث الثقافى والطبيعي كجزء لا يتجزأ من البيئة، وهذا المصطلح يشمل الآثار والمباني والمنشآت ذات الطابع التاريخي والثقافي المتميز، والتضاريس الطبيعية المهمة لدى الدول والتي تشكل فى مجموعها تراثا ثقافيا وطبيعيا ينبغي المحافظة عليه من التلوث^(٢).

وقد ذهب البعض إلى القول بأن التعريفات السابقة، جعلت مفهوم البيئة مشوبا بالغموض وعدم التحديد، وهذا ما دفعهم إلى تعريف لبيئة بأنها : عبارة عن كلمة لا تعني شيئا؛ لأنها كلمة تعني كل شئ^(٣)، ومع ذلك يمكن القول بأن البيئة تتكون من عنصرين أساسيين: أولهما **العنصر الطبيعي**، ويتمثل فى مجموع العناصر الطبيعية التى لا دخل للإنسان فى وجودها. أما **العنصر الثانى** فهو **العنصر الصناعى**، ويتمثل فى مجموعة العناصر الاجتماعية والسياسية والثقافية... إلخ، التى وضعها الإنسان لينظم حياته.

(١) المرجع السابق، ص23.

(٢) د. صالح محمد بدر الدين "المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة فى القانون الدولي" دار النهضة العربية، القاهرة 2003، ص13.

(٣) راجع د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى "دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة" دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص21.

وهذا ما يدعونا إلى القول بأن أزمة الإنسان مع بيئته بدأت عندما حدث اختلال للتوازن بين هذين العنصرين، وبمعنى أكثر تحديدا عندما طغى العنصر الثاني على العنصر الأول، والذي أصبح يعاني من تدخلات الإنسان التعسفية، ولم يعد قادرا على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان، سواء كان ذلك من جراء الحروب المدمرة أو النزاعات المسلحة التي انتشرت حول العالم.

القوانين الصادرة لحماية عناصر البيئة من التلوث

ففيما يتعلق بحماية البيئة الأرضية هناك القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٩ فى شأن إجازة تحديد مناطق صناعية بالمدن، والقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٨٣ فى شأن توجييه وتنظيم أعمال المباني. وكذا القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة^(١) والمعدل بالقانون رقم ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦ فى شأن المحال العامة^(٢)، والقرار الجمهوري بقانون ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ فى شأن المحال العامة^(٣)، وكذا القرار ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، والقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، وقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقوانين العمل السابقة عليه.

وقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٣، والقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨، والقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ والذي تضمنت المادة ٧١ تجريم تجريف الأراضي الزراعية وفرض عقوبات الحبس والغرامة على نقل الأتربة. وحرمت المادة ١١٧ منه اصطياد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية. كما صدر القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة^(٤)، والقرار بقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الطرق العامة^(٥)، والقانون ١ لسنة ١٩٧٣ بشأن

(١) الوقائع المصرية: العدد ٦٧ مكرر، ١٩٥٤/٨/٢٦.

(٢) الوقائع المصرية: العدد ٨٤ مكرر، ١٩٥٦/١٠/١٨.

(٣) الوقائع المصرية: العدد ٨٤ مكرر "ج" ١٩٥٦/١١/٣.

(٤) الجريدة الرسمية: العدد ١١، ١٩٦٧/٨/٣.

(٥) الجريدة الرسمية: العدد ٥٠، مكرر "٥" ١٩٦٨/١٢/١٨.

المنشآت الفندقية والسياحية^(١) والذي يضع شروطا بيئية خاصة لإقامة هذه المنشآت، كما عاقب المشرع فى قانون المرور رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨^(٢) على تلويث البيئة الأرضية بالفضلات ومخلفات البناء والموارد القابلة للاشتعال أو الضارة بالصحة.

وكذا القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن المجمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ فى شأن التخطيط العمراني^(٣).
وصدر القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ فى شأن الغاز الطبيعي متضمنا قواعد للحفاظ على سلامة العقارات وشاغلها أو الغير فى أية مخاطر،
وصدر القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ فى حماية الآثار^(٤) والمعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩١ بشأن حماية البيئة الحضارية والتاريخية وإسباغ الملكية العامة عليها وتجريم الاتجار فى الآثار وتنظيم أعمال التنقيب والحفر والبحث عن الآثار.

أما التشريعات الخاصة بحماية البيئة الهوائية. فمن أهمها القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٩ فى شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت وتعديلاته^(٥). كما نص قانون المرور ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ على عقاب من قاد مركبة تصدر أصواتا مزعجة، وعاقب القانون أيضا من قاد مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو روائح كريهة. وتم أصدر القانون ٥٢ لسنة ١٩٨١ فى شأن الوقاية من أضرار التدخين^(٦)، وتمت مكافحة التلوث

(١) الجريدة الرسمية: العدد ٤٣ مكرر، ١٠/٢٨/١٩٨٠.

(٢) الجريدة الرسمية: العدد ٢٣ مكرر ٦/٩/٢٠٠٨.

(٣) الجريدة الرسمية: العدد ٨، ٢٥/٢/١٩٨٢.

(٤) الجريدة الرسمية: العدد ٣٢، ١١/٨/١٩٨٣.

(٥) الوقائع المصرية: العدد ٤٩، ٤/٤/١٩٤٩، وهي القانون ٢٠٩ لسنة ١٩٨٠ والقانون ١٧٧

لسنة ١٩٨١، والقانون ١٢٩ لسنة ١٩٨٢.

(٦) الجريدة الرسمية: العدد ٢٦ (تابع)، ٢٥/٦/١٩٨١.

الناتج عن تشغيل الآلات الميكانيكية بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراحل البخارية^(١).

أما عن حماية البيئة المائية، فقد صدر القانون رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٦٠ فى شأن الموانئ والمياه الإقليمية، والقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحري وذلك بهدف حماية الموانئ والبحار من التلوث، وصدر القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ فى شأن حرق المخلفات السائلة^(٢)، والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والذي ستتناوله هذه الدراسة بشئ من التفصيل لأهميته، وصدر أيضا القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ فى شأن الري والصرف لتنظيم موضوعات الري والصرف حفاظا على سلامة البيئة.

ومما سبق تتضح مدى كثرة التشريعات المصرية الخاصة بحماية البيئة وتوزعها على العديد من القوانين - والتي لم نورد لها علي سبيل الحصر -، ويرى البعض أنه يتوجب تجميع شتات هذه التشريعات فى قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، لأن توزعها علي أكثر من قانون قد يضعف فاعليتها في حماية البيئة^(٣).

(١) الجريدة الرسمية: العدد ٤٤، ١٩٨١/١/٣.

(٢) الجريدة الرسمية: العدد ١٥٣، ١٩٦١/٧/١٠.

(٣) د. مجدي مدحت النهري، مسئولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، المنصورة: مكتبة الجلال، سنة ٢٠٠٢، ص ٢٤٧.

المطلب الرابع

مفهوم البيئة في النظام الاسلامي

جاء الاسلام بنظرة أكثر اتساعا وعمقا وشمولا للبيئة حيث طلب من الانسان التعامل مع البيئة على أنها ملكية عامة على الشيوع ويجب المحافظة عليها لصالح الفرد والجماعة فقد قال تعالى (١) ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

ولم تتوقف نظرة الاسلام للبيئة عند البعد المكانى لها بل شملت البعد الزمنى يقول تعالى (٢) ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾.

وإن كان القرآن الكريم فى بعض آياته غدت عن البيئة باعتبار المكان والوسط والمنزل والمحيط الذي يعيش فيه الانسان ولم تختلف عن المعنوى اللغوى كثيرا ومنه قوله تعالى (٣) ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

حيث هيا الله ليوسف عليه السلام أرض مصر لتكون له بيئة ووسطا ومنزلا ينزل فيه كيف يشاء. (٤)

ويعنى ما سبق أن البيئة فى القرآن الكريم وردت بمعنى الوسط والمحيط والمنزل الذى هياه الله تعالى للعباد لصالح حياتهم ومسكنهم واقامتهم.

(١) أية رقم ٥٨ سورة الأعراف.

(٢) أية ٢٠ سورة العنكبوت.

(٣) أية ٥٦ سورة يوسف.

(٤) انظر - جامع البيان عن تبأديل أي القرآن لابن جرير الطبرى ١٣ ص ٦.

والآيات في القرآن الكريم تؤكد على أن الله تعالى خلق هذا الكون وجعل فيه ما يحفظ توازنه وعدم اختلاله يقول تعالى^(١) ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

فجعل الله تعالى دورة الحياة وما يجعلها متوازنة من سماء وأرض وماء وزرع يخرج من الأرض لإرادة الله تعالى وقدرته وجعله ذلك سبيلا للحياة سواء للإنسان أو غيره.

وقد جعل الله تعالى الإنسان خليفة له في هذه الأرض ليعمرها ويحافظ عليها من التلوث حتى يستمر الوجود حيث يرتبط الاستخلاف في الأرض بالاستثمار والتعبير لتحقيق منافع الإنسان ومصلحته في حدود الالتزام بالمحافظة على البيئة في إطار منهج الله تعالى يقول تعالى^(٢) ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ يقول تعالى^(٣) ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾.

وتلخص مما سبق أن البيئة في الإسلام كما ورد في الآيات السابقة الفنى المكان والمنزل بل والمكانة التى يعليها الله لأحد من أنبيائه أو للبشر كافة وأن الحديث القرآنى عن البيئة أوسع وأشمل مما هو عليه فى اللغة العربية فلم يكتف بالاشارة إلى البيئة على أنها المكان المنزل بل شملت الاشارات إلى الزمان وكما أعطى الله الخلق لغدا الكون وما فيه لاصلاح حياتهم حض على المحافظة عليه ذلك لأنه هو سبيل الخلق للحياة، ولا يكون الإنسان جديرا يحمل الامانة إلا من خلال المحافظة عليها وعدم اهدارها أو التصرف فيها تصرفا يخل بإتزانها.

(١) آية ٢٢ سورة البقرة.

(٢) آية ٣٩ سورة فاطر.

(٣) آية ٦١ سورة هود.

المبحث الثاني

مفهوم التلوث

المطلب الأول

مفهوم التلوث في القانون

يتنوع التلوث الذي يصيب البيئة إلى أنواع متعددة^(١)، وذلك حسب موضوع التلوث من ناحية، وحسب نوع الملوث من ناحية أخرى، فينقسم من حيث موضوع التلوث أو الوسط الذي يصاب به إلى تلوث هوائي وتلوث مائي غذائي وتلوث إشعاعي وتلوث ضوئي وتلوث صوتي.

وقد عرف قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م تلوث البيئة في البند السابع من المادة الأولى (والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩م) بأنه هو (كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته الحياتية الطبيعية أو الإضرار بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي "البيولوجي").

كما عرف قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م تلوث الهواء في البند العاشر من المادة الأولى (والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩م) بأنه هو: (كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية ونشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة).

(١) راجع: د/ ماجد راغب الحلوة، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، مرجع سابق، ص ١٤٣.

وأيضاً عرف قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م تلوث الماء في البند الثاني عشر من المادة الأولى بأنه هو (إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها).

أي تعريف دقيق للتلوث بوجه عام ينبغي أن يحتوى على عدة عناصر مهمة^(١):

(١) تغيير البيئة والوسط الطبيعي المائي، أو الجوي، أو الأرضي، وهذا التغير تبدأ معاملة بحدوث اختلال بالتوازن الفطري أو الطبيعي في عناصر البيئة ومكوناتها، باختفاء بعضها أو قلة حجمها أو نسبها بالمقارنة ببعض الآخر وبحالتها الأولى، أو بالتأثير على نوعية تلك العناصر أو خواصها.

(٢) وجود يد خارجة وراء هذا التغيير، وهي يد تمارس أثرها في إحداث التغيير بطريق مباشر أو غير مباشر، وهي عمل الإنسان، أي التلوث الصناعي، مثل عوادم السيارات والمصانع، والنفايات والمخلفات الصناعية والمنزلية والتجارية والمخصبات الكيماوية والمبيدات الزراعية بأنها المختلفة، والتفجيرات النووية، والمواد المشعة.

(١) راجع: د/ نبيلة إسماعيل رسلان، التأمين ضد أخطار التلوث، طبعة ٢٠٠٢م، ص ١٠.

وقد لا تكون يد الإنسان هي اليد الخارجة، بل يد القضاء والقدر، كالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات، تؤثر على التوازن الايكولوجي وتهدد بعض المكونات الطبيعية للبيئة بالدمار والفناء. ^(١)

(٣) إلحاق أو احتمال إلحاق الضرر بالبيئة، فتغير البيئة أيا كان مصدره قد لا يسترعي الاهتمام، إذ لم تكن له نتائج عكسية على النظام الايكولوجية أو البيئة تتمثل في القضاء على بعض المكونات والعناصر الطبيعية للبيئة واللازمة لحياة الإنسان وسائر الكائنات الأخرى. فالعبرة بنتيجة التغير الناشئ عن عمل الإنسان، فيلزم أن يكون تغييرا ضارا بالبيئة.

فالتلوث إذن هو التغير في الخواص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية المحيطة بالإنسان (هواء - ماء - تربة) والذي قد يسبب أضرار لحياة الإنسان أو غيره من الكائنات الحية الأخرى: حيوانية، أو نباتية أو بحرية، أو يسبب تلفا في العمليات الصناعية واضطرابا في الظروف المعيشية بوجه عام وإتلاف التراث والأصول الثقافية ذات القيمة الثمينة مثل المباني والمنشآت الأثرية كالمتحف وغيرها. ^(٢)

(١) راجع: د/ عبد الله الأشعل، حماية البيئة البحرية للخليج العربي، المجلة المصرية للقانون

الدولي، العدد ٣٦، طبعة ١٩٨٠م، ص ٢٠٧.

(٢) عناصر تلوث البيئة عند د/ عبدالله في القانون والشرعية.

المطلب الثانى

عناصر التلوث

مهما يكن من أمر التعريفات التى وردت بخصوص التلوث فإنه يمكن القول أن التعريف الدقيق للتلوث ينبغى أن يشير إلى عدة عناصر هى:

أولاً: إدخال مواد ملوثة فى الوسط البيئى:

يتحقق التلوث بسبب إدخال مواد Substances (صلبة أو سائلة أو غازية) أو طاقة Energie أيا كان شكلها كالحرارة والإشعاع فى الوسط الطبيعى وتسمى هذه المواد أو الطاقة الملوثة بالملوثات Les Pollutants وهى عبارة عن مواد أو طاقة تدخل فى البيئة فتحدث اضطرابات فى الأنظمة البيئية المختلفة وتسبب اضراراً تصيب الكائنات الحية.

وقد تضمن التشريع الكويتى الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٠ فى مادته الأولى تعريف المواد الملوثة بأنها: "أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو اشعاعات أو حرارة أو وهيج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة"^(١)

كما عرف المشرع العمانى فى القانون ١٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث ملوثات البيئة وذلك فى مادته الرابعة بأنها "العوامل والمواد الفيزيائية أو الإحيائية أو الكيماوية الناتجة عن أى نشاط للإنسان وتؤدى إلى تلوث البيئة"^(٢).

(١) د/ سلوى توفيق بكير، المرجع السابق ص ٧٠، ٧١.

(٢) د/ فرج صالح الهريش: المرجع ص ٥٠.

القانون المصرى:

أما المشرع المصرى فقد عرف ملوثات البيئة بأنها "أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية، أو ضوضاء أو اشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها"^(١).

وغالبا ما تنتشر المواد الملوثة على اختلاف أشكالها بنسبة أو بأخرى فى البيئة، وتتفاعل مع بعض مسببة التلوث، الذى تحدد درجة خطورته ومدى ضره بالنظر إلى طبيعة المادة الملوثة ودرجة تركيزها فى الوسط البيئى^(٢).

ثانيا: حدوث تغيير ضار بالبيئة:

وهذا التغيير تبدأ معالمه بحدوث اختلال بالتوازن الفطرى أو الطبيعى القائم بين عناصر ومكونات البيئة، باختفاء بعضها، أو قلة حجمها أو نسبتها، بالمقارنة بالبعض الآخر، وبحالتها الأولى، أو بالتأثير على نوعية أو خواص تلك العناصر^(٣).

وهذا التغيير يكون من حيث الكيف كما يكون من حيث الكم.

التغيير من حيث الكيف:

قد يشكل التغيير فى كيفية الأشياء أو نوعيتها تلوثا ضارا بالبيئة وعلى سبيل المثال، فغازات الكربون التى زادت نسبتها فى أجواء المدن

(١) المادة ١٣/١ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٢) د/ فرج صالح الهرিশ: المرجع السابق ص ٥٠.

(٣) د/ أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامى، المرجع السابق ص ٤٦ ولسيادته.

أيضا التلوث النفطى وحماية البيئة البحرية بحث مقدم لمؤتمر القانونيين المصريين بعنوان: الحماية القانونية للبيئة فى مصر، المرجع السابق ص ٧.

بصورة واضحة من جراء التقدم الصناعى ليست إلا تغييرا كيفيا طرأ على مادة الكربون فحولها إلى الحالة الغازية الضارة، والإشعاع الذرى الذى ينبعث من المتفجرات النووية يقوم على أساس تفتيت الذرة أو انشطارها وتغيير تركيب المادة التى كانت تجمعها.

والمبيدات الحشرية تتكون فى الحقيقة من مركبات صناعية غريبة عن البيئة الطبيعية رغم أن عناصرها الأولية موجودة فى الطبيعة أصلا ولكن بصور أخرى^(١).

التغيير من حيث الكم:

يمكن أن ينشأ عن تغيير كمية بعض المواد فى مجال معين نوع من التلوث والأذى. فزيادة كمية ثانى أكسيد الكربون أو نقص كمية الأكسجين فى الجو بمقدار معين يعتبر تلوثا ضارا بالإنسان وكثير من الكائنات الحية، واجتثاث المزروعات وإزالة الغابات وتقليص المساحات الخضراء يعد من أهم أسباب التغيير الكمى فى مكونات الهواء نظرا لدورها المعروف فى استبدال غاز الأكسجين بغاز ثانى أكسيد الكربون فى عملية التمثيل الضوئى المعروفة. وزيادة كمية الأملاح فى التربة الزراعية أو نقص العناصر الغذائية بها يعد تلوثا ينتقص من إنتاجها^(٢).

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن ذلك التغيير لابد أن يؤدى إلى إلحاق. أو احتمال إلحاق. الضرر بالبيئة بأن يصيب النظام البيئى أو الموارد الحيوية أو يعرض صحة الإنسان للخطر أو ينال من قيم التمتع

(١) د/ ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة، المرجع السابق ص ٤٢.

(٢) د/ ماجد راغب الحلو: المرجع السابق ص ٤٢.

بالبيئة أو يعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة للوسط الطبيعي^(١). وذلك لأن تغيير البيئة أيا كان مصدره، قد لا يسترعى الاهتمام، إذا لم يكن له نتائج عكسية وسلبية على البيئة، تتمثل في القضاء على بعض المكونات والعناصر الطبيعية للبيئة، واللازمة لحياة الإنسان وسائر الكائنات الأخرى.

فليزم إذن أن يكون التغيير ضارا بالبيئة، ومعيار الضرر هو حدوث أذى على الإنسان والكائنات الحية وغير الحية، وتعتبر تلك هي الآثار الضارة للتلوث البيئي والتي تكون محلا للحماية القانونية^(٢).

وقد عرفت اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون الآثار الضارة بالبيئة بقولها: "تعنى الآثار الضارة التغيرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية، بما في ذلك التغيرات في المناخ التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وانتاجية النظم الايكولوجية الطبيعية، وتلك التي ينظمها الإنسان، أو على الموارد المفيدة للبشرية"^(٣)

(1) Kiss (A): Droit international de L'environnement, op cit, P. 69.

(٢) راجع في هذا الاتجاه: د/ أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامي، المرجع السابق ص ٤٧، د/ أحمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق ص ٦٦، د/ نبيلة عبد الحليم كامل: نحو قانون موحد لحماية البيئة، المرجع السابق ص ٢٧٦، د/ عبد الله الأشعل، حماية البيئة البحرية للخليج من التلوث، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد ٣٦ سنة ١٩٨٠ ص ٢١٠.

(٣) الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية فيينا بشأن "حماية طبقة الأوزون" المبرمة في ٢٢ مارس عام ١٩٨٥ مشار إلى ذلك في د/ أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامي، المرجع السابق ص ٤٧.

بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى فكرة توسيع مجال الحماية القانونية للبيئة حيث تقوم فكرة هذه الحماية على أساس حماية البيئة فى ذاتها، بصرف النظر عن إلحاق جسيم بالكائنات الحية وغير الحية، أى أن قاعدة الحماية القانونية تنطلق من حماية البيئة نفسها من أى خلل فى توازنها أو تتغير فى نظامها البيئى الطبيعى أو تبتدئ فى مواردها أو تهديد فى مكوناتها وعناصرها مما يؤثر على التوازن الايكولوجى^(١).

وبناء على ذلك فالحماية القانونية لا تقوم على معيار الضرر ولا احتمال الضرر فقط، ولكن تقوم أيضا على أساس معيار التغيير فى الوسط إلى خلل فى التوازن الايكولوجى للنظام البيئى، حيث إن المفهوم القانونى للتلوث لابد أن يشمل حماية كل التغييرات التى تحدث لمكونات وعناصر البيئة^(٢).

ونحن نميل إلى الاتجاه الثانى الذى يرى أن البيئة يجب حمايتها على أساس معيار التغيير فى الوسط الطبيعى نفسه لا على أساس معيار الضرر المحقق أو المحتمل ذلك أن الضرر البيئى لا تظهر آثاره فى أغلب الأحوال إلا بعد فترات زمنية طويلة. ومن ذلك إن التلوث بالإشعاع الذرى قد لا تظهر آثاره إلا بالنسبة للأجيال القادمة^(٣).

كما أن البيئة هى الوسط الذى يعيش فيه الإنسان وهى التى تمده بأسباب البقاء، وتتأثر بظروفها أحواله الصحية والثقافية والاجتماعية وإن

(١) د/ سحر مصطفى حافظ: الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة فى مصر، المرجع السابق ص ٧٧.

(٢) د/ سحر مصطفى حافظ: المرجع السابق ص ٧٨.

(٣) د/ أحمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق ص ٢٢٥.

عناصر البيئة الأساسية من ماء وهواء وتربة هي التى عليها قوام الحياة، ولا يتصور وجود الحياة بدونها، وارتباط مفهوم حماية البيئة بحماية الإنسان وسلامته كل ذلك يؤدى إلى الأخذ بمفهوم قانونى مرن متسع ومتطور ليشمل كل أنواع وأفعال التلوث التى تنتج عن التقدم العلمى والتكنولوجى.

ثالثا: وجود خارجية وراء هذا التغيير:

التلوث من حيث طبيعة الملوثات قد يكون طبيعيا وقد يكون مستحدثا.

والتلوث الطبيعى مصدره الملوثات الناتجة عن مكونات البيئة ذاتها دون تدخل الإنسان كالغازات والأتربة التى تقذفها الرياح والبراكين والعواصف والزلازل والأعاصير والفيضانات وغير ذلك مما يؤثر على التوازن الايكولوجى ويهدد المكونات الطبيعية للبيئة بالدمار والفناء.

أما التلوث المستحدث فهو التلوث الناتج عما استحدثه الإنسان فى البيئة من تقنيات وآلات وأجهزة، ومن ذلك التفجيرات النووية، وإفراغ النفايات والمخلفات الضارة أو السامة بالبيئة، كعوادم السيارات وأدخنة المصانع والمخصبات الكيماوية والمبيدات الزراعية وكذلك الملوثات الفيزيائية المتمثلة فى الضوضاء والتلوث الحرارى والاشعاعات بأنواعها المختلفة^(١).

(١) د/ عبد الله الصعيدى: النمو الاقتصادى والتوازن البيئى (تقييم أثر النشاط الاقتصادى على عناصر النظام البيئى) دار النهضة العربية يناير ٢٠٠٢ ص ٤٢.

وإذا كانت القواعد القانونية لا تخاطب ولا تضبط إلا أعمال التلوث الناشئة عن فعل الإنسان وتدخله (التلوث المستحدث) دون الأعمال الناشئة عن فعل الطبيعة (التلوث الطبيعي) حيث إن القانون بحسبانه ظاهرة اجتماعية، لا يخاطب إلا الإنسان ولا سيطرة له على أفعال الطبيعة^(١).
فإن ذلك لا يعنى أن الالتزام بمكافحة التلوث يقتصر على أفعال الإنسان فقط. بل يمتد ليشمل كل حالات التلوث أيا كان مصدرها، وهذا ما تفيدته المادة ١/١٩٤ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م عندما أشارت إلى أن "تتخذ الدول منفردة أو مشتركة حسب الاقتضاء، جميع ما يلزم من التدابير المتمشية مع هذه الاتفاقية لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه أيا كان مصدره"^(٢).
ومن ذلك يتضح أن الحماية من التلوث تتوجه نحو الحماية من آثار الأنشطة الضارة التي تؤثر على البيئة سواء كان مصدرها قيام الإنسان بإدخال مواد أو طاقة إلى البيئة، أو كان مصدرها مصدر طبيعي لا دخل لإرادة الإنسان فيه^(٣)،

(١) د/ أحمد عبد الكريم سلامة: التلوث النفطي وحماية البيئة البحرية، المرجع السابق ص ٧، ٨،

د/ نبيلة عبد الحليم كامل: نحو قانون موحد لحماية البيئة، المرجع السابق ص ٢٧٦.

(٢) د/ أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامى، المرجع السابق ص ٤٦.

(٣) د/ صلاح الدين عامر: مقدمات القانون الدولى للبيئة، المرجع السابق ص ٧٢٢، ٧٢٣، د/ عبد

الوهاب محمد عبد الوهاب: المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة، المرجع السابق ص ٥٩.

المطلب الثالث

عناصر التلوث في الشريعة الإسلامية

وإذا كان الفقه القانوني قد استقر على أن التلوث الذي يقع في نطاق القواعد القانونية الخاصة بحماية البيئة، له ثلاثة عناصر^(١): فإن المتأمل في قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٢). يجد أن هذه الآية قد جمعت العناصر الثلاثة التي سبق الإشارة إليها وهو ما سوف نتناوله على النحو التالي:

الفرع الأول

عناصر التلوث

العنصر الأول: حدوث تغيير بالبيئة:

وقد عبرت عنه الآية الكريم بقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أى ظهر التلوث والخلل بالموارد والنعم، فخبثت التربة، ولم تعد مستعدة للانبات، وتعرض للخطر نباتها وثمارها، فذب القحط والجذب وتغير الماء وصار فاسدا آسنا، وتغيرت خواصه وأصبحت الكائنات البحرية فيه فى خطر أكيد.

العنصر الثانى: انتساب ذلك التغيير إلى الإنسان:

وقد عبرت الآية عن ذلك بقوله تعالى: ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أى أن أعمال الإنسان هى المسئولة عن الفساد والتدمير والاضطراب الذى أصاب ثروات البيئة ومواردها.

(١) راجع عناصر التلوث فيما سبق ص ٦٩ وما بعدها.

(٢) سورة الروم: الآية ٤١.

العنصر الثالث: إلحاق أو احتمال إلحاق الضرر بالموارد البيئية:

وذلك بفسادها وصيرورتها غير صالحة لما خلقت له. وقد عبرت عن ذلك الآية بقوله تعالى: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا﴾ والمراد لحوق المعاناة وذوق الضرر الذي نتج وينتج عن عمل الإنسان ثم أشارت الآية الكريمة في نهايتها إلى حل هذه المشكلة فقال سبحانه وتعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أى لعلهم يرجعون عن المعاصي^(١) والتي منها الممارسات التي تؤدي إلى الإفساد فى الأرض وتلويث البيئة^(٢).

الفرع الثانى

النهى عن تلويث البيئة من خلال بعض القواعد الفقهية

يتميز الفقه الإسلامى بمجموعة من القواعد التى تصلح أن تكون منطلقا سليما لحل مشكلات البيئة وما يترتب عليها من أضرار.

وتتجلى أهم القواعد الفقهية فى مجال حماية البيئة فيما يأتى:

١. لا ضرر ولا ضرار^(٣):

وهذه القاعدة بلفظها ونصها حديث نبوى شريف، حيث روى أبو سعيد الخدرى. رضى الله عنه. أن النبى ﷺ قال: ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾^(٤).

(١) د/ أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامى: مرجع سابق، فقرة ٤٧ ص ٤٨:

٥٠، د/ زكى زكى حسين: الأضرار البيئية وأثرها على الإنسان، مرجع سابق ص ٢٣، ٢٤.

(٢) تفسير ابن كثير ٣/ ٤١٠.

(٣) لمزيد من التفاصيل حول هذه القاعدة، ينظر:

الشيخ أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية. مصححة ومعلق عليها بقلم مصطفى أحمد الزرقا،

دار القلم ، دمشق، الطبعة الثانية ص ١٦٥ وما بعدها.

د/ مصطفى أحمد الزرقا: الفقه الإسلامى فى ثوبه الجديد، المدخل الفقهى العام، مطبعة

طربين. دمشق، الطبعة العاشرة ١٣٨٧هـ. ١٩٨٦م الجزء الثانى، فقرة ٥٨٦ ص ٩٧٧،

٩٧٨. د/ محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار، الطبعة

الأولى ١٤١٧هـ. ١٩٩٧م ص ٩٦، ٩٧.

د/ على أحمد الندوى: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية فى الفقه

الإسلامى، دار عالم المعرفة، ١٤١٩هـ. ١٩٩٩م، الجزء الأول ص ٤٩ وما بعدها.

(٤) سبق تخريجه ص ٤٩.

وهي تعتبر قانونا عاما تقوم عليه فكرة عدم الإضرار بالآخرين في أى صورة من الصور، وفي كل الأحوال إلا ما استثنى بدليله^(١).
وهي جماع المنهج الإسلامى تجاه البيئة^(٢). وبموجب هذه القاعدة يتمتع على أى شخص أن يحدث أى فعل من الأفعال التى تؤدى إلى تلوث البيئة ويترتب عليها الإضرار بالآخرين، كما يتمتع على من لحقه الأذى نتيجة للتلوث البيئى أن يرد على ذلك بمثله، بل عليه أن يطلب ممن قام بالعمل الملوّث أن يزيله أو يصلحه متى أمكن ذلك^(٣) لأن القول بغير ذلك إنما يؤدى إلى زيادة الأفعال المؤدية إلى التلوث البيئى، ولا يخفى على أحد ما فى ذلك من أخطار وأضرار كبيرة.

٢. الضرر يزال^(٤):

وهذه القاعدة تفيد وجوب إزالة الضرر، لأن الإخبار فى كلام الفقهاء للموجب^(٥).

-
- (١) د/ زكى زكى حسين: الأضرار البيئية. مرجع سابق ص ٢٧.
(٢) د/ عدنان أحمد الصمادى: منهج الإسلام فى الحفاظ على البيئة من التلوث، بحث منشور الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة السابعة عشر العدد الحادى والخمسون، شوال ١٤٢٣هـ. ديسمبر ٢٠٠٢م ص ٣٣١.
(٣) د/ أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامى، مرجع سابق فقرة ١٩١ ص ١٧٤.
(٤) لمزيد من التفصيل حول هذه القاعدة، ينظر:
الأشباه والنظائر للسيوطى، تحقيق محمد حسن بن محمد حسن إسماعيل الشافعى، دار الكتاب العملية. بيروت ١٦٥/١ وما بعدها.
الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان لابن نجيم، وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العملية. بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ. ١٩٩٩م ص ٧٢ وما بعدها.
د/ مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، مرجع سابق ج ٢ فقرة ٥٨٨ ص ٩٨٢ وما بعدها.
د/ محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية، مرجع سابق ص ٩٩.
د/ على أحمد الندوى: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، مرجع سابق ٦٨/١ وما بعدها.
(٥) الشيخ أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق ص ١٧٩ وما بعدها.

ومعنى هذه القاعدة، أن أى فعل من الأفعال، أو تصرف من التصرفات يترتب عليه ضرر عام أو خاص تجب إزالته بكل الطرق والوسائل الممكنة والمشروعة^(١).

ومما لا شك فيه أن التصرفات التى يترتب عليها تلويث البيئة هى تصرفات مسببة للضرر، ولذا فإن أعمال هذه القاعدة يستوجب منع هذه التصرفات، لأن الضرر تجب إزالته شرعا، فمن يأتى بتصرفات وأفعال تؤدى إلى حدوث التلوث فإنه يؤمر بوقف هذه التصرفات والأفعال. ولولاة الأمور الحق فى إجبار من يحدث ضررا فى البيوت أو الشوارع أو الأسواق بإزالة الأضرار الناتجة عن أعمالهم وتصرفاتهم والتى قد يترتب عليها الإضرار بالبيئة^(٢).

وتتم إزالة الضرر عينا، فإن تعذر ذلك حكم على من أتى الفعل الضار يجبر الضرر، بدفع مثل الشئ التالف أو قيمته^(٣).

٣. درء المفسد مقدم على جلب المصالح:

ومعنى هذه القاعدة أنه إذا تعارضت مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتناؤه بالمأمورات^(٤).

(١) د/ زكى زكى حسين: مرجع سابق ص ٣٧.

(٢) د/ عدنان أحمد الصمادى: منهج الإسلام فى الحفاظ على البيئة من التلوث، مرجع سابق ص ٣٣١.

(٣) د/ أشرف عبد الرازق ويح: الحماية الشرعية للبيئة المائية، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى، دار النهضة العربية بدون تاريخ ص ١٣٤.

(٤) (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٨، ولمزيد من التفصيل حول هذه القاعدة، ينظر: . الأسياء والنظائر للسيوطى ١/ ١٨٨.

الشيخ أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية. ص ٢٠٥، ٢٠٦.

د/ مصطفى الزرقا: المدخل الفقهى العام، مرجع سابق ج ٢ فقرة ٥٩٤ ص ٩٨٥.

د/ محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية: مرجع سابق ص ١٠٧.

قال رسول الله ﷺ: ﴿ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم﴾^(١) فقد سد النبي ﷺ باب النهي كله فلم يجرز إلا عند الضرورة في حين جعل الأمر مرهون بقدر الاستطاعة. وهذه القاعدة تفيد أن أى تصرف أو فعل يؤدى الإتيان به إلى مفسدة فإن هذا الفعل أو التصرف يجب الامتناع عنه حتى ولو أدى ذلك الامتناع إلى تفويت مصلحة ولا شك أن المفسد المترتبة على تلوث البيئة هي من الكثرة بحيث يصبح منعها من الأهمية بمكان، حتى ولو كان فيها مصلحة للملوث^(٢).

وبناء على ذلك لا يصح التذرع بأن تلوث البيئة يكون فى الغالب نتيجة لممارسة أنشطة مشروعة بحسب الأصل، كأنشطة التصنيع والزراعة وغيرها من الأنشطة التى تبتغى خير الناس وصالحهم، بل يجب التحوط من تلويث البيئة والإضرار بها واتخاذ التدابير الضرورية لمنع ذلك الضرر. فإن تعذر الأمر وجب وقف النشاط الضار إعمالاً لقاعدة درء المفسد مقدم على جلب المصالح، فمنع الضرر والوقاية من أخطاره تكون له الأولوية على تحقيق المصلحة، مادية كانت أو معنوية^(٣).

ولولى الأمر منع الأفعال المباحة إذا ترتب عليها وجود أضرار بالبيئة تفوق النفع المتوقع منها، كمنع المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية التى يترتب عليها تلويث البيئة، وله منع استخدام المبيدات والهرمونات والعلاجات التى تلحق ضرراً بالناس، وله كذلك غلق المصانع التى تسبب الأمراض ويصدر منها الاشعاعات الضارة أو الدخان المحمل بالسموم وذلك كله حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان^(٤).

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك أكثر سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك ١٨٣٠/٤ حديث رقم ١٣٣٧.

(٢) د/ زكى زكى حسين: مرجع سابق ص ٣٩، د/ أشرف عبد الرازق ويح الحماية الشرعية للبيئة المائية. مرجع سابق ص ١٤٢.

(٣) د/ أحمد عبد الكريم سلامة: مرجع سابق، فقرة ١٩١ ص ١٧٤.

(٤) د/ عدنان أحمد الصمادى: مرجع سابق ص ٣٣١.

٤. مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب:

من المقرر فى علم أصول الفقه أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالأمر التشريعى بشئ يعتبر أمرا أيضا بما يستلزم ذلك ولا يتم إلا به^(١).

ولما كان من الثابت أن البيئة النظيفة الخالية من التلوث بجميع صورته هى من ضرورات الحياة، وأن فساد البيئة وتلوثها والإخلال بتوازنها أصبح يهدد حياة الإنسان، وأن حماية البيئة ومكافحة التلوث يعتبر حماية لحياة الإنسان، ولما كان حماية حياة الإنسان أمرا واجبا تحقيقا لمقصد أساسى من مقاصد الشريعة، كان من الواجب كذلك حماية البيئة ودفع التلوث وذلك تطبيقا لقاعدة مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب^(٢).

٥. ما أدى إلى الحرام فهو حرام:

إن تلويث البيئة يفسد مواردها ويعطلها عن أداء وظائفها فى صنع الحياة، وهو من صور الفساد التى نهى الإسلام عنها^(٣). وإذا كانت إضاعة مقاصد الشريعة أمرا محرما وكان تلويث البيئة يؤدى إلى إضاعة هذه المقاصد^(٤) فإن تلويث البيئة يصبح أمرا محرما وذلك تطبيقا لقاعدة ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

(١) د/ مصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام، مرجع سابق ج ٢ فقرة ٤٤٩ ص ٧٨٤.

(٢) د/ يوسف القرضاوى: رعاية البيئة فى شريعة الإسلام، مرجع سابق ص ٤٨، د/ أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق فقرة ٣٩٧ ص، ٣٣٠، ٣٣١.

(٣) د/ محمد حسين قنديل: موقف الإسلام من قضايا التلوث البيئى المعاصرة، التلوث الغذائى، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمهور، العدد السادس عشر، الجزء الأول ١٤٢١هـ. ٢٠٠١م، ص ١٧١.

(٤) د/ يوسف القرضاوى: مرجع سابق ص ٥٢.

الباب الأول وسائل حماية البيئة

بداية:

تعنى حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى.^(١)

وفى إطار حماية البيئة فإن هناك وسائل من خلالها يمكن أن تساعد على الحماية للبيئة وتنقسم هذه الوسائل إلى وسائل تطوعية والأهلية – ووسائل من خلال التشريعات الداخلية ووسائل حماية البيئة فى الاتفاقيات ومن خلال المنظمات الدولية.

(١) قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م مادة ١ فقرة ٩.

الفصل الأول

دور المنظمات الأهلية في حماية البيئة

وهي إحدى الوسائل التطوعية في المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات والهيئات والاتحادات التي تعتمد على العمل التطوعي للمواطنين وهي دائماً تكون مستقلة عن الأجهزة الرسمية، ولا تهدف للربح، ولا تنتظر إلى السوق وآلياته.^(١)

ويرتبط مفهوم المجتمع المدني بمفهوم المنظمات غير الحكومية وقد عرفتها الأمم المتحدة بأنها: مجموعات تطوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلي أو دولي ويتمحور عملها حول مهام معينة يقودها أشخاص من ذوي الاهتمامات المشتركة وتقوم بتأدية خدمات ووظائف متنوعة وتقوم بإطلاع الحكومة على شواغل المواطنين وتشجيع المشاركة في اهتماماتها على المستوى المحلي. وتبذل المنظمات غير الحكومية جهوداً كبيرة في مجال حماية البيئة وذلك كنشر الوعي البيئي، وتحقيق القيمة المستدامة، والإسهام في تطوير قواعد القانون الدولي البيئي.

(١) المجتمع المدني هو: مجموعة المنظمات التطوعية المستقلة ذاتياً التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة وهي غير ربحية تسعى إلى تحقيق منافع عامة أو مصالح للمجتمع ككل أو بعض فئاته ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراخي. انظر أماني قنديل - الموسوعة العربية للمجتمع المدني - الهيئة المصرية العامة لكتاب ٢٠٠٨م ص ٦٤.

المبحث الأول نشر الوعي البيئي

تقوم المنظمات غير الحكومية بعملية التثقيف والتربية، وتعليم الجمهور بكيفية الحفاظ على البيئة بطرق مختلفة وأساليب متنوعة. وتقوم المنظمات غير الحكومية بتحديد المخاطر البيئية وتقييم أثرها واتخاذ الاجراءات التي تعالجها، وتقوم برصد الاهتمام العام والسياسى بالقضايا البيئية والانسانية، فقد أصدرت منظمات غير حكومية مجموعة من التقارير الهامة مثل المعهد العالى للمراقبة والمعهد العالى للموارد والاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية. وقد ساهمت المنظمات غير الحكومية فى تقديم اقتراحات متنوعة إلى المؤتمر الدولى للأمم المتحدة المسمى بقمة الأرض عام ١٩٩٢م، وقد ساهمت فى العمال التحفيزية لهذا المؤتمر فى ظاهرة غير مسبوقة لتقديم المقترحات والتحدث والمشاركة فى المناقشات حول حماية البيئة.^(١) وقد اتخذت هذه المنظمات عدة أساليب فى التوعية ونشر الوعي البيئى بين الأفراد وعلى مستوى الشعوب حيث استعملت التوعية الاعلامية، والتوعية الدينية والأخلاقية وركزت على دور العلماء وتشجيع الأبحاث العلمية.

وذلك على النحو التالى:

(١) راجع بوجه عام أ/ ميلود موسى المنظمات غير الحكومية ودورها فى حماية البيئة - دار الخلدونية - الجزائر ٢٠١٦م. ص ١٩٤ وما بعدها.

المطلب الأول

التوعية الإعلامية

نشر الوعي البيئي يحتاج إلى تكثيف الجهود بين المنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة والتنمية والجهود الحكومية، وذلك من خلال عقد حلقات للتوعية البيئية ومن خلال انتقال المنظمات غير الحكومية إلى المدارس والجامعات، وقيامهم بتنظيم دورات معرفية للطلاب تعريفهم فيما على مواطن الجمال في بيئتهم، وتبين لهم مفهوم البيئة بشكل مبسط يتيح لهم قدرات من الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها.

ومن جهة أخرى، تتسبب كثير من الشركات الصناعية في إحداث مشاكل بيئية لا حصر لها، مثل القضاء على المساحات الخضراء، والزحف العشوائي للمدن، والصيد الجائر، وتدمير المحميات الطبيعية، وغيرها من المشكلات العديدة الناجمة عن سلوكيات خاطئة، لذا تسعى هذه المنظمات للضغط على مثل هذه المشاريع، وحشد الرأي العام، والتنبيه لخطورة هذه الممارسات، والتأكيد على أن إهدار الموارد الطبيعية بصورة عامة^(١)، لا يخدم سعي المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة التي هي المقصد في المستقبل.

إن الوسائل المطبوعة والإذاعة المحلية، وأفلام الهواة، والإذاعة الشعبية والتلفزيون، بل والحاسبات الإلكترونية الصغيرة وما إلى ذلك، قد تصبح أدوات لإطلاق عنان المبادرات الفردية.^(٢)

(١) نفس المرجع، ص ٤.

(٢) شون ماكبرايد، أصوات متعددة وعالم واحد الاتصال والمجتمع اليوم والغد، اليونسكو الشركة الوطنية.

غير أن هذه الوسائل تعجز عموماً عن تقديم الوقت أو المسافة الملائمة، لهذا تلجأ المنظمات البيئية أحياناً إلى نشر كتب خاصة بها، أو نشر صحف أسبوعية أو تداول نشرات توزع من بيت إلى بيت أو عقد لقاءات على قارعة الطريق، وهذا ما يسمى بالصحافة الهامشية أو الصحافة البديلة التي تتيح التعبير عن اتجاهات وأفكار مستحدثة.

المطلب الثاني

التوعية الدينية والأخلاقية

إن أساس ظهور المنظمات غير الحكومية، كان عبارة عن مجتمعات مختلفة تقوم على أساس ديني. إذن، فالوعي الديني كان العامل الأول والأساس وكان هدفاً شاملاً لأوجه الخير، فأطلق على هذا الجيل، جيل المنظمات الخيرية، فهذا الهدف الذي يسبق البداية والنهاية ويجب ألا تحيد عنه أبداً.

ولقد أكدت المبادئ الإسلامية على حماية العناصر الأساسية في البيئة والمحافظة عليها لخير الإنسان، فأمر الإسلام بالغرس، وإحياء الأرض الموات وعدم قطع أو حرق الأشجار في حالة الحرب، وعدم التبذير، وشدد على قواعد النظافة وأمر بالحرص عليها، ونهى عن كل ما يسبب إيذاء النفس أو الآخرين، ومنه فإن حماية الإنسان وصيانة نفسه وماله ومصلحه واجب وفقاً للقاعدة الفقهية التي تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).^(١)

(١) بدرية عبد الله العوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي، مجلة القانون، العدد ٢، الكويت، ١٩٥٨، ص ٤٦.

فضلا عن ذلك، فإن سياسات حماية البيئة لن تنجح في توقيف أو إزالة تدهور البيئة إذا لم يتغير تصورنا للمكانة التي يجب أن يحتلها الإنسان في بيئته، إن التلوث البيئي الخطير هو ربما تلوث الروح كذلك فمن الضروري التحلي بمبادئ الأخلاق التي تهتم بالبيئة. ويظهر مما سبق أن صياغة أخلاقية بيئية منسجمة والتحلي بآداب جديدة في التعامل مع البيئة يعتبر أمرا ضروريا لتفادي تدهور البيئة.

المطلب الثالث

دور العلماء والبحث العلمي

تسعى المنظمات غير الحكومية البيئية بالتعاون مع كثير من الهيئات المهمة بنفس المجال، إلى العمل على تطوير الأبحاث في المجالات التي تكون فيها المعلومات ناقصة، والمساعدة في المعلومات حول العلاقة بين الملوثات البيئية وصحة الإنسان.

إن تقارير العلماء وأجهزة الرقابة والبحث العلمي محليا وعالميا، كلها تؤكد أن كل شئ من حولنا أصبح ملوثا بطريقة مخيفة سواء الهواء أم الماء أم الأرض أم الغذاء، وبين طيات تلك الأبحاث العلمية توجد المقترحات والتوصيات والحلول لمشاكل التلوث المختلفة، فيجب على أجهزة الدولة الاستفادة بما ورد في هذه الأبحاث العلمية من مقترحات مفيدة تؤدي إلى المنع أو الحد من ظاهرة التلوث.

كما تقيم المنظمات غير الحكومية مراكز تربوية وتعليمية، وأنشأت معاهد متخصصة في مجال علوم البيئة، وأصبحت تحت على إدراج مادة التربية البيئية بصفة مستقلة في برامجها التعليمية الرسمية وتزويد العلماء والباحثين بالوسائل الضرورية التي يتطلبها البحث العلمي، ومن جهة أخرى تقدم المنظمات غير الحكومية الدعم المالي والمعنوي لهذه المراكز وتنتشر نتائج أبحاث العلماء والتنويه بأهميتها في إنقاذ البيئة من الخطر.^(١)

(1) <http://vgn.e/dme/environnement>.

المبحث الثانى

مساهمة المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة

أصبحت المنظمات غير الحكومية ذات وعى واحترافية تمكنها من التحليل^(١) والتفكير والاقتراح والمشاركة فى المؤتمرات الكبرى الخاصة بحماية البيئة على المستوى المحلى للدول أو على المستوى العالمى، بل واقتحمت المجال الدولى للبيئة، مثل منظمة السلام الأخضر "و الصندوق الدولى للطبيعة" وأصدقاء الأرض".

وغيرها من المنظمات غير الحكومية التى تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وقد أقامت بعض المنظمات الاقتصادية الدولية بإنشاء منظمات غير حكومية مثل المركز العالمى للتجارة والتنمية المستدامة يقوم بتنسيق تبادل المعلومات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمة التجارة العالمية.^(٢)

وفى أفريقيا صارت مواقف المنظمات غير الحكومية أكثر دقة عما كانت عليه من قبل فقد خرج من رفضا العولمة والتلوث إلى ايجاد الحلول واقتراح بعض التسويات، والدفاع عن المبادئ الأخلاقية التى يترتب عليها حل المشكلات على المستوى الدولى.

وتتشترك كثير من المنظمات غير الحكومية فى مساعدة المحميات الرسمية فى الدول من حيث اتخاذ القرارات التى من شأنها أن تقوم بتنمية مستدامة مع الموضوع فى الحسبان الأطر السلمية للبيئة حيث يكون هناك توازن فيما بين المصلحة العامة التى تتطلبها التنمية وبين الحفاظ على البيئة فى اطارها الأمثل.

(١) ميلود موسعى. المنظمات غير الحكومية ودورها فى حماية البيئة دار الخلدونية.

(٢) يراجع صباح العشماوى - المسئولية الدولية عن حماية البيئة ط. الأولى دار الخلدونية الجزائر

المبحث الثالث

المساهمة في تطوير القانون الدولي للبيئة

نظرا للمخاطر التي تعرضت لها البيئة بسبب التقدم الصناعي والتكنولوجى فان الدول تضع نصب عينيها التعاون مع المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية حتى يمكنها وضع حد للتدهور البيئى وذلك من خلال تطوير القانون الدولي للبيئة.^(١)

ويهدف القانون الدولي للبيئة حماية المحيط الحيوى من أى تدهور أو ضرر من شأنه أن بعض وظائفه الحالية والمستقبلية للضرر.

وقد ساهمت المنظمات الغير حكومية فى تطوير القانون الدولي للبيئة فى وقت السلم، فنظرا للتطور التكنولوجى والعلمى وكثرة الأبحاث والتجارب جعلت البيئة معرضة لانتهاكات خطيرة ومدمرة كالتجارب النووية والكيمياوية، تسريب البترول والغازات فى المياه، وما تخلفه الآلات الصناعية وقد برز دور المنظمات غير الحكومية فى مؤتمر الأمم المتحدة بستوكهولم الذى عنى بالتنمية البشرية ١٩٧٢م حيث أعلن أن حماية البيئة وتحسينها قضية رئيسية وهى احدى مطالب الشعوب وعلى الحكومات أن تتحمل بهذا الواجب وقد أكدت كثير من الدراسات على الدور الذى تقوم به المنظمات غير الحكومية فى تعزيز النهوض بالقانون الدولي للبيئة.

ولم يقتصر الأمر على تطوير قواعد القانون الدولي للبيئة فى وقت السلم فقط بل تخطى ذلك ليكون كذلك فى وقت الحرب حيث يكشف

(١) "يقصد بالقانون البيئى بأنه"مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التى يعيش فيها الانسان والكائنات الأخرى التى يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم".

الواقع كل يوم نزاع وحرب واحدة تلو الأخرى وهنا يمكن أن يتم تجربة الأسلحة الحديثة والضارة بالبيئة دون النظر إلى ما يضر بالبيئة وسلامتها أو التأثير عليها وعلى البشر.

وفى هذا الشأن فإنه يجب أن:

يكون هناك تطوير لقواعد القانون الدولى بما يتناسب مع ما يستجد للحفاظ على البيئة وحمايتها.

كما يجب اعتبار المنزهات والمواقع والمخزون الاحتياطى من الموارد الطبيعية ذات الأهمية البيئية مناطق منزوعة السلاح.

كما أنه يجب أن يتضمن أى مشروع قانونى لفض النزاعات المسلحة على جانب حماية البيئة.

كما أن المحميات الموجهة ضد البيئة يجب أن تعد مخالفة دولية وجريمة يعاقب مرتكبها.

امكانية تطبيق التدابير الاحتياطية فى هذا الشأن والحفاظ على سلامة البيئة من التلوث الذى ينتج عن النزاعات المسلحة.^(١)

(١) ينظر/ الطاهر يوجلان حماية البيئة ومن النزاع المسلم - اسهامات جزائرية حول القانون الدولى الانسانى ط الأولى - المنحة الدولية للصليب الأحمر ٢٠٠٨م ص ١٢٣ - ١٣٢.

الفصل الثاني

حماية البيئة في القانون والاتفاقيات والمنظمات الدولية

المبحث الأول

حماية البيئة في القوانين المحلية

أدى انتشار التلوث في مناطق عديدة من العالم وظهور آثاره الضارة علي المناخ وقد تأثر الإنسان بطريقة مباشرة مما أدى إلي تنامي الاهتمام بالبيئة وأصبحت القوي المدنية تقوم بالضغط علي دولها حتي تتبني هذا الأمر وهو القيام بتشريعات خاصة بالبيئة إذ أن التشريعات التي تهتم بالبيئة لم تكن كافية وكانت نصوصاً متفرقة في بعض القوانين المتناثرة ولكن ولأهمية هذا الموضوع فإن الدول عزفت علي أن تقوم بتجميع شتات هذه المنثورات وجعلها في صيغة وقالب واحد تحت مسمي قانون البيئة وهذا الأمر قد سبقت إليه الدول المتقدمة وتبعتها دول العالم الثالث علي خطي متأنية^(١).

وقد كانت مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التي قامت بهذا الشأن ولاقت الفكرة اهتماماً كبيراً حيث واجه المشرع المصري في كثير من التشريعات مشكلات ذات أبعاد بيئية مختلفة وقد أصدرت كثيراً من التشريعات والقوانين ومنها^(٢).

(١) د/ السيد المراكبي - المحاسبة القانونية من التلوث د/بدرية العوضي - ٢٠١٠م ص ٥٥ وما بعدها.

(٢) د/ممدوح سلامه موسي - التشريعات البيئية - مجلة أسبوط لدراسات البيئية العدد ٣٤ لسنة ٢٠١٠م.

قانون العقوبات المصري ففي بعض مواده نص على ما مفاده: أن من يقوم باقتلاع الأشجار في الأماكن العامة أو الشوارع أو المنتزهات.... الخ يعاقب بالحبس والغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه مصري.^(١) وكذلك كل من يقطع أو يتلف المزروعات أو النباتات.... الخ تكون عقوبته الحبس مع الشغل^(٢).

كما أنه قد قرر عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز ١٠٠ جنيه مصري لكل من يقوم بإلقاء أشياء تلوث الطرقات وتضرر بالمارة^(٣) وقد حذر القانون كذلك من إلقاء الأشياء الصلبة كالأحجار وغيرها علي السيارات أو بيوت أو مباني أو بساتين ملك للغير وكذلك منع إلقاء أي مخلفات في مياه نهر النيل.... الخ وقد أقر عقوبة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه علي من يقوم بالأعمال السابقة^(٤).

وقد صدرت عدة تشريعات أخرى منها القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٩م لتنظيم استعمال مكبرات الصوت والقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٥٠م بشأن الألبان ومنتجاتها وقد صدرت عدة تشريعات أخرى تنظم الإعلانات والتشريعات الخاصة باستخدام الوقود والفحم والبتترول والخاصة بشأن الصناعة والإشعاعات والكوارث البحرية والخاصة بمنشآت قطاع الكهرباء والمنشآت الصناعية والضوضاء.

(١) راجع مادة ١٦٢ عقوبات.

(٢) راجع المادة ٣٦٧ عقوبات.

(٣) راجع مادة ٣٧٧ عقوبات.

(٤) راجع مادة ٣٧٨ عقوبات.

والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م الخاص بحماية نهر النيل وفروعه والتشريع الخاص بحماية المحميات الطبيعية.

وقد صدر بمصر قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م ويرى العديد من المهتمين بهذا الشأن من الباحثين أن صدور هذا القانون قد تأخر كثيراً حيث أن حالة تلوث البيئة في مصر ازدادت سوء وكانت تحتاج إلى قانون وتشريع بضبط هذا الأمر وينظمه ويحافظ على البيئة كما أن الدستور المصري لسنة ١٩٧١م والمعدل في ٢٠٠٧م وكذلك دستور ٢٠٢١م ودستور ٢٠١٤م.

لم ينص دستور ١٩٧١م على نص يقرر الحق في بيئة سليمة وحتى جاء تعديل ٢٠٠٧م حيث تضمن مادة خاصة بالبيئة (حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة (م ٥٩).

وقد ورد في دستور ٢٠١٢م "أن لكل شخص الحق في بيئة صحيحة سليمة وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها (م ٦٣) ونجد هنا تطوراً من حيث حق كل شخص في بيئة سليمة وصحية وهذا يعد من حقوق الإنسان المصري التي أقرها الدستور كما أنه جعل إلزاماً على الدولة من منطلق مسؤولياتها أن تقوم بحماية البيئة.

وقد ورد في دستور ٢٠١٤م مجموعة من النصوص المتفرقة التي نص فيها على الرفق بالحيوان (م ٤٥) ومدي شمولية العلاقة بين الإنسان والبيئة وربطه بين المحافظة على الرقعة الزراعية وسكان الريف (م ٢٩)

وعلي المحافظة علي الثروة السمكية (م ٣٠) وحث علي الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة .

من هذه النصوص سابقة الذكر نري أن الدساتير المصرية وما جري عليها من تعديل كانت تولي اهتماماً للبيئة الحماية لها وأ، كانت هذه النصوص قليلة الإلمام أنها تعد ذات قيمة كبيرة حيث أنها تتبع التشريع .
الحاكم لغيره من التشريعات الأدنى منه حيث التدرج الهرمي بين الدستور وكافة التشريعات الأخرى التي تصور في إطار الدستور ومحتواه.

والملاحظ أن الإهتمام بالبيئة وحمايتها في مصر والمنطقة العربية قد بدأ من قبل الحكومات وليس من قبل المنظمات المدنية غير الحكومية عكس ما حدث في الدول الأوروبية.

ويري كثير من الباحثين في مجال البيئة أن تكون التشريعات مرنة لكي تلائم التطور السريع وإيجاد معايير علمية ودقيقة لتحديد المخالفات البيئية وعدم ازدواج المؤسسات البيئية حتي تقلل من التداخل والتنازع بينها مع تعديل التشريعات البيئية علي فترات متقاربة نسبياً إن لزم الأمر وأن يتم تفريد العقوبات لتلائم وقوة الردع المطلوبة لحماية البيئة.^(١)

وهناك عدة تشريعات تهتم وتعني وترتبط بحماية البيئة من التلوث ومنها:-

(١) د/ السيد المراكبي - مرجع سابق.

١- القانون المدني:-

وأن كان هذا القانون يحكم العلاقات الخاصة بالأفراد كالملكية والميراث وغيرها إلا أن القانون المدني يساهم في المحافظة علي البيئة من حيث بيان أساس المسؤولية المدنية والتعويض من الأضرار البيئية وهناك مجموعة من قواعد القانون المدني التي يمكن أعمالها في مجال حماية البيئة منها "مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق وعدم التعسف في استخدام الحق.... وغير ذلك.

كما أنه في إطار توفير الحماية المدنية للبيئة يتخذ جزاء مدنياً بأشكال متعددة وتهدف إلي إزالة أثر المخالفة البيئية فقد تتمثل في البطلان وقد تتمثل في إزالة الأثر وقد تتمثل في التعويض فإذا كان العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو كان محل العقد من الأشياء المحظورة تداولها كالمبيدات والمواد المشعة كان البطلان هو مصيره.^(١)

وقد يكون الجزاء الإزالة مثل إزالة القمامة أو المخلفات الصلبة أو تحمل التكاليف التي توجب الإزالة.

فإذا تعذر إزالة الضرر أو محو أثر المخالفة القانونية كان التعويض هو الجزاء المدني في هذا الشأن.^(٢)

٢- القانون الجنائي:-

ويلعب القانون الجنائي دوراً هاماً في حماية البيئة وذلك حيث يقوم بتجريم الأفعال السلبية والإيجابية الضارة بالبيئة ولما كان الضرر بالغاً في

(١) د/ماجد راغب الحلو - مرجع سابق ١٣٨.

(٢) د/ماجد راغب الحلو - قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة - دار الجامعة الجديدة للنشر - الاسكندرية ٢٠٠٤م.

حق مجموع الأفراد من جراء الاعتداء علي البيئة فإنه قد اهتم القانون الجنائي بالبيئة^(١)

ويعني القانون الجنائي ماهية الجريمة البيئية وتحديد أركانها ونوعها وطبيعتها وموضوع ومحل الجريمة الجنائية والحق المعتدي عليه والمسئول عن جرائم التعدي علي البيئة سواء كان شخصاً طبيعياً أم كان شخصاً اعتبارياً.

وإن كانت النصوص الموجودة في القانون الجنائي نصوصاً متفرقة مبعثرة وهي لا تفي بالغرض منها إذ أنها في حلها لا تخرج عن عقوبات مالية متمثلة في الغرامة التي لا تتناسب مع حجم الضرر الناتج عن التلوث.^(٢)

وكذلك لا يوجد بالقانون الجنائي نصوصاً لكل حالات تلوث البيئة وإيجاد عقوبة لها.

٣- القانون الإداري:-

ويعد القانون الإداري من أكثر القوانين الداخلية التي اهتمت بالبيئة حيث أن القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة حيث تقوم ببحث مشكلات البيئة وإيجاد الحلول لهذه الأضرار ومواجهتها بالتدخل والحل.

(١) د/ عبد الكريم سلامة - قانون حماية البيئة - دراسة تأصيلية في الانظمة الوطنية والاتفاقية ص ٢٧.

(٢) راجع د/ماجد راغب الحلو- مرجع سابق - د/عبد الله جاد الرب - حماية البيئة مرجع سابق.

كما أنها تقوم بالوقاية حيث تقوم بعمل الأبحاث اللازمة والخطط البعيدة والقصيرة الأجل لحماية البيئة وتعد الدورات المختلفة وتقترح إصدار القوانين التي تساعد علي المحافظة علي البيئة من التلوث.^(١) وتقوم بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية البيئة من التلوث وذلك نظراً لأن الدور التنفيذي من الاختصاصات الأصلية للإدارة وتقوم بالمتابعة والتفتيش والرقابة وضبط المخالفات وذلك لتوافر العنصر البشري والإمكانيات المادية التي تساعد علي القيام بمثل هذه الأعمال وهي التي تملك وضع معايير معينة يحظر تجاوزها بالنسبة للملوثات وكذلك تصدر التراخيص اللازمة للتعامل مع عناصر البيئة كما أن الإدارة بما لها من سلطة تقوم بالتنفيذ المباشر كاتخاذ التدابير اللازمة بغلق محل النشاط الملوث وعلاجات النفايات الضارة والملوثة^(٢).

ومما سبق يمكن القول بأن التشريعات المحلية تولي البيئة اهتماماً كبيراً سواء ذلك من خلال النصوص الواردة في التشريعات المحلية المختلفة كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو القانون الإداري بل أن الدول محلياً قد اهتمت أن تجمع شتات ما تفرق من قرارات أو نصوص في قالب واحد واسمته قانون البيئة حتي يكون خاصاً بهذا الشأن وهذا يدل دلالة واضحة أن موضوع حماية البيئة من التلوث من الموضوعات التي تهتم بها المجتمعات أفراداً ومؤسسات والمؤسسات هي المنوطة بتنظيمها و الحد من الأضرار التي تنتج عن الاستخدامات السيئة للبيئة أو التأثير فيها الذي يغير طبيعتها ويجعلها مصدراً للضرر ولا يقف الأمر عند هذا

(١) د/ عبد الكريم سلامة - قانون حماية البيئة - مرجع سابق ص ٣٠.

(٢) د/ عبد الكريم سلامة - مرجع سابق ص ٣١.

الحد فقد عمدت بعض الدول ومنها مصر إلى جعل هذا الأمر منصوباً عليه في دستورها ذلك يظهر مدي أهمية المحافظة علي البيئة وحمايتها حماية البيئة من التلوث في إطار الاتفاقيات الدولية يعتمد القانون الدولي لحماية البيئة علي عدة مصادر أهمها الاتفاقيات الدولية حيث وأن أغلب المشكلات البيئية تحتاج إلي الجهود الدولية لحل مثل هذه المشكلات التي تنتج عن الملوثات والأشياء التي تخل بالنظام البيئي وتتخذ الاتفاقيات الدولية في هذا المجال مجموعة من النصوص التي تعمل علي حماية البيئة بصفة عامة وحماية البيئة البرية وكذلك البحرية وتشمل مسئولية الدول عن حمايتها للبيئة وعدم الإخلال بعناصرها وضمان سلامتها وسوف نتناول هذا الجانب علي النحو التالي:-

المبحث الثاني

حماية البيئة من التلوث في الاتفاقيات الدولية على المستوى الدولي

المطلب الأول

الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية^(١)

تعد اتفاقية ١٩٥٤م الخاصة بوقاية البحار من التلوث بزيوت البترول والتي عقدت في لندن وقد تلتها اتفاقيات عديدة قد حدت موضوعات مختلفة في مجال حماية البيئة من التلوث.

وقد وجدت عدة تعديلات علي هذه الاتفاقية بناء علي اقتراحات من المنظمة البحرية الدولية والهدف الأساسي لهذه المنظمة هو مكافحة التلوث البحري بزيوت البترول وقد وضعت هذه الاتفاقية قواعد موضوعية

(١) د/محمد مصطفى يونس - حماية البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي العام- دار

النهضة العربية القاهرة ١٩٩٦ ص ١٣.

بخصوص تفريغ البترول في مياه البحر وشروطه وأي مخالفة لهذه القواعد يجعل الأمر غير مشروع ومحظور ويعد جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون الدولي التي وقع عليها التفريغ م ٣٦ من الاتفاقية أو يتم المعاقبة عليها من قبل دولة العلم^(١).

اتفاقيات جنيف لقانون البحار عام ١٩٥٨م^(٢):

عقدت منظمة الأمم المتحدة المؤتمر الدولي الأول لمناقشة قانون البحار في جنيف عام ١٩٥٨م وقد أسفر هذا المؤتمر عن إبرام أربع اتفاقيات دولية هي:-

- اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار والتي دخلت دور النفاذ في ٣٠ سبتمبر ١٩٦٢م
- اتفاقية جنيف للامتداد القاري والتي دخلت دور النفاذ في ١٠ يوليو ١٩٦٤م
- اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة والتي أصبحت نافذة في ١٠ سبتمبر ١٩٦٤م
- اتفاقية جنيف الخاصة بالصيد والمحافظة علي الموارد الحية في أعالي البحار والتي دخلت دور النفاذ في ٣٠ سبتمبر ١٩٦٢م

(١) راجع د/ أحمد عبد الكريم سلامة - قانون حماية البيئة - ط الأولي ١٩٩٧م ص ٩٨.

(٢) راجع د/ مصطفى محمود عفيفي وآخرون - قانون حماية البيئة - الجزء الخاص بالدكتور/

رياض صالح عبد الحافظ - مرجع سابق ص ٢٢٥ وما بعدها.

وقد أُرست هذه الاتفاقيات الأربع القواعد التقليدية لقانون البحار لأنها كانت بقصد تقنين القانون الدولي البحري أكثر منها بقصد حماية البيئة البحرية وقد أدرك المؤتمر أن منطقة أعالي البحار هي أكثر المناطق تعرضاً للتلوث النووي وذلك باعتبارها المناطق الحرة التي لا تخضع لسيادة أية دولة وتلجأ الدول المتقدمة تكنولوجياً إلى إجراء تجاربها النووية أو تصريف مخلفاتها المشعة فيها^(١).

لذلك كانت المواجهة ضرورية حيث قررت المادة ٢٤ من اتفاقية أعالي البحار أنه علي الدول المتعاهدة إصدار لوائح للسفن لمنع التلوث البحري الناتج عن تفريغ المواد البترولية والسفن وأنابيب البترول وتضمن نص المادة (٢٥) من ذات الاتفاقية إجراءات منع التلوث الإشعاعي والتلوث الناتج عن المواد الضارة الأخرى

اتفاقيات بروكسيل عام ١٩٦٩م^(٢):-

لقد دعت المنظمة البحرية الدولية إلي عقد مؤتمر دولي في بروكسل في أعقاب غرق ناقلة البترول الليبيرية توري كانيوم أمام شواطئ المملكة المتحدة في يوليو ١٩٦٧م في الفترة من العاشر إلي العشرين من نوفمبر ١٩٦٩م لتدارك عيوب اتفاقية لندن عام ١٩٥٤م وذلك بسبب عدم كفايتها لمواجهة حالات التلوث الناتج عن كوارث السفن

(١) راجع د/حمدي عطيه مصطفى - حماية البيئة النظام القانوني الوضعي والإسلامي دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي ٢٠١٥م ص ١٩٣ وما بعدها.

(٢) راجع د/ مصطفى محمود عفيفي وآخرون - قانون حماية البيئة - الجزء الخاص بالدكتور/ رياض صالح عبد الحافظ - مرجع سابق ص ٢٢٧ وما بعدها د/ محمد سامي عبد الحميد وآخرون القانون الدولي العام مرجع سابق ص ٦٦٥.

في أعالي البحار ولوضع القواعد القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة التلوث البحري.

ولقد أسفر هذا المؤتمر عن إقرار اتفاقيتين:-

الأولي: هي الاتفاقية الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناتجة عن التلوث بالنفط "بروكسل ١٩٦٩م".

ولقد عقدت هذه الاتفاقية في ١٩ نوفمبر ١٩٦٩م ودخلت دور النفاذ في السادس من مايو ١٩٧٥م وتتعلق بالتدخل في أعالي البحار في الحالات التي ينتج عنها أو يتحمل أو ينتج عنها التلوث البترولي.

وقد منحت هذه الاتفاقية الدول الساحلية سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية في أعالي البحار التي ينتج عنها تلوث البيئة البحرية بالبترول والذي يمتد أثره إلى سواحل هذه الدولة.

وطبقا لأحكام الاتفاقية تلتزم الدول بإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بالعقوبات المفروضة للمخالفات (الفقرة الثالثة من المادة السادسة) ويشترط ألا تقل العقوبات المفروضة من جانب أية دولة في حالة التفريغ غير القانوني للبترول أو مخلوطة من السفن خارج البحر الإقليمي لتلك الدولة عن مثيلتها في البحر الإقليمي.

أما الاتفاقية الثانية: فهي الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت "بروكسل ١٩٦٩م".

وقد عقدت هذه الاتفاقية في ١٩٦٩م وأصبحت سارية المفعول في التاسع من يونيو ١٩٧٥م وتهدف إلى توفير التعويض الملائم للأشخاص المصابين بضرر ناتج عن تلوث البحار بزيوت البترول والذي ينتج عن

تسرب أو تفريغ البترول من السفن البحرية علي أن تقع المسؤولية هنا وفقا لأحكام الاتفاقية علي مالك السفينة المتسببة في الضرر وهو مسؤولية مطلقة بمعنى أنها مسؤولية موضوعية لا يشترط فيها إثبات ركن الخطأ بل يتحقق هذا الأخير بمجرد حدوث الضرر كما تنص الاتفاقية علي المسؤولية التضامنية للملاك في حالة تسبب سفينتان أو أكثر في حدوث الضرر.

وقد انعقد مؤتمر دولي بروكسل في الفترة من ٢٩ نوفمبر إلي ١٨ ديسمبر عام ١٩٧١م وأسفر عن توقيع الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق للتعويض عن الضرر الناتج عن التلوث بالنفط وأصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول في السادس عشر من أكتوبر ١٩٧٦م. وتهدف هذه الاتفاقية إلي استخدام حصيلة هذا الصندوق من أجل تغطية التكاليف الخاصة بتنظيف وإزالة التلوث البترولي والتعويض عنه^(١) وهناك بعض الاتفاقيات البحرية الأخرى منها:-

معاهدة منطقة القطب الجنوبي التي عقدت في عام ١٩٥٩م:

لقد عقدت معاهدة القطب الجنوبي في واشنطن في شهر كانون الأول عام ١٩٥٩م ودخلت حيز النفاذ في حزيران ١٩٦١م وقد حظرت كافة النشاطات العسكرية بما في ذلك إجراء التجارب علي جميع الأسلحة في تلك المنطقة واعتبارها مخصصة لأغراض البحث العلمي السلمية فقط.

(١) راجع د/ مصطفى محمود عفيفي وآخرون قانون حماية البيئة الجزء الخاص بالدكتور/

رياض صالح عبد الحافظ مرجع سابق ص ٢٢٩.

اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء نفايات ومواد أخرى المبرمة عام ١٩٧٢م:

لقد عقدت اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء الفضلات من السفن والطائرات في حزيران عام ١٩٧٢م في "أوسلو" ودخلت حيز النفاذ في آذار عام ١٩٨٢م وقد حثت الاتفاقية الدول الأعضاء فيها علي التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية الأخرى ذات العلاقة لمراقبة انتشار المواد التي تؤدي إلي تلويث البحار والعمل علي التقليل من الأضرار المحتملة التي تلحق بالإنسان أو بالحياة البحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها^(١)

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تسبب فيه السفن - لندن سنة ١٩٧٣م^(٢):

لقد تبين للمنظمة البحرية الدولية أن اتفاقية سنة ١٩٥٤م وما لحقها من تعديلات لم تعد كافية لمواجهة التلوث البحري بسبب زيادة كميات النفط التي يتم نقلها عبر البحار ولتطوير مفهوم حماية البيئة البحرية سواء من الناحية الفنية والقانونية يضاف إلي ذلك أن الاتفاقية المذكورة قد ركزت علي التلوث الناتج من النفط مع إغفال مصادر التلوث الأخرى التي تتسبب فيها السفن ولهذا دعت المنظمة إلي مؤتمر عقد في لندن في الفترة من ٨ أكتوبر سنة ١٩٧٣م إلي ٢ نوفمبر من نفس العام ولقد أسفر

(١) انظر سجل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأخرى في ميدان البيئة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مرجع سابق ص ١٤٤-١٤٥.

(٢) د/ عبد العزيز مخيمر عبد الهادي دور المنظمات الدولية في حماية البيئة مرجع سابق ذكره ص ١٣٦ وما بعدها.

هذا المؤتمر عن عقد اتفاقية جديدة لمنع التلوث البحري الذي تسبب فيه السفن وتسري الاتفاقية علي كل أنواع التلوث سواء كان سببه النفط أو غيره من المواد الضارة كما تسري علي كل السفن من أي نوع سواء كانت ناقلات أو غيرها ولهذا فإن هذه الاتفاقية تعد أكثر شمولاً من اتفاقية سنة ١٩٥٤م

اتفاقية برشلونة المتعلقة بحماية البحر المتوسط من التلوث لعام ١٩٧٦م:

دعت الأمم المتحدة إلي عقد مؤتمر دولي بمدينة برشلونة في إسبانيا في ٢ نوفمبر ١٩٧٦م وذلك لمناقشة وسائل حمايته ضد التلوث وقد انتهى المؤتمر إلي إبرام اتفاقية تهدف إلي.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة عام ١٩٨٢:

لقد أفردت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة عام ١٩٨٢م الجزء الثاني عشر منها المادتين ١٩٢-٢٣٧ لموضوع حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وقد تضمنت المادة ١٩٢ منهما علي المبدأ العام في هذا الخصوص بتقريرها أن "الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وهو التزام عام ينصرف إلي الدول الساحلية كافة وغير الساحلية ويعطي مداه جميع المساحات البحرية الخاضعة للولاية الإقليمية للدول الساحلية وغير الخاضعة لها" كما أقرت المادة ١٩٣ هذا الالتزام بالحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية حيث قررت: للدول حق سيادي في استغلال مواردها الطبيعية عملاً بسياساتها البيئية وفقاً لالتزامها بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها" الأمر الذي يستفاد منه أن الدولة في

سعيها نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية من وراء استغلال الموارد الطبيعية عليها أن تراعي التزامها باحترام الصالح الجماعي الدولي في حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وبالعكس ذلك يعتبر تصرفها خروجاً على قواعد القانون الدولي يرتب علي عاتقها المسؤولية الدولية.

كما قررت المادة ٢/١٩٤ أن: تتخذ الدول جميعها ما يلزم من التدابير لتضمن أن تجري الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها بحيث لا تؤدي إلى إلحاق ضرر عن طريق التلوث بدول أخرى وبيئتها وأن لا تنتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها إلى خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقاً سيادية وفقاً لهذه الاتفاقية.

وتعد هذه الاتفاقية هي عمدة الاتفاقيات البحرية من حيث تحديد المسافات الخاصة بالبحر الإقليمي والمناطق الاقتصادية وأعالي البحار كما أنها اهتمت كثيراً بالمحافظة على البيئة البحرية بكل مشتملاتها.

المطلب الثاني

اتفاقيات حماية البيئة الهوائية من التلوث

وضعت منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمعنية بالبيئة العديد من الاتفاقيات لحماية البيئة الهوائية منها: الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها المركبات الفضائية أو الأجزاء المكونة لها بتاريخ ٢٩/ مارس/ ١٩٧٢ الخاصة بمسؤولية الدولة المطلقة عن الأضرار التي يسببها إطلاق المركبات الفضائية علي سطح الأرض أو الطائرات أثناء تحليقها وكذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة باستغلال الطاقة النووية ١٩٦٠م والتي تهدف إلى منع تلوث الهواء

بالملوثات النووية واتفاقية جنيف الخاصة بحماية الهواء من التلوث والضوضاء والاهتزازات سنة ١٩٧٧م^(١).

وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف جميعها إلى منع تلوث البيئة الهوائية وتحمل الدول المسؤولية الدولية عند عدم اتخاذها الإجراءات القانونية والحيطية والحذر من تلوث البيئة ومن هذه الاتفاقيات : اتفاقية ثميناء لحماية طبقة الأوزون سنة ١٩٨٥م واتفاقية ثميناء الخاصة بالمساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي سنة ١٩٨٦م^(٢).

اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود:

لقد وقعت هذه الاتفاقية في ١٣ نوفمبر سنة ١٩٧٩م في نطاق اللجنة الاقتصادية الأوروبية ودخلت حيز التنفيذ في ١٦ مارس ١٩٨٣م وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية الإنسان والبيئة المحيطة به من تلوث الهواء واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد بأقصى قدر ممكن من تلوث الهواء وتقليله تدريجياً ثم منعه بما في ذلك التلوث بعيد المدى للهواء الذي يعبر الحدود ويتسبب في تلويث بيئات الدول الأخرى.

الاتفاقية الدولية التي تحكم نشاطات الدول على القمر والأجرام السماوية:

لقد أبرمت الاتفاقية التي تحكم نشاطات الدول على القمر والأجرام السماوية الأخرى المبرمة عام ١٩٧٩م وقد أشارت إلى الاحتياطات

(١) سجل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأخرى في ميدان البيئة برنامج الأمم المتحدة للبيئة نيروبي آيار ١٩٩١م.

(٢) د/هالة صلاح ياسين الحديثي المسؤولية الناجمة عن تلويث البيئة جهينة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية عمان ٢٠٠٣ ص ٨٧.

الواجب اتخاذها من قبل الدول التي تقوم بتجارب استكشاف القمر وذلك لمنع الإخلال بالتوازن البيئي فيه سواء كان ذلك عن طريق إدخال تغييرات غير ملائمة لمثل تلك البيئة وتلويثها أو بواسطة المواد التي يتم إحضارها من الأرض أو غيرها.

اتفاقية "فيننا" الخاصة بحماية طبقة الأوزون وبروتوكول "مونتريال" الخاص بالواد التي تعمل علي تآكل طبقة الأوزون:

تم التصديق علي هذه الاتفاقية في ٢٢ مارس عام ١٩٨٥م بدون الاتفاق علي إجراءات ضبط محددة ولقد كان الهدف منها دعم التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون العليا من الآثار الضارة لأنشطة الإنسان المختلفة لذا فهي تقدم إطار عمل يمكن من خلاله تبادل البيانات فيما يتعلق بالأمور الخاصة بطبقة الأوزون وتقدم أيضاً أساساً لتحديد إطار عمل قانوني بروتوكول مونتريال والذي تم التصديق عليه في ١٦ سبتمبر عام ١٩٨٧م وتم تعديله منذ ذلك الحين عدة مرات لكي يتسع مجال عمله وللتأكيد عليه والهدف منه هو حماية طبقة الأوزون بالتقليل والتخلص من الانبعاثات الكونية البشرية للمواد التي تؤدي إلي تآكل طبقة الأوزون.

وقد وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعروف باليونيب (UNEP) فرضاً في المبدأ رقم (١٣) من إعلان ريو لعام ١٩٩٢م ويقضي بوضع الدول تشريعات وطنية بشأن المساءلة والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث والأضرار الأخرى التي تلحق بالبيئة ومن الاتفاقيات المهمة بهذا الصدد أيضاً اتفاقية موسكو بشأن حظر إجراء التجارب للأسلحة النووية

في الفضاء الخارجي لما لهذه التجارب من خطر يهدد البيئة بكوارث لا يقدر الإنسان علي تجاوزها وتسبب كوارث بيئية خطيرة^(١). ومن الاتفاقيات المهمة في هذا المجال اتفاقية التنوع البيولوجي والتي أبرمت في مدينة ريودي جانيرو واعتمدت في ١٩٩٢/٦/٥ ودخلت حيز النفاذ في ١٩٩٣/١٢/٢٩

المطلب الثالث

حماية البيئة البرية من التلوث

كانت حماية البيئة البرية مصدراً لكثير من الاتفاقيات الدولية التي تعني بحمايتها وتعدد أسباب تلوث البيئة البرية ومنها: استعمال المبيدات لمكافحة الحشرات وكذلك استعمال الأسمدة الكيماوية ومخلفات المجاري وفضلات المصانع والقمامة والنفايات المنزلية وخطر النفايات الصناعية الصلبة^(٢) والبيئة الأرضية مثلها مثل باقي أنواع البيئة معرضة للتلوث سواء نتيجة للعوامل الطبيعية مثل التعرية وزحف مياه البحر ناحية تربة الأرض أم بسبب الاستعمال الهائل للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ومخصبات الأرض التي ينتج عنها تدهور التربة وكذلك التلوث الإشعاعي الذي ينتج من اختلاط عناصر مشعة أو سقوط الأمطار المحملة بالغبار المتصاعد من الأنشطة النووية أو الأدخنة السوداء^(٣).

(١) تقرير الدورة الخاصة والعشرين لمجلس الإدارة المنتدى البيئي الوزاري العالمي البرنامج

الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دورياً نيرون ١٦-٢٠ فبراير ٢٠٠٩.

(٢) محمد محمود ذهبية علم البيئة ط ١ مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع عمان ٢٠٠٦ ص ٥٠.

(٣) انظر سجل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأخرى في ميدان البيئة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة نيروبي وثيقة ص ٥٩ وأنظر موقع وزارة البيئة المصرية.

وكذلك من هذه الاتفاقات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في ٢٢/٣/١٩٨٢م وأيضاً الاتفاقيات الدولية لحماية النباتات في روما سنة ١٩٥١م. وهناك اتفاقيات أخرى منها:

اتفاقية "روتردام" الخاصة بإجراء الموافقة المسبقة العلم علي بعض الكيماويات والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية:

لقد تم التصديق علي اتفاقية "روتردام" والخاصة بإجراء الموافقة المبدئية المسبقة العلم علي بعض الكيماويات والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية في ١٠ سبتمبر ١٩٩٨م ودخلت حيز التنفيذ في ٢٤/٢/٢٠٠٤م وتهدف الاتفاقية إلي حماية صحة الإنسان والبيئة من بعض الكيماويات الخطرة عن طريق دعم المشاركة في المسؤولية وتعاون الأطراف المختلفة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والاستخدام السليم بيئياً وذلك بتسهيل تبادل المعلومات المهمة وتقديم عملية متفق عليها لصنع القرارات الوطنية الخاصة باستيراد وتصدير هذه الكيماويات ثم توزيع هذه القرارات الوطنية علي جميع الأطراف.

اتفاقية "استكهولم" الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة POPs:

تم التصديق علي هذه الاتفاقية في ٢٢ مايو عام ٢٠٠١م ومازالت لجنة التفاوض متعددة الحكومات التي قامت بتطويرها تجتمع سنوياً للإعداد لبداية سريعة لانعقاد أول مؤتمر للأطراف بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ وهدفها العام هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة POPs.

المبحث الثاني

الاتفاقيات الإقليمية لحماية البيئة من التلوث

تؤدي الاتفاقيات الإقليمية دوراً مهماً في حماية البيئة (البرية والبحرية والهوائية) وتعد من المصادر الرئيسية في التشريع الدولي وقد صدر العديد من الاتفاقيات الإقليمية لحماية البيئة من التلوث ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حماية البيئة الموقعة في ١٩ فبراير ١٩٧٤م لحماية البيئة في الدول الاسكندنافية (السويد - النرويج - الدنمارك - فنلندا) وتعد من أهم الاتفاقيات التي أبرمت لحماية البيئة كما تعد أنموذجاً يجب أن تحذو الدول الأخرى حذوها في مجال حماية البيئة فهذه الدول قطعت شوطاً كبيراً في الاهتمام بجودة البيئة ونوعيتها^(١) وتتص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية علي أنه إذا تأثر أي شخص أو إذا كان من الممكن أن يتأثر بأضرار تحدثها الأنشطة التي تجري في دولة أخرى يمكنه الادعاء أمام المحكمة أو الجهة الإدارية المختصة بهذه الدولة لبحث ما إذا كانت هذه الأنشطة يمكن قبولها أو لا وفي حال قبولها تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر المحتمل وكذلك الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن التلوث النفطي عن استكشاف الموارد المعدنية لقاع البحار وتهدف هذه الاتفاقية إلي ضمان التعويض الكافي لضحايا ضرر التلوث الناجم عن أنشطة استكشاف الموارد المعدنية لقاع البحر وذلك بواسطة اعتماد قواعد وإجراءات محددة لتحديد المسائل المتعلقة بالمسؤولية وتوفير هذا التعويض^(٢).

(١) د/ عبد العزيز مخيمر دور المنظمات الدولية في حماية البيئة دار النهضة العربية ١٩٨٦ ص ٤٧.

(٢) د/ عبد الله بن حمدان التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة مجلة الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز العدد ١ - ٢٠٠٩ ص ٦٨.

ومن الاتفاقيات الإقليمية المهمة في موضوع حماية البيئة من التلوث كذلك اتفاقية الكويت الإقليمية في حماية البيئة البحرية من التلوث وتهدف هذه الاتفاقية إلي منع تلوث البيئة البحرية ومكافحته من خلال قواعد وإجراءات مناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر المتعلق بموضوع الاتفاقية^(١).

ويلحق بهذه الاتفاقية البروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالنفط وبمواد ضارة أخرى في حالات الطوارئ. وهناك بعض الاتفاقيات التي تم إبرامها للسيطرة علي درجة حرارة الأرض ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية التغير المناخي والتي ترجع إلي عام ١٩٩٢م في مؤتمر قمة الأرض حيث تم تحديد إطار عمل يستهدف تركيز غازات الاحتباس الحراري في الهواء الجوي لتجنب الآثار السلبية البشرية علي نظم المناخ العالمي وقد تم الاتفاق في ١٩٩٧م علي بروتوكول "كيوتو" حيث يلزم الدول الصناعية لتحديد أهداف محددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري^(٢).

(١) د/وليد بدر الراشدي المسؤولية القانونية الناجمة عن الاستخدام المفرط للمبيدات والأسلحة الكيماوية كلية الحقوق جامعة الموصل المؤتمر السنوي ٢٠٠٩ ص ١٥.

(٢) نصت المادة الثانية من بروتوكول "كيوتو" علي التزام الدول الأطراف بتحديد خفض الانبعاثات وفقا للمادة الثالثة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال عدة إجراءات أهمها صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقا لظروف كل دولة يرفع كفاءة الطاقة في قطاعات الاقتصاد الوطني التي لا ينتج عنها ثان أكسيد الكربون والحد من انبعاث غازات الميثان

وقد نصت المادة العاشرة من البروتوكول علي المسؤولية المشتركة للدول الأطراف وأن كانت الدول متباينة في أولوياتها وأهدافها وظروفها التنموية.

وفي "كوينهاجن" عقد المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر ٢٠٠٩م وشارك في هذا المؤتمر ١٩٢ دولة ليؤكد علي أهمية التزام الدول بالمعايير الدولية حتي لا تتفاقم مشكلة التغير المناخي.

تعقيب

تجدر الإشارة هنا إلى عدة اعتبارات:

- ١- أنه لا توجد اتفاقية دولية تضع قواعد عامة لحماية البيئة بوجه عام بل هي تهدف إلي إصلاح نوع ما من أنواع التلوث البيئي وبعضها إقليمي ذات نطاق محدود
- ٢- بعض الاتفاقيات لم تشتمل علي التزامات محددة بقدر ما استحلت عليها من توصيات ومبادئ ومدونات سلوك غير ملزمة وتعدد الاتفاقيات تلقى بعبء متزايد علي عاتق الدول للوفاء بها
- ٣- عدد الدول التي تنظم إلي هذه الاتفاقيات عقد يكون ضعيفاً الأمر الذي يؤثر علي فاعلية هذه الاتفاقيات.
- ٤- آليات حل النزاعات المرتبطة بالاتفاقيات لا يزال ضعيفاً.

الفصل الثالث

حماية البيئة في إطار المنظمات الدولية

في الفصل السابق استعرضنا حماية البيئة في إطار القانون والاتفاقيات الدولية، وسوف نتعرض في هذا الفصل لحماية البيئة في إطار المنظمات الدولية، وسوف يكون ذلك على النحو التالي:

المبحث الأول

حماية البيئة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة

أدرك المجتمع الدولي مدى الخطورة الكاملة في ما تتعرض له البيئة من أشكال الانتهاك والتلوث، ومن ثم كان التحرك على مستوى التنظيم الدولي من خلال تفعيل دور المنظمات الدولية في ملاحقة الأضرار التي تحدث بالبيئة على نحو منظم في سبيل الوصول إلى بيئة دولية خالية من التلوث وصالحة للعيش فيها بسلام واطمئنان، وقد ظهر ذلك من خلال الجهد الذي بذلته منظمة الأمم المتحدة بدعوتها إلى عقد مؤتمر دولي في "استوكهولم" عام ١٩٧٢، واختتمه المؤتمر بإصدار إعلان اشتمل على ستة وعشرين مبدأ وعددا من التوصيات، شكلت في مجملها خطة عمل تتعلق بحماية وتحسين البيئة العالمية، ويقع على عاتق الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، الالتزام باتباع هذه الخطة وتنفيذ ما جا بها من أجل تحقيق هذه الأهداف^(١).

(١) د. رشاد السيد "حماية البيئة في المنازعات الدولية المسلحة" مرجع سابق، ص ٥٣.

ولقد تمثلت أهداف مؤتمر "استوكهولم" فى تنبيه الشعوب والحكومات إلى أن الأنشطة الإنسانية تهدد بالأضرار الطبيعية، وتخلق مخاطر جسيمة تمس الرفاهية الإنسانية؛ بل والحياة البشرية نفسها، وكذلك بحث سبل تشجيع قيام الحكومات والمنظمات الدولية بما ينبغي من أجل حماية البيئة وتحسينها، وينظر إلى هذا المؤتمر على أنه أول مؤتمر دولي من نوعه يتعلق بإعلان مفهوم البيئة الإنسانية بأسلوب علمي وبخطة علمية ومنهجية فى نفس الوقت^(١).

وقد أقيمت الهيئات والأجهزة الدولية المكرسة لحماية البيئة، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أقيم في أعقاب مؤتمر "استوكهولم" كأداة للأمم المتحدة في مجال النهوض بالتعاون الدولي لحماية البيئة، وتعمل هذه الأجهزة على إجراء البحوث ورصد الملوثات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الخطط والمشروعات، وإعداد التوصيات والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة حتى في المناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة من الدول كأعالي البحار والمناطق القطبية^(٢).

وقد أكدت مبادئ مؤتمر "استوكهولم" عام ١٩٧٢م على أن الدول مسؤولة عن كفالة أن لا تؤدي الأنشطة التي تدخل في اختصاصها أو

(١) د. إبراهيم العناني "البيئة والتنمية أبحاث المؤتمر العلمي الأول للقانونيين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، القاهرة ١٩٩٢، ص ٢.

(٢) د. ماجد راغب الحلو - "قانون حماية البيئة" المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٩، ص ٢٠.

تخضع لرقابتها إلى الإضرار ببيئة الدول الأخرى أو بيئة المناطق فيما وراء حدود الاختصاص الوطني، ولا يعفيها من ذلك تمسكها بحقها في السيادة على إقليمها، وذلك الحق الذي تطور مفهومه الضيق ليتمشى مع تطورات عصر البيئة، وقد تبنت هذا الإعلان مائة وثلاث عشرة دولة^(١).

وقد كان من بين هذه المبادئ أنه للإنسان حق أساس في الحرية والمساواة، كما له الحق في أن يعيش في بيئة ذات نوعية تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية، وكذا ضرورة المحافظة على المواد الطبيعية للكرة الأرضية، وذلك بواسطة التخطيط والإدارة اليقظة، وأن على الإنسان مسؤولية خاصة في المحافظة على الأشكال المختلفة للحياة الحيوانية والنباتية وبيئتها لمصالح الأجيال القادمة، هذا بالإضافة إلى مسؤولية الدول عن ضمان عدم إلحاق أنشطتها أضراراً بالبيئة في الدول الأخرى، وعليها أن تتعاون من أجل الوصول إلى قواعد قانونية دولية لتنظيم كيفية مواجهة التلوث وغيره من الأضرار المهددة للبيئة الإنسانية^(٢).

هذا وقد أعيد التأكيد على المبادئ السابقة في قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية عام ١٩٧٤، وتم إقرار ذلك من قبل الجمعية العامة للأمم

(١) انظر: د. سمير محمد فاضل "المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم" عالم الكتب، القاهرة، ١٩٧٦، ص ٢٢٢ - ٢٣٠.

(٢) لمزيد من التفاصيل حول مبادئ الإعلان، انظر: د. رياض صالح أبو العطا "دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة" دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة ٢٠٠٨ ص ٩٥ - ٩٧.

المتحدة عام ١٩٨٢ الميثاق العالمي للطبيعة، وكذلك في قمة الأرض^(١) حيث استهدفت وضع أسس للعمل الجماعي من أجل إنقاذ البشرية من ويلات مشاكل البيئة، وقد أسفرت هذه القمة عن وثيقة أولى حول المبادئ البيئية الإنمائية "إعلان ريو"، وخطة عمل أطلق عليها أجندة ٢١ حددت مراحل تنفيذ "إعلان ريو" .. آلياته واحتياجاته المالية، وكذلك عن اتفاقية التغير المناخي، واتفاقية لصيانة التنوع البيولوجي.^(٢)

ويعد مؤتمر جوهانسبرج عام ٢٠٠٢ من أهم المؤتمرات الدولية البيئية بشكل عام وإن كانت هناك اختلافات في الرأي حول هذه النقطة. ولكن هذا المؤتمر يتميز بأن حضره ما لا يقل عن خمسة وستين ألف مشارك يمثلون ١٨٥ دولة كما حضره أكثر من مائة من رؤساء

(١) يعد مؤتمر "قمة الأرض" أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي أقيم في "ريو دو جانيرو" عام ١٩٩٢ بمثابة نقطة تحول في الطريقة التي ننظر بها إلى البيئة والتنمية، فقد أقر زعماء العالم جدول أعمال القرن ٢١ وهو مخطط عمل لتحقيق التنمية المستدامة في القرن ٢١، ويقدم جدول أعمال القرن ٢١ برنامجا تنفيذيا شاملا لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة القضايا البيئية والإنمائية بطريقة متكاملة على المستويات العالمية والقطرية والمحلية، للمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على الرابط التالي:

<http://www.fao.org/sard/ar/sard/744/878/index.html>

وقد بدأ المؤتمر بدقيقتي صمت احتراماً لمتاعب الكوكب المريض، ثم ألقى الأمين العام للأمم المتحدة كلمة افتتاح المؤتمر، أكد فيها أن الأرض مريضة بالتخلف والتقدم معا، وأن الأغنى تتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية تلويث الأرض، وأن الجميع معنيون... أهل الشمال الغني وأهل الجنوب الفقير؛ لأن الأرض بيتهم المشترك، وأضاف أن التنمية يجب ألا تتم على حساب البيئة، وأن إنقاذ الأرض من أجل الأجيال المقبلة يستلزم جهدا دوليا موحدا، وتعاوننا عالميا منسقا بين جميع أبناء الجنس البشري. انظر: د. ماجد راغب الحلوق "قانون حماية البيئة" المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٩م، ص ٢٠.

(٢) د. رشاد السيد "حماية البيئة في المنازعات الدولية المسلحة" مرجع سابق ص ٥٦.

الحكومات فضلا عن حضور ممثلين لبعض الشركات الكبرى عابرة القارات التي تتهم بأنها تسهم في تلويث البيئة بما تلقّيه من مخلفات ونفايات وما ينبعث عنها من غازات تزيد من تفاقم مشكلة الانحباس الحراري.

المبحث الثاني

المنظمات الدولية ذات العلاقة بالبيئة

هناك العديد من المنظمات الدولية الأخرى - غير منظمة الأمم المتحدة - التي لعبت دورا نشطا وفعالا في مجال حماية البيئة، ومن هذه المنظمات ما يلي:

١. منظمة الصحة العالمية:

لقد اهتمت منظمة الصحة العالمية^(١) **World Health Organization** منذ فترة طويلة، بتقييم الآثار الصحية لعوامل التلوث والمخاطر البيئية الأخرى في الهواء والماء والتربة، والغذاء وبيئة العمل، ووضع المعايير البيئية التي توضح الحدود القصوى لتعويض الإنسان لهذه الملوثات^(٢).

(١) منظمة الصحة العالمية: هي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير، وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها. لقد دخل دستور المنظمة حيز النفاذ في ٧ نيسان/ أبريل ١٩٤٨ - وهو التاريخ الذي أصبح يعرف بيوم الصحة العالمي ويحتفل به كل عام، للمزيد من التفاصيل عن منظمة الصحة العالمية يمكنك الاطلاع على موقع المنظمة على الرابط التالي:

<http://www.who.int/ar/>

(٢) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي "دور المنظمات الدولية في حماية البيئة"، مرجع سابق، ص ٢٢٠.

وتتناول برامج المنظمة ومبادراتها العديد من البرامج والمبادرات البيئية بشأن المياه والأمراض المحمولة بالنواقل، وتلوث الهواء داخل المباني، ومأمونية المواد الكيميائية والنقل والإشعاع فوق البنفسجي، والتغذية، والصحة المهنية والسلامة الغذائية، وتوقي الإصابات، وجميع القضايا البالغة الأهمية للصحة البيئية^(١).

كما تقوم المنظمة وشركاؤها بإصدار وتنسيق البحوث وتقاسم المعارف على الصعيد العالمي بشأن الآثار البعيدة المدى للأخطار البيئية الرئيسية على الصحة.

٢. منظمة الأغذية والزراعة:

تهتم منظمة الأغذية والزراعة^(٢) **Food and Agriculture Organization** بوضع المعايير والمستويات المتعلقة بحماية المياه

(١) موقع منظمة الصحة العالمية:

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs284/ar/index.html>

(٢) تم تأسيس منظمة الأغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر عام ١٩٤٥ في مدينة "كوبيك"، كندا، في عام ١٩٥١ تم نقل المقر الرئيس للمنظمة من واشنطن "دي سي"، الولايات المتحدة إلى روما - إيطاليا. بدءا من السادس عشر من أبريل عام ٢٠٠٦ أصبحت تضم منظمة الأغذية والزراعة نحو ١٩٠ عضوا، تتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قيادة الجهود الدولية الرامية إلى دحر الجوع، وفي نطاق ما تقدمه من خدمات للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، توفر المنظمة منتدى محايدا تلتقي فيه البلدان سواسية للتفاوض بشأن الاتفاقات ومناقشة السياسات، فضلا عن كونها مصدرا للمعارف والمعلومات، تقدم المنظمة المساعدة للبلدان النامية وبلدان مرحلة التحول لتحديث وتطوير الممارسات الخاصة بقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، وضمان مستوى جيد من التغذية للجميع، وقد أولت المنظمة منذ أن تأسست عام ١٩٤٥، اهتماما خاصا للمناطق الريفية النامية، التي تضم ٧٠ في المائة من الفقراء والجياح في العالم، تشمل أنشطة المنظمة أربعة مجالات رئيسية:

- إتاحة المعلومات. توفير الملثقي للبلدان.
- اقتسام الخبرات في مجال السياسات. نقل المعارف إلى الميدان.

للمزيد من التفاصيل، انظر موقع منظمة الأغذية والزراعة على الرابط التالي:

http://www.fao.org/index_ar.htm

والترربة والأغذية من التلوث بواسطة بقايا مبيدات الآفات أو عن طريق المواد المضافة للأغذية للمساعدة في حفظها^(١).

وتلعب المنظمة دوراً مهماً في مجال تغير المناخ، حيث تمتلك المنظمة خبرة واسعة في تطوير وجمع وتشجيع الممارسات الجيدة في مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك؛ كما تقدم المنظمة بيانات مساحية جغرافية شاملة إضافة إلى وسائل ونماذج التحليل وتوقعات مردود المحاصيل، ورصد آثار الأخطار المتصلة بتذبذب المناخ وتغيره والإعلام عنها، وتعمل المنظمة بصورة وثيقة مع الحكومات والمجتمعات المحلية الريفية ومؤسسات البحوث والوكالات الدولية والهيئات الأخرى.

٣. منظمة العمل الدولية:

تهتم منظمة العمل الدولية بوضع المستويات الدولية لحماية العمال في بيئة العمل ضد مخاطر التلوث والضوضاء والاهتزازات، وتأخذ هذه المستويات صور اتفاقيات أو توصيات يصدرها مؤتمر العمل الدولي، ومثال ذلك التوصية الخاصة بحماية العمال ضد المخاطر المهنية بسبب التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات^(٢).

٤. منظمة التجارة العالمية:

في البداية يجب الإشارة إلى أن البعد البيئي كان له حضور في اتفاقية الجات قبل أن تولد منظمة التجارة العالمية^(٣) **World Trade**

(١) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي "دور المنظمات الدولية في حماية البيئة"، مرجع سابق، ص ٢٢٣.

(٢) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي "دور المنظمات الدولية في حماية البيئة"، مرجع سابق، ص ٢٢٥.

(٣) منظمة التجارة العالمية **WTO** - هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المتخصصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم، تضم منظمة التجارة

Organization عام ١٩٩٤، وتبدأ أعمالها في يناير ١٩٩٥، وذلك من خلال المادة ٢٠ وهي المادة الخاصة بالاستثناءات العامة، والتي تعطي إطاراً كافياً يتيح للدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات الخاصة لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات - كما سبق ذكره - وما زالت هذه المادة متواجدة في ظل الجات ١٩٩٤^(١).

جدير بالذكر أن يوم ١٥ أبريل ١٩٩٥ شهد اتخاذ الخطوة الرئيسية في مجال ربط التجارة باعتبارات البيئة، ففي ذلك اليوم قرر وزراء التجارة المجتمعون في مراكش للتوقيع على الوثيقة الختامية، إنشاء لجنة التجارة والبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية^(٢)، وقد تضمنت الوثيقة الختامية لأعمال جولة أوروجواي مراكش ١٩٩٤ قراراً وزارياً يحدد دور لجنة التجارة والبيئة^(٣)، وربط الأعمال التجارية بالسياسات البيئية وكل ما يرتبط بها.

العالمية حوالي ١٥٢ عضواً من دول العالم، للمزيد من التفاصيل عن منظمة التجارة العالمية انظر: فضل علي مثني "الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية" مكتبة مدبولي؛ سمير اللقاني "منظمة التجارة العالمية" دار الجامعة، القاهرة، ٢٠٠٤.

موقع المنظمة على الرابط الآتي: <http://www.wto.org/>

وكذلك انظر موقع المملكة العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية على الرابط الآتي:

<http://saudiawto.com>

(١) جهاز شؤون البيئة في مصر "خليفة حول التجارة والبيئة والتطورات الأخيرة داخل منظمة التجارة العالمية، في "الندوة الإقليمية حول التجارة والبيئة"، جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، القاهرة: ٦-٨ / ١٩٩٩/٩، ص ٢-٣.

(٢) د. أحمد جامع "اتفاقيات التجارة العالمية.. دراسة اقتصادية تشريعية" دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ١٥٤٨.

(٣) الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا - التجارة والبيئة، أوراق موجزة ١٩- بمناسبة الإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة التجارية العالمية، الدوحة، ٢٠٠١، ص ٦.

٥. الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية^(١) **international Atomic Energy Agency** من أهم المنظمات الدولية في مجال وضع مستويات ومعايير دولية للحماية من الإشعاع، وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الأمن والحث على الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، ودورها الرئيس هو الإسهام لتحقيق السلام والأمن الدوليين.

(١) الوكالة الدولية للطاقة الذرية: منظمة حكومية مستقلة وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وقد تأسست في ٢٩ يونية ١٩٥٧ بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللإضطلاع بهذه المهمة، تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدور التي لديها منشآت نووية، ويقع المقر الرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة "فيينا" بالنمسا، وتهدف الوكالة إلى تحقيق العديد من الأهداف التالية:

١. تشجيع إسهام الطاقة الذرية في خدمة قضايا السلام والصحة والرخاء.
٢. تقديم الخدمات والمعدات والمنشآت اللازمة للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
٣. ضمان عدم استخدام أي معونة تقدمها الوكالة أو تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها في الأغراض الحربية.
٤. تشجيع تبادل الخبرات العملية والفنية وتدريب العلماء في مجال الطاقة الذرية.
٥. التعاون مع الهيئات الدولية المعنية في وضع قواعد الوقاية الصحية من أضرار الإشعاعات الذرية، وحماية الأرواح والأموال أثناء نقل المواد المشعة.

المبحث الثالث

حماية البيئة في اطار جامعة الدول العربية

بذلت جامعة الدول العربية جهودا حثيثة ومكثفة من أجل حماية البيئة والحد من تلوثها، ولقد وافق مجلس الجامعة العربية في قراره المرقم ف/٤٧٨٣/ و/٨٨ في ١٩٨٧/٩/٢٢ على النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وبموجب هذا النظام تم إنشاء مجلس يسمى "مجلس الوزراء العرب" المسؤولين عن شؤون البيئة، وقد تم تحديد أهداف المجلس واختصاصه بوضع إستراتيجية عربية لإدارة البيئة، وحمايتها بعد تشخيص المشكلات البيئية الرئيسة وتحديدتها في الوطن العربي^(١).

وقد أنشئ المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وأنيطت به مهمة متابعة تنفيذ قرارات المجلس، والمكتب التنفيذي وتوصياته، ودراسة التقارير المقدمة من الأمانة الفنية والجهات الأخرى، فضلا عن تقديم تقرير دوري عن نشاطاته إلى المجلس، وما يقترحه من خطط عمل والبت في الأمور البيئية الطارئة التي تحتاج إلى إجراءات فورية وسريعة^(٢). ولقد اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال شهر كانون الأول ٢٠٠٥ - إعلان القاهرة الخاص بالمنهج

(١) د. عبدالله علي عبو، المنظمات الدولية، كلية القانون، جامعة دهوك سنة ٢٠١٠، ص ٢٠٠.

(٢) المواد (١٠ - ١٣) من النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات والاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بالموارد والنفايات الخطرة، ولقد وضع هذا الإعلان (إعلان القاهرة) عدة مبادئ أو أهداف، تعهد من خلالها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة بالعمل على تحقيقها^(١).

وعقد اجتماع في سنة ٢٠٠٧ في القاهرة خلال الفترة من ١١-١٣/١١/٢٠٠٧ - اجتماع بدعم من رئاسة الأرصاد حماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وبالتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية العربي آسيا (الأسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد خصص الاجتماع حول البيئة في المنطقة العربية وقد شارك في الاجتماع (١٧) دولة عربية فضلا عن ممثلي المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية المعنية بالبيئة، وقد أقر الاجتماع مجموعة من الخطوات على طريق حماية البيئة العربية والحد من تلوثها^(٢).

وعقد المؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في شهر تموز ٢٠٠٨، وقد صدر في ختام المؤتمر إعلان الرياض الذي يدعو إلى إنشاء دوائر قضائية بالمحاكم للفصل في قضايا البيئة، ونيابات متخصصة، بحيث

(١) مشروع إعلان القاهرة الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة بشأن النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماوية، نشر المشروع على الموقع

www.ee.aa.gov.eg

(٢) أولويات قضايا التجارة والبيئة من المنطقة العربية، تقرير صادر عن الأمانة العامة للنون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، حزيران، ٢٠٠٨، ص ١.

تكون الأحكام الصادرة منها واجبة التنفيذ، كما دعا إعلان الرياض إلى دعم أجهزة شؤون البيئة والخبراء والأجهزة الإدارية لمواجهة متطلبات تنفيذ المهام الموكلة إليه، فضلاً عن توفير الدعم السياسي والتأكيد التام لبرامج البيئة الوطنية والإقليمية والإنفاذ الحاسم لتشريعات البيئة كافة ووضع صياغة منطقية ومتكاملة للتشريعات البيئية، وضرورة أن تكون هذه التشريعات ضامنة لحماية البيئة الوطنية والإقليمية من التلوث^(١).

ودور جامعة الدول العربية يتطور من عام لآخر وإن كان بطيئاً ويحتاج إلى تفعيل أكثر لما يتفق عليه بين الدول من خلال منظمة إقليمية لها وزنها كجامعة الدول العربية، وخلق القدرات الإقليمية التي تكون قادرة على مواجهة التحديات البيئية؛ وخطورتها التي ازدادت نتيجة استعمال التكنولوجيا الحديثة.

(١) منشور على موقع وكالة الأنباء الكويتية على الانترنت www.kona.org بتاريخ

٢٠٠٨/٨/٧.

الفصل الرابع

مظاهر أعمال الضبط الإداري ودورها في حماية البيئة

المبحث الأول

المقصود بمظاهر أعمال الضبط الإداري

يقصد بمظاهر أعمال الضبط الإداري الشكل أو النموذج الذي تمارس به سلطات الضبط الإداري الوسائل المقررة لحفظ النظام العام^(١) بمعنى آخر فإن المقصود بهذه المظاهر أي تكتيك تستخدمه الإدارة عند ممارستها مهمة حفظ النظام العام^(٢)

وتلجأ سلطات الضبط الإداري إلي استخدام الأساليب الوقائية لحفظ النظام العام وصيانتته كما أنه قد تلجأ إلي الأساليب العقابية إذا اختل النظام العام لإعادة صيانتته وذلك مع ملاحظة أن مهمة الضبط الإداري في الأصل مهمة وقائية مانعة لا عقابية قامعة^(٣)

والنشاط الضبطي الذي يحمي البيئة من التلوث من خلال الحفاظ علي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة لا يقتصر علي السلطة التنفيذية وحدها وإنما قد يتم تنظيم أهداف هذا النشاط بموجب قوانين تصدرها السلطة التشريعية بهدف تحقيق مقاصد الضبط المتفق عليها^(٤)

وفي هذه الحالة تنهض الإدارة إلي تنفيذ هذه القوانين وتكملها وقد تقتصر مهمة الضبط الإداري علي تطبيق النظم العامة الضبطية التي نسقتها القوانين فتنولي هيئات الضبط مثلاً منح التراخيص أو منعها كما تنولي

(١) د/محمد أحمد فتح الباب: المرجع السابق ص ٥٨.

(٢) د/حلمي الدقوقي: المرجع السابق ص ١٧٤.

(٣) د/محمد الوكيل: المرجع السابق ص ١٠٧ د/حلمي الدقوقي المرجع السابق ص ١٧٥.

(٤) د/ سامي جمال الدين: اللوائح الإدارية : المرجع السابق ص ٣٠١٧، السيد أحمد مرجان:

ترخيص أعمال البناء والهدم بين تشريعات البناء والأوامر العسكرية والقرارات الوزارية وأحدث أحكام القضاء دار النهضة العربية ٢٠٠٢ ص ٨٠ هامش ١.

الاعتراض علي الإخطار بالأوضاع والقيود التي حددتها القوانين وهي أمور تتخذ غالباً مظهر التدابير الفردية أو علي الأكثر اللوائح التنفيذية دون أن تمتد إلي إصدار لوائح الضبط القائمة بذاتها^(١) وبالبناء علي حقيقة أن النشاط الضبطي تمارسه السلطة التشريعية ولا يقتصر علي السلطة التنفيذية فقد صدرت عدة قوانين لحماية البيئة من التلوث^(٢) واستخدمت نصوصها ذات المظاهر التي تستخدمها لوائح الضبط الإداري لصيانة النظام العام.

(١) د/ سامي جمال الدين : اللوائح الإدارية المرجع السابق ص ٣٠٨ د/ عاشور سليمان شوايل : مسئولية الدولة في أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا وإداريا دار النهضة العربية الطبعة الأولى ٢٠٠١-٢٠٠٢ ص ١٢٢.
(٢) من ذلك علي سبيل المثال:

- القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٩ بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت
 - القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
 - القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦م بشأن المحال العامة
 - القانون رقم ٣٧٢ لسنة ١٩٥٦م بشأن حظر التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة
 - القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢م بشأن صرف المخلفات السائلة
 - القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧م بشأن النظافة العامة
 - القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٨م بشأن التخلص من البرك والمستنقعات
 - القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١م بشأن الوقاية من أضرار التدخين
 - القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م بشأن حماية نهر النيل من التلوث
 - القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٤م بشأن الري والصرف
 - وأخيرا قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م
- ولمزيد من التفصيل حول التشريعات البيئية في مصر راجع د/محمد حسام لطفي: الحماية القانونية للبيئة المصرية دراسة للقوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية النافذة ٢٠٠١ ص ١١ وما بعدها.

المبحث الثاني

تقسيم مظاهر الضبط الإداري

وتتمثل هذه المظاهر في: الحظر، والإلزام، والحصول علي ترخيص أو إذن مسبق، والإبلاغ، والترغيبين، والجزاء الإداري وسوف نتعرض فيما يلي لهذه المظاهر مع الإشارة إلي معني المواضيع المتعلقة بها في قوانين حماية البيئة علي النحو التالي:

المطلب الأول

الحظر

الحظر هو النهي عن اتخاذ إجراء معين أو عن ممارسة نشاط محدد، وهو بذلك يعتبر من الأساليب الوقائية المانعة.^(١) وكثيراً ما تلجأ اللوائح والقوانين المتعلقة بالبيئة إلي حظر الإتيان ببعض التصرفات والأنشطة التي يترتب علي ممارستها خطورة أو أضرار بالبيئة. أنواع الحظر (٢): -

الحظر قد يكون مطلقاً وقد يكون نسبياً

١- الحظر المطلق :-

يتمثل الحظر المطلق في منع الإتيان بأفعال معينة لما لها من آثار ضارة بالبيئة منعاً باتاً لا استثناء فيه ولا ترخيص

(١) د/سامي جمال الدين: أصول القانون الإداري المرجع السابق ص ١٦٢.

(٢) راجع في ذلك: د/ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة المرجع السابق ص ١٣٥-١٣٦.

٢- الحظر النسبى :-

وهذه الصورة تتمثل في منع القيام بأعمال معينة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة ، وذلك لما يمكن أن يترتب على الإتيان بهذه الأعمال من آثار ضارة تلحق بالبيئة، ونجد أمثلة للحظر في مواضع كثيرة من القوانين المتعلقة بحماية البيئة ^(١) ومن ذلك ما يلى:-

أولاً: قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ م :-

احتوى قانون البيئة المصرى رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ م على مواضع كثيرة تحظر القيام بأعمال من شأنها حدوث ضرر بالبيئة ، ومن ذلك على سبيل المثال:-

في مجال حماية البيئة الأرضية :-

١- حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحددها اللائحة التنفيذية وكذلك حظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها

(١) إلى جانب هذه النصوص القانونية فإن هناك العديد من القرارات الإدارية التي تحظر الإتيان بممارسات وأفعال من شأنها الإضرار بالبيئة ومن ذلك:

١- أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٦م بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل الكربون المعتمد لمدينتي القاهرة والإسكندرية وسائر عواصم المحافظات

٢- حظر محافظة الجيزة تقديم الشيشة بأي مقاه أو كافتريات إلا في حالة توافر الاشتراطات البيئية الأهرام العدد ٤٢٧٧٢ والسنة ١٣٨ بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٠٤ ص ١٤

٣- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦١٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن محميات طبيعية في الجزر الشمالية للبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر والذي يقضي بحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو اتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية الوقائع المصرية العدد ٢٠٦ الأحد ١٧ شعبان ١٤٢٧ ١٠ سبتمبر ٢٠٠٦ ص ٥ .

أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة وكذلك حظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها^(١).

٢- حظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة^(٢)

٣- حظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة^(٣)

٤- حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية وكذلك حظر السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو السلطة البحرية الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.^(٤)

في مجال حماية البيئة الهوائية :-

١- حظر استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.^(٥)

٢- حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية.

(١) المادة ٢٨ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م وقد بين الملحق رقم ٤ لللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الطيور والحيوانات.

(٢) المادة ٢٩ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٣) المادة ٣١ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٤) المادة ٣٢ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٥) المادة ٣٦ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

٣- حظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات عضوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

٤- حظر التدخين في وسائل النقل العام.

٥- حظر زيادة مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المختصة طبقاً للائحة التنفيذية للقانون.

في مجال حماية البيئة المائية :—

١- حظر تصريف السفن أياً كانت جنسيتها أو إقائها الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

٢- حظر تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وذلك بالنسبة للشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت.

٣- حظر إلقاء ناقلات المواد السائلة الضارة أو تصريفها أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير

مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر وكذلك حظر التخلص من المواد الضارة المنقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عبوات صهرجية برية أو حديدية بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك حظر إلقاء الحيوانات النافقة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. (١)

٤- حظر تصريف السفن والمنصات البحرية لمياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. (٢)

٥- حظر إلقاء السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم الموانئ المصرية القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. (٣)

٦- حظر تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة وذلك

(١) المادة ٦٠ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٢) المادة ٦٦ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٣) المادة ٦٧ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

بالنسبة لجميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.^(١)

ثانياً: قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م:

تبني المشرع في القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م أسلوب الحظر وذلك حفاظاً على مجارى المياه^(٢) في مصر من التلوث ، فقرر المشرع حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها في مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح من وزير الصحة^(٣)

(١) المادة ٦٩ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٢) طبقاً لنص المادة ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م فإن مجارى المياه هي:

أ- مسطحات المياه العذبة وتشمل:

- نهر النيل وفرعيه والأخوار
- الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنايبات
- ب- مسطحات المياه غير العذبة وتشمل:
- المصارف بجميع درجاتها
- البحيرات
- البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات

ج- خزانات المياه الجوفية.

(٣) المادة الثانية من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

كما حظر المشرع إقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجارى المياه إلا عند الضرورة وتحقيقاً للصالح العام وذلك إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات المعالجة للمخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون^(١)

كما حظر المشرع علي الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه.

وأخيراً فإن المشرع قد حظر إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض.

ثالثاً: قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧م :-

يعتبر قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧م من أهم التشريعات المتصلة بحماية البيئة عموماً والبيئة الأرضية على وجه الخصوص، ولما كانت القمامة والنفايات المنزلية من أهم ملوثات البيئة، كما أن لها آثاراً بالغة الخطورة على الصحة العامة كعنصر أساسي من عناصر النظام العام^(٢)، فقد حظر القانون وضع القمامة أو القاذورات او المتخلفات او المياه القذرة في غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلى^(٣).

(١) المادة ٤ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

(٢) د/ماجد راغب الحلو قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة المرجع السابق ص ٢٨٩.

(٣) المادة ١ من قانون النظافة العامة المصري.

وحرصاً من المشرع علي نظافة الأماكن العامة فقد حظر الإتيان ببعض الأعمال التي تؤدي إلي حدوث التلوث والإضرار بالبيئة ومن ذلك^(١):

١- الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها في الفسقيات أو النافورات وكذلك في مجارى المياه العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

٢- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه.

٣- غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا في الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.

٤- مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي يحددها المجلس المحلى ، ويعتبر قطعاً اذا زاد عدده على ثلاثة.

٥- وضع الحيوانات أو الدواجن في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك في مداخل المباني أو مناورها أو شرفاتها.

رابعاً: قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١م^(٢):-

سعى المشرع المصري في قانون الوقاية من أضرار التدخين إلى حماية الهواء من التلوث ، فحظر بداية استيراد أو تصدير أو إنتاج

(١) أشارت إلي ذلك المادة ٤ من قانون النظافة المصري.

(٢) الجريدة الرسمية العدد ٢٦ تابع في ٢٥/٦/١٩٨١م.

السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

كما حظر المشرع على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية الإعلان بأية صورة من الصور أو الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأخيراً فإن المشرع قد حظر في المادة السادسة التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة التي يصدر بتحديددها قرار من وزير الدولة للصحة

خامساً: قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م^(١):

حظر قانون المرور استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق للراحة مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة في المركبة ، خاصة فيما يتعلق بانبعاث الأدخنة ، أو تسيير المركبة في الطريق العام ويتطير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة ، أو مؤثرة في صلاحية الطريق والمرور فيه ، أو التسبب بأي فعل للنيل من صلاحية الطريق أو سلامته أو تلويثه أو التلوث السمعي المتمثل في سوء استخدام آلات التنبيه بمختلف أنواعها ، وذلك بتشديد العقوبات المقررة لارتكاب تلك الجرائم بجعلها غرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين

(١) الجريدة الرسمية في ٢٣ أغسطس ١٩٧٣م العدد ٣٤.

يوماً ، ولا تزيد على ستين يوماً ، وتشديد العقوبة في حالة العود للمرتين الثانية والثالثة^(١)

سادساً: التشريعات العربية المتعلقة بالبيئة:

تبنت التشريعات العربية المختلفة المتعلقة بالبيئة أسلوب الحظر وذلك حماية للبيئة وحفاظاً عليها من التلوث ومن هذه التشريعات علي سبيل المثال:

١- القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام ١٩٩٩م:

حظر المشرع في هذا القانون علي السفن والقوارب التي تسير علي الزلاقات والمركبات التي تسير علي وسائل هوائية من سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية أيا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريح أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية

ونظرا لخطورة المواد الخطرة علي البيئة البحرية والموارد الحية وغير الحية فيها فقد شدد القانون في كيفية التعامل مع الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة فحظر علي الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء

(١) المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩م بتعديل بعض أحكام القانون رقم

٦٦ لسنة ١٩٧٣م مشار إليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية للمستشار محمود منصور

الطبعة الرابعة سنة ٢٠٠٠ص ٨٣ وانظر كذلك المادة ٧٢ مكرر ٢ من القانون ٦٦ لسنة

١٩٧٣م مضافة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٩م الجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع في ٣

ديسمبر ١٩٩٩م.

أو تصريح أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة^(١)

وكما هو الحال بالنسبة للمواد الخطرة فقد حظر القانون علي الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية^(٢)

واهتماماً من المشرع بحماية التربة فقد حظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير علي خواصها الطبيعية أو تلويثها علي نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية.^(٣)

كما حظر المشرع أيضا القيام بأي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي إلي التصحر أو نشوء البيئة الطبيعية أو قطع أو اقتلاع أو أضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة.

وأخيراً ونظراً لخطورة تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية علي البيئة وصحة الإنسان فقد حظر القانون التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطات المختصة

(١) المادة ٢٧ من القانون الاتحادي.

(٢) المادة ٣١ من القانون الاتحادي.

(٣) المادة ٤٣ من القانون الاتحادي.

٢- مرسوم النظافة الكويتي العام ١٩٧٧م^(١):-

حرص هذا المرسوم علي حظر الإتيان ببعض الأفعال التي من شأنها تلويث البيئة ومن ذلك:

١. إلقاء القمامة والمخلفات علي الأرصفة أو في الطرق أو الميادين أو الساحات العامة أو في غير الأماكن المخصصة لها وكذلك تنظيف السجاد والمفروشات من الشرفات أو المظلات الواقعة علي الشوارع أو إلقاء مخلفات منها.

٢. العبث بمجمعات القمامة أو المخلفات وأوعيتها والأكياس المعبأة بها أو فتحها أو بعثرة محتوياتها أو إتلافها أو إشعال النار فيها أو ترك الحيوانات تراعي فيها أو تأكل منها.

٣. إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أوعية القمامة أو أكياسها أو مجمعاتها ويستوي أن يقوم بذلك أصحاب المطاعم ومحلات الشواء والمقاهي وكافة المحلات العامة التي تستعمل النار أو غيرهم نظراً لما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من اندلاع الحرائق في الأماكن العامة.^(٢)

٤. تربية المواشي أو الأغنام أو الدواجن في الأماكن المعدة للسكن أو وضعها في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الحارات أو الأزقة العامة والخاصة أو مداخل المباني أو مناورها أو شرفاتها.^(٣)

(١) المادة ٥٨ من القانون الاتحادي.

(٢) المادة السادسة من مرسوم النظافة الكويتي.

(٣) المادة السابعة من مرسوم النظافة الكويتي.

قانون حماية البيئة في دولة قطر لعام ٢٠٠٢م^(١):

- يظهر لنا أسلوب الحظر في هذا القانون في المواضيع التالية:

١. حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها أو دفنها أو حقنها أو تخزينها في الدولة
٢. حظر مرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة
٣. حظر تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة
٤. حظر القانون علي المشروعات والمنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدماتية تصريف أو إلقاء أي مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة عمدية أو غير عمدية بصورة مباشرة أو غير مباشرة

قانون حماية البيئة اللبناني رقم ٤٤٤ لعام ٢٠٠٢م^(٢):

حظر قانون البيئة اللبناني حظراً باتاً كل تصريف أو غمر أو حرق في المياه الإقليمية اللبنانية لكل مادة يكون من شأنها أن تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة صحة الإنسان أو الموارد الطبيعية البحرية أو تؤدي الأنشطة والكائنات البحرية أو تفسد نوعية المياه البحرية أو تقلص من القيمة الترفيهية ومن الإمكانات السياحية للبحر وللشواطئ اللبنانية.

(١) المرسوم بقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٢ أنظر في ذلك د/بدرية العوضي تشريعات بيئية مختارة

لحماية البيئة العربية المرجع السابق ص ٢٨ وما بعدها.

(٢) راجع في ذلك د/بدرية العوضي تشريعات بيئية مختارة لحماية البيئة العربية المرجع السابق

ص ٢٥ وما بعدها.

المطلب الثانى

الإلزام

يعنى الإلزام ، الحمل على القيام بعمل إيجابي معين ، وهو بذلك يعادل حظر القيام بعمل سلبى ، أى حظر الامتناع عن القيام ببعض الأعمال^(١).

ونستطيع أن نمثل لذلك بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٢م ، والذى تضمن وضع المواصفات الفنية الخاصة بمعدات وأجهزة منع التلوث ضمن المواصفات والفنية التي تقوم بطرحها الهيئة العامة للتصنيع وشركات قطاع الصناعة والثروة المعدنية لمداركة معدات المصانع المختلفة ، فقد ألزم هذا القرار الهيئة العامة للتصنيع أن تراعى في الموافقات التي تصدرها للقطاع الخاص بشأن إقامة أية منشآت صناعية وكذلك المشروعات المشتركة التي يطلب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية دراستها وإيداء الرأي فيها أن تكون قوائم المعدات مشتملة علي معدات وأجهزة منع التلوث.

وتحتفل القوانين المتعلقة بحماية البيئة في مصر والدول العربية بالنصوص التي تلزم الأفراد والجهات التي تمارس أنشطة تتعلق بالبيئة بالقيام بأعمال من شأنها الحفاظ على البيئة ومنع حدوث التلوث ونبين ذلك فيما يلى :-

(١) د/ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة المرجع السابق ص ١٣٧.

أولاً: القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ م :-

في مجال حماية البيئة الأرضية :-

ألزم القانون القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات^(١) بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة كما أوجب علي أصحاب المنشآت التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة أن يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات.

في مجال حماية البيئة الهوائية :-

ألزم القانون جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وكذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية.^(٢)

كما ألزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل المخلفات أو الأتربة باتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات الواجبة للتخزين أو النقل لمنع تطاير هذه المواد وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.^(٣)

(١) لمعرفة هذه الاحتياطات راجع المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٢) المادة ٣٥ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م وراجع المحلق رقم ٦ المرفق باللائحة التنفيذية والذي يبين الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات.

(٣) المادة ٣٩ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م وقد بينت المادة ٤١ من اللائحة التنفيذية الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن ومنع تطاير المخلفات.

وعند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر ، فإن المسئول عن ذلك ملتزم بان يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، كما أن المسئول عن هذا النشاط ملتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق.^(١)

وكذلك الحال بالنسبة للجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه فإنه يجب عليها أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وعند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت فإنه يجب علي جميع الأفراد والجهات المباشرة لذلك أن تلتزم بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت.

وتلتزم كذلك الجهات مانحة الترخيص مراعاة ان يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها، وعليها أن تتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ولعدم تسرب وانبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها فإن صاحب المنشأة يلتزم باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لذلك ، وعليه أن يوفر سبل الحماية اللازمة

(١) المادة ٤٠ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م وقد بينت المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخل عند حرق أي نوع من أنواع الوقود.

للعاملين تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، وأن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخل وغيرها من وسائل تنقية الهواء.^(١)

وللحد من آثار التدخين فإن المدير المسئول عن المنشأة يلتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن وفي هذه الحالة يراعي تخصيص حيز للمدخين بما لا يؤثر علي الهواء في الأماكن الأخرى.^(٢)

في مجال حماية البيئة المائية :-

ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة بتجهيز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت او غيرها من السفن ، كذلك يجب على هذه الجهات أن تجهز الموانئ بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء.

ويجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل الموانئ المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقاً لما ورد بالاتفاقية وملاحقها.

(١) المادة ٤٣ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م وقد بين الملحق رقم ٨ المرفق باللائحة التنفيذية

الحدود القصوي لملوّثات الهواء داخل أماكن العمل وفقاً لنوعية كل صناعة.

(٢) المادة ٤٦ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

كما ألزم القانون كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية ، وعلى الأخص العمليات الآتية:-

١- القيام بعمليات التحميل او التسليم او غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت

٢- تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة او حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت

٣- تسرب الزيت او المزيج الزيتي نتيجة اصطدام او حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب

٤- تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات

٥- التخلص من النفايات الملوثة

٦- إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء

كما أوجب القانون أن تجهز جميع مواني الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة وكذلك أحواض السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها وكذلك مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة. (١)

وأخيراً، فإن القانون قد ألزم السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل

(١) المادتان ٦١ ، ٦٨ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتي تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية ان تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقاً للاتفاقية^(١)

ثانياً: قانون حماية نهر النيل رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ م :-

ألزم قانون حماية نهر النيل رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجارى أو مجمعات الصرف الصحى وعدم صرفها على النيل أو مجارى المياه.^(٢)

كما ألزم القانون وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطاً بمياه صرف الأراضي الزراعية او عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات في مجارى المياه.

وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الري ، حيث ألزمها القانون عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية أن تراعى ألا يكون من شأن استعمالها إحداث تلوث لمجارى المياه أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملية المعالجة بالمواد الكيماوية لمنع

(١) المادة ٧٧ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٢) المادة الخامسة من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

استخدام مياه المجري المائي الذي به المعالجة حتي تتأكد من زوال تأثير هذه المواد علي نوعية المياه وسلامة استخدامها لجميع الأغراض. (١)

ثالثاً: قانون النظافة العامة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧م :-

أوجب قانون النظافة العامة، على شاغلي العقارات المبنية بصفة عامة ، سواء أكانوا من السكان العاديين أم من أصحاب ومديري المحلات العامة والملاهي والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها ، أوجب عليهم حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها في أوعية خاصة وتسليمها إلى جامع القمامة التابع للمتعهد أو التابع للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة ، أو وضعها في الأماكن المخصصة لذلك والتي تحددها هذه الجهة. (٢)

كما ألزم المشرع أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري أو ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وفي الأماكن التي توافق عليها الجهة المختصة. (٣)

وإذا رأي المجلس المحلي أن هناك أرضاً فضاء أو خربة يترتب علي وجودها بدون تسوير ضرر بالصحة العامة أو إخلال بمظهر المدينة

(١) المادة ١١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

(٢) المادة الثانية من قانون النظافة العامة والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(٣) المادة الخامسة من قانون النظافة العامة ولمعرفة الاشتراطات في وسائل صرف المجاري والمتخلفات السائلة للعقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة عامة للمجاري انظر المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة.

أو القرية أو نظافتها أو روائها فإن ذلك هذه الأرض يكون ملزماً بتسويرها في الميعاد والشروط والمواصفات التي تحددها الجهة القائمة علي أعمال التنظيم.

رابعاً: التشريعات العربية المتعلقة بالبيئة:

١- القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام ١٩٩٩م:

ألقي قانون حماية البيئة الإماراتي علي عاتق الجهات المعنية بشئون البيئة والتنمية في الدولة خاصة المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية الالتزام بمراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها.

ونظرا لخطورة المواد الخطرة علي البيئة البحرية والموارد الحية وغير الحية فيها فقد ألزم القانون ربان كل سفينة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة علي السفينة من حيث نوعها وكمياتها وأماكن تواجدها علي السفينة ومصادر شحنها وجهات تفريغها.

٢- مرسوم النظافة الكويتي لعام ١٩٧٧م:

أوجب مرسوم النظافة الكويتي علي الملزمين بنقل القمامة وضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق وتجميعها أمام أو علي مقربة من المكان الناتجة عنه وأوجب علي البلدية القيام بنقل القمامة من أماكن رفعها إلي أماكن إعدامها وذلك بالنسبة للمساكن العادية والجهات الحكومية أما الفنادق والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والتجارية والمصانع

والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية التي يحددها المجلس البلدي فقد ألزمها القانون بنقل القمامة والمخلفات الناتجة عنها إلى أماكن إعدامها. (١)

٣- قانون حماية البيئة في دولة قطر لعام ٢٠٠٢م:

إدراكاً من المشرع القطري بدور الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو المؤسسات العامة والخاصة في حماية البيئة والمحافظة علي الموارد الطبيعية فقد ألزم جميع الجهات الإدارية المختصة كل بحسب اختصاصها العمل علي ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمحافظة علي ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة لمصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة. (٢)

ومن جانب آخر فقد ألزم القانون جميع الجهات الإدارية والخاصة بإدراج شروط حماية البيئة ومكافحة التلوث في جميع الاتفاقيات والعقود المحلية والخارجية التي قد ينتج عن تنفيذها تأثيرات ضارة علي البيئة وتضمن هذه العقود الشروط الجزائية والالتزام بنفقات إزالة الأضرار البيئية والتعويض عنها. (٣)

كما ألزم القانون كل من يزعم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مما يؤدي إلي حدوث تأثيرات سلبية علي البيئة أن يقوم بالتعرف علي آثاره المحتملة سواء عن طريق إجراء دراسة تقويم التأثير البيئي المتعلقة به أو بأي وسيلة أخرى يقررها هذا القانون أو لائحته التنفيذية وعليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف التأثيرات السلبية أو تقليلها إلي أقل حد ممكن.

(١) المادة ١ ، ٢ ، ٣ من مرسوم النظافة الكويتي.

(٢) المادة الخامسة من قانون حماية البيئة القطري لعام ٢٠٠٢م.

(٣) المادة السادسة من قانون حماية البيئة القطري لعام ٢٠٠٢م.

ونظراً لما تقتضيه حماية البيئة البحرية من اتخاذ إجراءات معينة من الدولة الساحلية باعتبارها أنها الطرف الأكثر تضرراً من التلوث في المنطقة البحرية التابعة لها فقد ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة أن توفر موانئ الاستقبال التي تحددها ما يلزم من الإنشاءات والتجهيزات والمعدات اللازمة لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بتلك الموانئ.^(١)

٤- قانون حماية البيئة اللبناني رقم ٤٤٤ لعام ٢٠٠٢م:

في لبنان راعي المشرع الأهمية الكبيرة لنشر الوعي البيئي ولذلك فقد ألزم كل مؤسسة تربوية ابتدائية ، متوسطة ، ثانوية ، جامعية عامة أو خاصة وكذلك كل مؤسسة أكاديمية أخرى بإدخال برامج تربوية متعلقة بالبيئة ضمن برامجها تخضع لموافقة وزارة البيئة.^(٢)

وفي مجال حماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة فقد نص القانون علي إلزام كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص عند ممارسة نشاطه بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة من خلال حيازة أو استعمال الأدوات والوسائل التي من شأنها تلوث الهواء مثل استعمال آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء والمحظورة بموجب هذا القانون وسائر القوانين السارية المفعول أو بما يتجاوز الحدود القصوي بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة.^(٣)

(١) المادة ٤٧ من قانون حماية البيئة القطري لعام ٢٠٠٢م.

(٢) المادة ١٦ من قانون حماية البيئة اللبناني لعام ٢٠٠٢م.

(٣) المواد من ٢٤ : ٢٧ من قانون حماية البيئة اللبناني لعام ٢٠٠٢م.

وأخيراً فإن القانون قد ألزم كل من يستثمر مؤسسة مصنفة تستعمل مواد كيميائية ضارة أو خطوة كما يحددها القانون أن يوقع عقد ضمان ضد كل المخاطر التي تهدد البيئة.

المطلب الثالث

الترخيص

الترخيص هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن^(١).

وهو مظهر من مظاهر الضبط الإداري يبدو أقل من الخطر لكنه يشترك معه في أنه من الأساليب الوقائية المانعة لما قد ينجم عن النشاط من ضرر وذلك بتمكين الإدارة من فرض ما تراه ملائماً من الاحتياطات التي من شأنها توقي الضرر أو رفض الإذن بممارسة النشاط إذا كانت الاحتياطات لا تكفي للوقاية من الضرر.

وتقوم الإدارة بمنح الترخيص إذا توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه وتكاد تقتصر سلطاتها التقديرية علي التحقق من توافر هذه الشروط واختيار الوضع المناسب لإصدار الترخيص، ويهدف نظام الترخيص إلى حماية مصالح متعددة تتصل اتصالاً مباشراً بحماية البيئة ، منها:

١- حماية الأمن العام ، ومثال ذلك التراخيص المتعلقة بفتح المحال الصناعية ، الخطرة او الضارة بالصحة او المقلقة للراحة.

(١) د/ماجدة راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة المرجع السابق ص ١٣٨.

٢- حماية الصحة العامة ، كما في حالة التراخيص المتعلقة بإقامة المشروعات الغذائية.

٣- حماية السكينة العامة كما في حالة التراخيص باستعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة.

٤- حماية أى عنصر من عناصر البيئة كما هو الشأن في تراخيص الصيد وتراخيص البناء في الأراضي الزراعية وتراخيص إقامة المشروعات ذات المخلفات الضارة وتراخيص التخلص من مياه الصرف وترخيص تخزين أو معالجة أو تصريف النفايات الخطرة.

- ونجد أمثلة للتراخيص الذى يهدف إلى حماية البيئة في القوانين الآتية :-

أولاً: قانون حماية البيئة المصرى رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ م :-

حرص قانون البيئة المصرى رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م على اشتراط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قبل القيام ببعض الأنشطة والأعمال التي قد يترتب على القيام بها بدون ضوابط الإضرار بالبيئة ، ونبين ذلك فيما يلى:-

١- في مجال حماية البيئة الأرضية :-

اشترط القانون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة عند تداول المواد والنفايات الخطرة ، وبدون هذا الترخيص فإنه يحظر تداول هذه المواد والنفايات الخطرة.(١)

(١) المادة ٢٩ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

وقد بينت المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصر الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص بالنسبة لكل نوع من المواد والنفايات الخطرة وذلك على النحو التالي:-

١- وزارة الزراعة بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة الزراعية ومنها مبيدات الآفات والمخصبات.

٢- وزارة الصناعة بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة الصناعية.

٣- وزارة الصحة بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية.

٤- وزارة البترول بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة البترولية.

٥- وزارة الكهرباء .هيئة الطاقة الذرية بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة.

٦- وزارة الداخلية بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة القابلة للانفجار والاشتعال.

٧- أما بالنسبة للمواد والنفايات الخطرة الأخرى فإنه يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وعلى كل وزير من الوزارات المختصة بالترخيص ان يصدر بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة يحدد فيه.^(١)

(١) المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

أ-نوعية المواد والنفايات الخطرة التي تدخل في اختصاص وزارته ودرجة خطورة كل منها.

ب-الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول هذه المواد والنفايات.

ج- أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها.

د- أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أهمية إضافتها.

كما حظر القانون إقامة أية منشآت بغرض معالجة والنفايات الخطرة إلا بناء علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك وذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة وذلك لضمان استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة.^(١)

وقد بينت المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة وهذه الشروط هي:-

- ١- استيفاء كافة البيانات المطلوبة.
- ٢- توافر الكوادر المدربة المسؤولة عن تداول المواد والنفايات الخطرة.
- ٣- توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد.
- ٤- توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول.
- ٥- ان لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة.

وأخيرا فإن القانون قد حظر مرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية

(١) المادة ٣١ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

مصر العربية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها مع إخطار جهاز شئون البيئة بذلك.

ثانياً: في مجال حماية البيئة الهوائية :-

في إطار مكافحة التلوث الصوتي، أشارت المادة ٤٢ من القانون إلى أن الجهة التي تمنح تراخيص مباشرة الأنشطة الإنتاجية او الخدمية أو غيرها ، عليها أن تراعى ان يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها . وأن تتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك.(١)

كما ان المادة ٤٦ من القانون أشارت إلى مراعاة تخصيص حيز للمدخنين في الحالات التي يرخص فيها بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة وذلك بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى(٢)

ثالثاً: في مجال حماية البيئة المائية:-

أشارت المادة ٥٦ من القانون إلى عدم جواز الترخيص لأية سفينة او ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفايات ومياه الاتزان غير النظيفة، كما اشترطت المادة ٧٠ من القانون للترخيص بإقامة أية منشآت او محال على شاطئ البحر او قريباً منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب

(١) المادة ٤٢ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٢) المادة ٤٦ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي ، ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بان يبدأ بتشغيلها فور بدء تلك المنشآت.

كما تطلب القانون موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وذلك في حالة إقامة منشآت علي الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلي الداخل من خط الشواطئ وأيضا في حالة إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحساراً عنه.

ثانياً: قانون حماية نهر النيل رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م:-

حظر القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ، ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديداً للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.

وقد أجاز القانون لوزارة الري دون غيرها. عند الضرورة وتحقيقاً للصالح العام. التصريح بإقامة المنشآت التي ينتج عنها مخلفات تصرف في مجارى المياه، إذا التزمت هذه المنشآت بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات، بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة قانوناً.

كما أن وزارة الري تختص بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة كما تختص أيضاً بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه.

الحالات التي يجوز فيها الترخيص بصرف المخلفات السائلة:-

بينت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م الحالات التي يجوز فيها الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلي مجاري المياه ومن هذه الحالات^(١):

١- لا يجوز استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير إلا في الأماكن التي يصدر بها ترخيص من وزارة الري بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن.^(٢)

٢- لا يجوز تشوين أو تفريغ مواد كيميائية أو سامة على جوانب مجارى المياه إلا في الأماكن السابق الترخيص بها ويكون تجديد هذه التراخيص واستخراج التراخيص الجديدة بمعرفة وزارة الري.

٣- يجب ألا تحتوى المخلفات المرخص بصرفها إلى مجارى المياه على أية مبيدات كيميائية أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائى أو أية مادة تشكل ضرراً على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر علي صلاحية مياه الشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

٤- لا يجوز الترخيص في صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة الأولى من

(١) انظر في ذلك الباب الثاني من قرار وزير الري رقم ٨ لسنة ١٩٨٢م باللائحة التنفيذية

للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م وأنظر أيضا : سعد مسعد شحاته: حماية نهر النيل من التلوث

بين القانون والواقع المرجع السابق ص ١٩ وما بعدها.

(٢) المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م أو خزانات المياه الجوفية ، ومع ذلك يجوز لوزير الري الترخيص في صرف مخلفات العائمات المتحركة والوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة والمياه الجوفية بعد معالجتها طبقاً للشروط والضوابط المحددة قانوناً.

٥- يحظر صرف كافة المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية ويجوز لوزير الري الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة التي تمت معالجتها إلى خزانات المياه الجوفية وفقاً للشروط والمواصفات والمعايير التي تحددها هذه اللائحة.

٦- لا يجوز الترخيص بصرف مياه التبريد إلى مجارى المياه إلا إذا كانت مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه ويشترط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها وفي هذه الحالة لا يشترط مطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بصرف المخلفات الصناعية إلى مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة إلا فيما يتعلق بدرجة الحرارة ومقدار الزيوت والشحوم^(١).

٧- يجب أن تكون ماسورة المخلفات السائلة المعالجة التي يرخص بصرفها إلى مجارى المياه في مكان ظاهر وفوق أعلى منسوب لمياه المجرى المائى^(٢).

(١) المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

(٢) المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

٨- يشترط في حالة الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مجارى المياه أن تبعد ماسورة الصرف مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مأخذ محطات مياه الشرب أو كيلو متر واحد خلفها. (١)

ثالثاً: قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٩ م :-

حرص المشرع على تنظيم استعمال مكبرات الصوت على نحو يكفل حماية البيئة ويوفر السكينة ويحارب التلوث الصوتي ، واستخدام لهذا التنظيم أسلوب الإذن او الترخيص ، ويتضح ذلك من مطالعة نص المادة الأولى من القانون ٤٥ لسنة ١٩٤٩م التي نصت على عدم جواز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في المحال العامة أو الخاصة أو في المنازل أو في الحفلات ، بحالة مؤقتة أو مستديمة إلا للأغراض التي صدر الترخيص من اجلها ، ولا يجوز بأى حال منح الترخيص إذا كان الغرض من استعمالها إذاعة الإعلانات ، ويجب ألا يستعمل مكبر الصوت إلا داخل مكان معد لذلك لا يقل مسطحه عن مائتى متر وألا يتجاوز صوته الحاضرين.

وتقضي المادة الرابعة من القانون نفسه بأنه لا يجوز لأصحاب المحال المعدة لتركيب مكبرات الصوت لا لصالحهم ولا لغيرهم تركيب الأجهزة اللازمة في الأمكنة الموضحة في المادة الأولى إلا بعد التثبت من حصول صاحب الشأن علي الترخيص المنصوص عليه في تلك المادة.

(١) المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

رابعاً: التشريعات العربية المتعلقة بالبيئة:

استخدمت التشريعات العربية نظام الترخيص كمظهر من مظاهر الضبط الإداري وذلك لحماية البيئة والحد من التلوث.

ففي دولة الإمارات العربية المتحدة حظر المشرع التداول أو التعامل بالمواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من السلطات المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية كما منح المشرع للسلطة المختصة في كل إمارة الحق في منح الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة أو إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة.

وفي دولة قطر: حظر المشرع مرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية المختصة للدولة غير أن هذا الخطر يمكن رفعه بترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما حظر المشرع أيضاً إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة وبعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.

وفي لبنان: فإن القانون قد منع منعاً باتاً في المادة ٣٠ كل تصريف أو غمر أو حرق في المياه الإقليمية اللبنانية لكل مادة من شأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تمس صحة الإنسان وبالموارد الطبيعية البحرية أو تؤذي الأنشطة والكائنات البحرية أو تفسد نوعية المياه البحرية أو تقلص من القيمة الترفيهية دون الإمكانيات السياحية للبحر وللشواطئ اللبنانية غير أنه قد أجاز لوزير الأشغال العامة والنقل أن يرخص بالتصرف والغمر أو الحرق في المياه الإقليمية وفي جوف الأرض البحرية في المياه الإقليمية لمواد لا تنتج عنها المحاذير المذكورة في المادة

السابقة وبشروط تحول دون أن تسبب العمليات المرخص بها ضرر للبيئة البحرية. (١)

وفي سلطنة عمان: ولتفادي الآثار السلبية علي البيئة من جراء إقامة المشاريع الإنمائية أخذ قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام ١٩٨٢م بقاعدة عدم الممانعة البيئية والتصريح بالتصريف وبموجب هذه القاعدة فإن علي مالكي المصدر أو مناطق العمل الجديدة تقديم إقرارات التأثير البيئي لهذه المصادر أو مناطق العمل إلي وزارة البلديات الإقليمية والبيئية لتزويدهم بخطاب عدم الممانعة البيئية. (٢)

وفي شأن إدارة المخلفات الخطرة التي تنتج عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو أية أنشطة أخرى والتي تشكل خطورة محتملة علي صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو الهواء أو التربة أو المياه أصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئية في عام ١٩٩٣م قراراً وزارياً بينت المواد من ٢ : ١٣ منه إجراءات طلب الحصول علي الترخيص بالمخلفات الخطرة والالتزامات الملقة علي عاتق طالب الترخيص من الوزارة وأن يراعي الشروط والمعايير المنصوص عليها في الترخيص الخاص.

(١) المادتان ٣٠ ، ٣١ من قانون حماية البيئة اللبناني رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٠٢م مشار إلي ذلك في د/بدرية العوضي : تشريعات بيئة مختارة المرجع السابق ص ٢٥ ، ٢٦.

(٢) المادة ١٣ من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لعام ١٩٨٢م والمعدل في عامي ١٩٨٥ ، ١٩٨٩م مشار إلي ذلك في د/بدرية العوضي : القوانين البيئية في دول التعاون الخليجي المرجع السابق ص ٦٥ وما بعدها.

وقد حظرت المادة الخامسة عشرة من القرار استيراد المخلفات الخطرة ودخولها إلى السلطنة أو تصديرها إلى الخارج إلا بإذن من الوزير الذي يتم بعد التشاور مع الجهات الحكومية المعنية وموافقتها وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

المطلب الرابع

الإبلاغ

يبيح الإبلاغ للأفراد أحياناً القيام بأعمال معينة وذلك دون الحصول على تراخيص مسبقة ، على الرغم من أن هذه الأعمال قد تكون سبباً في تلويث البيئة ، ويكتفى القانون بالإبلاغ عن هذه الأعمال إما قبل القيام بها أو خلال فترة معينة من وقوعها ^(١)، وذلك لأن احتمالات التلوث المترتبة عليها أقل أو لأن المخاطر الناتجة عنها أهون.

وعن طريق الإبلاغ تستطيع الإدارة المختصة أن تراقب الموقف وتتحسب لمواجهة احتمالات التلوث وتتعامل مع الملوثات إن وجدت وقد تأمر ولو مؤقتاً بوقف النشاط موضوع الإبلاغ إذا كان قد بدأ والإبلاغ قد يكون سابقاً على القيام بهذه الأعمال وقد يكون لاحقاً ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً: الإبلاغ السابق :-

قد يكون الإبلاغ لازماً قبل ممارسة النشاط ، وهو في هذه الحالة يسمح للإدارة بدراسة الأمر ويحث ظروف النشاط ونتائجه المحتملة على البيئة قبل حدوثه ، فإذا تبين للإدارة عدم وجود خطر على البيئة سكنت

(١) د/محمد حسين عبد القوي: الحماية الجنائية للبيئة الهوائية المرجع السابق ص ٨١.

وتركت النشاط يتم ، وإن تبينت خطورة النشاط او قدرت تأثيره الضار على البيئة نهت عن القيام به.

ولا يخرج موقف الإدارة في حالة الإبلاغ السابق عن أحد ثلاثة فروض فهي إما أن تسكت فيعد ذلك بمثابة ترخيص ضمني للقيام بالنشاط أو تنهي عن القيام به فيعد بمثابة رفض صريح للترخيص بالقيام به أو أن تأخذ موقفاً وسطاً بين القبول الضمني والرفض الصريح بألا تعترض علي القيام بالنشاط محل الإبلاغ بشرط أن يفترن بشروط تحددها وتراها كافية لحماية البيئة. (١)

ومن أمثلة الحالات التي يستلزم فيها القانون الإبلاغ عن النشاط قبل ممارسته ما يلي :-

١. الإبلاغ عن موعد نقل المواد الخطرة والطرق التي تمر من خلالها من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول ، وهو ما نص عليه قانون المحافظة على البيئة الأمريكي الصادر عام ١٩٧٦م (٢)
٢. الإبلاغ عن تصدير النفايات إلى الخارج واستيرادها منه ، وهو ما نص عليه القانون الفنلندي الصادر عام ١٩٧٩م ، وأجاز للوزارة عدم التصريح بذلك.
٣. الإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية التي تدخل موانئ الدولة، من حيث نوعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها

(١) د/ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة المرجع السابق ص ١٤٠ د/حسن عبد الله حسن: النظام القانوني للطرق العامة دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ٢٠٠٧ ص ١٨٤.

(٢) د/ عبد العزيز مخيمر : حماية البيئة من النفايات الصناعية المرجع السابق ص ٤٤.

ثانياً: الإبلاغ اللاحق :-

في هذه الصورة، يسمح القانون بممارسة النشاط دون إذن مسبق ، بشرط الإبلاغ عنه خلال مدة معينة، مما يسمح للإدارة بمراقبة آثار هذا النشاط عن البيئة واتخاذ اللازم لمنع التلوث أو تخفيف آثاره.

ومن أمثلة الحالات التي يستلزم فيها القانون الإبلاغ اللاحق ما يأتي :-

١- ما نص عليه قانون البيئة المصري من إلزام مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها، وكذلك المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فوراً إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال يجب علي الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.

فقد أشارت هذه المادة إلي إلزام المشرع للأفراد وكذلك الجهات الإدارية بالإبلاغ فور وقوع أي حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث والإجراءات التي اتخذت.

٢- ألزم القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م مفتشى الجهات الإدارية وكذلك مفتشى جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما

يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.^(١)

فقد أوجب المشرع هنا علي مفتشي الجهات الإدارية ومفتشي جهاز شئون البيئة الذين خولوا صفة الضبطية القضائية إخطار (إبلاغ) الجهات المختصة بأية مخالفة لأحكام قانون البيئة والإبلاغ هنا لاحق لأنه يتم عقب مشاهدة المخالفة أو العلم بها.

٣- ومن أمثلة الإبلاغ اللاحق أيضاً ما تقوم به وزارة الصحة من إخطار وزارة الري وصاحب الشأن بنتيجة التحليل التي تجريه في معاملها لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجارى المياه.

٤- ما أشار إليه القانون اللبناني من بعض صور المشاركة في إدارة البيئة ومنها مطالبته كل شخص إعلام وزارة البيئة عن كل ضرر قد يطل البيئة

(١) المادة ١٠٤ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م.

المطلب الخامس

الترغيب

يتمثل الترغيب القانوني في منح المزايا المادية أو المعنوية لكل من يقوم بأعمال معينة يقدر القانون أهميتها في حماية البيئة ودرء بعض عوامل التلوث، وذلك كمنح بعض المساعدات المادية، أو الائتمانات المالية، أو الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات القانونية، أو الضمانات الاقتصادية.^(١)

ويمكن أن نمثل لذلك بما جاء بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ من انه "يضع جهاز شئون حماية البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاماً للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة.

وفى دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولزيادة تفعيل قانون البيئة على أرض الواقع وتسهيل مهام الهيئة الاتحادية للبيئة ، قرر المشرع بعض الإعفاءات والحوافز لبعض الجهات التي تطبق نظاماً وبرامج متكاملة لحماية البيئة وتتميتها ، ومن ذلك^(٢):-

١- إعفاء مشاريع بعض الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة من شرط التراخيص وتقييم الأثر البيئي وفقاً للمادتين ٤، ٦ من القانون.

٢- إعفاء مشاريع بعض الجهات المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة من إجراء تحليل دورى للنفايات وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى الهيئة الاتحادية

(١) د/ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة المرجع السابق ص ١٤٢.

(٢) راجع في ذلك د/ بدرية العوضي تشريعات بيئة مختارة المرجع السابق ص ١٩، ٢٠.

والسلطات المختصة المحلية في الإمارات وفقاً للمادة ٧ من القانون.

٣- إعفاء مشاريع جهات معينة المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة من أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية للتأكد من مطابقة نتائج التحليل مع المواصفات المعتمدة كما تتطلب المادة ٣٨ من القانون.

٤- إعفاء بعض الجهات المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة من الحصول على الترخيص من السلطات المختصة المحلية في كل إمارة بشأن التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية كما تنص على ذلك المادة ٥٨ من القانون.

٥- تطبيق نظام الحوافز للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة في الدولة وتنميتها.

وفي لبنان تبني المشرع نظام التدابير التحفيزية بهدف تشجيع الأشخاص والشركات على اتباع تقنيات حديثة للحد من تلوث البيئة ولمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها ويأخذ ذلك شكل تخفيضات جمركية تصل إلى ٥٠% أو تخفيضات على الضرائب التي تتناول النشاط بنسبة ٥٠% كحد أقصى وفقاً للشروط والأصول التي تحدد بمرسوم صادر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والمالية^(١)

(١) المادة ٢٠ من قانون حماية البيئة اللبناني رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٠٢م السابق الإشارة إليه.

المطلب السادس

الجزاء الإداري

ماهية الجزاء الإداري:-

الجزاء الإداري هو تدبير وقائي هدفه انتقاء إخلال بالنظام العام ظهرت بوارده وخيفت عواقبه، وذلك بعدم إتاحة الفرصة لمصدر التهديد من التمكن من إحداث الضرر.^(١)

طبيعة الجزاء الإداري :-

الطبيعة الأصلية للجزاء الإداري، أنه تدبير وقائي يراد به انتقاء إخلال بالنظام العام، وهو أسلوب يختلط فيه التدبير بالتنفيذ، وسمى جزاء لأن فيه مساساً خطيراً بحرية الأفراد أو أموالهم أو نشاطهم، وهذا المعنى وأن اشترك فيه مع الجزاء القامع إلا أن الجزاء الإداري الوقائي ينطوي على أمر آخر هو منع مصدر التهديد بحيث لا يمكن إضرار بالغير.

فقائد السيارة التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة ينشئ حالة مهددة للأمن تتطلب إيقاف مصدر التهديد بحسب رخصته ومدير المحل العمومي أو الصحي غير المطابق للشروط يهدد الصحة العامة ببيعه بعض الأشربة أو الأطعمة الملوثة مما يستلزم إيقاف نشاطه.

(١) في تعريف الجزاء الإداري:د/محمود عاطف البنا: الوسيط في القانون الإداري المرجع السابق ص ٣٩٥ د/ منيب محمد ربيع ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري المرجع السابق ص ١١٤ وأنظر كذلك في تعريف الجزء الإداري.

- د/ممدوح عبد الحميد سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية المرجع السابق ص ٧٩.

- د/صلاح الدين فوزي: المبسوط في القانون الإداري ١٩٩٨م المرجع السابق ص ٨١٨.

- د/ محمد الوكيل : حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري السابق ص ١١٤.

ويوصف الجزاء بكونه إدارياً لأن الإدارة هي التي تستقل بتوقيعه دون تدخل القضاء، غير أن الإدارة ليست هي التي تصوغ الجزاءات الإدارية أو تنظرها وإنما تصاغ تلك الجزاءات ويتم تنظيمها بنصوص تشريعية أو لائحية

الجزاءات الإدارية المقررة لحماية البيئة ومكافحة التلوث:-

تملك السلطة الإدارية توقيع بعض الجزاءات الإدارية علي من خالف نصاً من نصوص القوانين واللوائح الضبطية التي تهدف إلي حماية البيئة ومن أبرز هذه الجزاءات ما يأتي:

١- الغرامة الإدارية المالية :-

الغرامة الإدارية جزء مالي يتمثل في دفع مبلغ من النقود لصالح خزانة الدولة ، يقرر بواسطة السلطات الإدارية ، وتعطى بعض القوانين لجهة الإدارة الحق في فرض غرامة إدارية مالية لمواجهة بعض الأفعال المخالفة للقوانين واللوائح ، ومنها القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة. ففي فرنسا تستطيع الإدارة بمقتضى المادة ١/٥١٤ من تقنين البيئة أن تفرض غرامة مالية على المنشأة المصنفة الضارة بالبيئة ، التي تخالف الشروط والتعليمات الواجبة الإلتباع، وتعادل الغرامة قيمة الأعمال التي ترى الإدارة ضرورة إنجازها وتنفيذها.

وفي هذا الخصوص قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن قيمة الأعمال التي يجب علي المنشأة المصنفة المخالفة إنجازها وتنفيذها يجب ألا تأخذ طابعاً مفرطاً وعلي الإدارة تبرير قيمة الغرامة المعادلة لقيمة الأعمال التي يجب علي المنشأة القيام بها.

ومن الناحية العلمية يقوم المحافظ في نطاق محافظته بتقدير قيمة الأعمال التي يجب علي المنشأة القيام بها ويضع خطة تنفيذية لدفع الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال الواجب إنجازها ويؤدع ذلك لدي الخزينة العامة وتقوم الخزينة العامة بمطالبة مستغل المنشأة المصنفة الخالية بدفع الغرامة المحددة في قرار المحافظ لديها ولها الحق في الاتفاق مع مستغل المنشأة علي خطة لدفع هذه الغرامة وتعتبر هذه الغرامة ديناً في ذمة المستغل وتحصل وفقاً للإجراءات الواردة في المادة ٨٠ وما بعدها من النظام العام للحسابات في الدولة وفي حال قيام مستغل المنشأة المصنفة المخالفة بإنجاز وتنفيذ الأعمال المطلوبة ترد إليه الغرامة أو جزء منها بناء علي قرار من المحافظ.(١)

وفي مصر: يكون لمأمور الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ٧٨ من قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل يكون لهم تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في القانون على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافاً إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة ، ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة(٢)

(١) د/مرسي مصطفى شحاده : المرجع السابق ص ٢٣ ، ٢٤.

(٢) المادة ٧٩ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

٢- المصادرة الإدارية :-

المصادرة في الأصل جزاء جنائي يتمثل في نقل ملكية مال معين إلى الدولة دون مقابل ، بواسطة حكم جنائي وبناء على دعوى وإجراءات جنائية.

وإلى جانب المصادرة الجنائية، توجد المصادرة الإدارية والتي تعتبر إجراءً استثنائياً من إجراءات الضبط الإداري لأنها تعنى نزع المال جبراً بغير مقابل ، وهي تتقرر بواسطة الإدارة وبناء على إجراءات إدارية.

وقد ترد المصادرة الإدارية على أشياء محرم على الأفراد استعمالها أو تداولها ، مثل مصادرة العملة المضبوطة في جرائم النقد ومصادرة الأسلحة غير المرخصة المضبوطة بعد انقضاء الدعوى الجنائية ومصادرة الموارد المخدرة المستخدمة من أشخاص ليس لهم الحق في تداولها أو العمل بها بعد أن يصدر قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى مثلاً.

ومن صور المصادرة في مجال مكافحة التلوث ، مصادرة الأطعمة الفاسدة أو غير الصالحة للاستخدام الآدمي التي تهدد الصحة العامة بالخطر.

ومن القوانين التي نصت على المصادرة لحماية البيئة في مجال التلوث الضوضائي، قانون تنظيم استعمال مكبرات الصوت ، فالمادة الخامسة منه تقضى بأن: يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٩م والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه

ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة^(١).

كذلك نصت المادة ٨٧ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م علي أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة ٤٢ من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت.

وفي العراق: أجاز المشرع للجهات المختصة صراحة مصادرة أي مصدر من المصادر المشعة المرخصة أو غير المرخصة إذا شكل خطراً يستلزم إجراء فورياً^(٢).

٣- الغلق المؤقت للمنشأة :-

يتمثل غلق المنشأة في المنع من استمرار استغلال تلك المنشأة ، عندما تكون محلاً أو أداة لأفعال تشكل خطراً على النظام العام ، ورغم أن غلق المنشأة يصيب المخالف في ذمته المالية ، إذ يؤدي إلى انقطاع إيراداته ، إلا أنه ينصب في جانبه الأكبر على تقييد أو منع حق الفرد في استغلال المنشأة التي يمتلكها أو يستأجرها لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها.

(١) المادة الخامسة من القانون ٤٥ لسنة ١٩٤٩م بتنظيم استعمال مكبرات الصوت معدلة بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢م.

(٢) أنظر في ذلك: قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة العراقي رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠م مشار إليه في د/ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة المرجع السابق ص ٣٤٦.

ويتشابه غلق المنشأة مع المصادرة ، في أنه يمنع الاستغلال التجاري للمنشأة غير أنه يختلف عنها في أن المنشأة المغلقة لا تباع لحساب الدولة ، بل تظل ملكاً لصاحبها حتى ولو في حالة الغلق النهائي لها^(١).

وفي مجال تلوث البيئة ، قد تلجأ الإدارة إلى غلق المشروع أو المنشأة المتسببة في تلويث البيئة غلقاً مؤقتاً لمدة محددة ، وذلك كعقوبة لصاحب المشروع وللعاملين فيه أيضاً لأن الغلق يؤدي إلي وقف النشاط ويستتبع خسارة مادية أكيدة تدفع من يتحملها إلي تلافي أسبابها باتخاذ السبل الكفيلة لمنع تسرب الملوثات الناشئة عن المنشأة مستقبلاً.^(٢)

ونجد مثلاً للغلق المؤقت أو وقف العمل بالمشروع في القانون المصري رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤م بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، حيث نص على أنه " في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل لإصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.

كما أشارت المادة ١٧ من ذات القانون إلي وجوب التحفظ علي المحل بوضع الأختام عليه وعرض محضر الضبط علي القاضي الجزئي

(١) د/ أيمن مصطفى محمد: المرجع السابق ص ٢٥٧.

(٢) د/ماجد راغب الحلو: المرجع السابق ص ١٥١ د/ رمضان محمد بطيخ: الإسره المحلية

ودورها في حماية البيئة المرجع السابق ص ٢٣.

لتأييد أمر الضبط خلال ٢٤ ساعة متي كان في استمرار فتحه خطر واضح علي الصحة العامة والأمن العام.

ومن الأمثلة أيضا علي الغلق المؤقت ما قرره قانون استعمال مكبرات الصوت رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٩م من جزاء علي مخالفة أحكامه حيث عاقب القانون كل من يخالف حكماً من أحكامه أو من القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلثمائة جنيه بالإضافة إلي مصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فضلاً عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تجاوز سبعة أيام.

ويجوز للسلطة المختصة في الحالات التي تري فيها خطراً واضحاً علي الصحة العامة أو الأمن العام أن تأمر بصفة مؤقتة بالتحفظ علي المحل وضع الأختام عليه حتي يتم الفصل في الدعوي الجنائية.^(١)

وفي مصر. أعطى المشرع للجهة الإدارية المختصة في حالة مخالفة أحكام تشريعات الوقاية من الأشعة المؤينة حق وقف الترخيص مؤقتاً لحين استيفاء الشروط ، مع غلق الأمكنة التي تستعمل فيها الأشعة إدارياً.

وفي فرنسا: تستطيع الإدارة وقف نشاط المنشأة المصنفة المخالفة مؤقتاً حتى تنفيذ الشروط المطلوبة ، ويمكن أن يكون الوقف المؤقت كاملاً وفي هذه الحالة يتوقف النشاط كلياً طيلة الفترة اللازمة لتنفيذ الشروط الواجبة ،

(١) المادة الخامسة من القانون ٤٥ لسنة ١٩٤٩م بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت معدلة بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢م.

وقد يكون الوقف جزئياً حتى لا يتعطل النشاط بصفة كلية، وفي كل الأحوال تستطيع الإدارة اتخاذ قرارات أخرى يراها ضرورية على المنشأة المخالفة حتى تمتثل للشروط والتعليمات واجبة الإتياع.

كما يحق لوزير المنشآت المصنفة استناداً إلي البند الأول من المادة ٧/٥١٤ من تقنين البيئة وقف نشاط المنشأة المصنفة حتي زوال المخاطر والأضرار البيئية والناجمة عن ممارسة هذا النشاط والتي لم تكن معروفة وقت حصول مستغل المنشأة علي الترخيص القانوني ويستمر وقف النشاط المدة اللازمة والكافية لإزالة هذه المخاطر والأضرار.

٤- إلغاء الترخيص:

يعد إلغاء الترخيص أشد الجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على المنشآت التي تتسبب في تلوث البيئة ، وكما أن سلطة الإدارة التقديرية في منح التراخيص تكاد تقتصر على التحقق من توافر شروطها واختيار الوضع المناسب لإصدارها، فإن سلطتها التقديرية في إلغاء التراخيص أيضاً محدودة ضيقة ، وذلك لأن القانون هو الذي يحدد لها حالات إلغاء الترخيص كما يحدد لها شروط منحه.^(١)

وفي مصر نجد أمثلة لحالات إلغاء الترخيص في قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م ، وبعض القوانين البيئية الأخرى.

فقد حددت المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة وذلك في الحالات الآتية:-

(١) د/ماجد راغب الحلو: المرجع السابق ص ١٥٢.

- ١- إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة.
- ٢- إذا خالف المرخص له شروط الترخيص.
- ٣- إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية خطيرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص.
- ٤- إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيره ويؤدي استخدامها إلى تحسين كبير في حالة البيئة وصحة العاملين.
- ٥- إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم سلامة تداول أى من تلك المواد والنفايات.

كما بين القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها الأحوال التي تلغى فيها رخصة المحل ومنها^(١):-

- ١- إذا أصبح في استمرار تشغيل المحل خطر داهم على الأمن العام أو الصحة العامة أو البيئة يتعذر تداركه.
 - ٢- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه ، علماً بأن كثيراً من هذه الاشتراطات يتعلق بحماية البيئة.
 - ٣- إذا صدر حكم نهائى بإغلاق المشروع نهائياً أو بإزالته.
- كما جاء النص علي إلغاء الترخيص في المادة ٨٩ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م حيث جاء فيها .. وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو

(١) انظر في ذلك المادة ١٦ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤م بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.^(١)

كما قضت المادة الخامسة من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل بإلغاء تراخيص العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في نهر النيل وفرعيه متي تبين مخالفة هذه العائمات لأحكام هذا القانون.

وأخيراً فإن المادة الأولى من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٩م بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت، أعطت المحافظة أو المديرية إلغاء الترخيص في أى وقت متى وقعت مخالفة لشروطه، حيث جاء فيها " لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في المحال العامة أو الخاصة أو المنازل أو في الحفلات بحالة مؤقتة أو مستديمة إلا بناء على ترخيص سابق من المحافظة أو المديرية .. ويجوز للمحافظة أو المديرية إلغاء الترخيص في أى وقت إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص.^(٢)

وفي فرنسا: يحق للمحافظ ، طبقاً لما تقضى به المادة ٢/٥١٤ من تقنين البيئة، في حال عدم امتثال المنشأة المصنفة المخالفة لشروط الترخيص اتخاذ قرار بإغلاقها أو إلغائها ويتمتع المحافظ بسلطة تقديرية واسعة في نطاق الجزاءات الإدارية الخاصة بوقف النشاط أو الإغلاق أو الإلغاء كما ينص البند الثاني من المادة ٧/٥١٤ علي إمكانية صدور مرسوم من قبل مجلس الدولة الفرنسي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمنشآت المصنفة يتضمن إغلاق إحدى المنشآت المصنفة أو إلغائها بسبب المخاطر أو الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط هذه المنشأة وذلك في حالة عدم وجود تشريع آخر يحكم هذه المسألة^(٣).

(١) المادة ٨٩ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤م.

(٢) المادة الأولى من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٩م بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت.

(٣) د/ مرسى مصطفى شحاده : المرجع السابق ص ٢٥ ، ٢٧.

المبحث الثالث

أساليب الضبط الإداري في الفقه الإسلامي

المحتسب بأمر بالمعروف إذا ظهر تركه وينهي عن المنكر إذا ظهر فعله ولا شك أن الأمر بحماية البيئة والحفاظ عليها ورعايتها هو من باب الأمر بالمعروف كما أن محاربة التلوث والنهي عن الإفساد في الأرض هو من باب النهي عن المنكر والمحتسب هيئة الضبط الإداري في سبيل أداء واجبه نحو تحقيق غايات الضبط الإداري فإنه يسلك العديد من الوسائل والأساليب التي تكفل له ذلك وهذه الأساليب إذا ما طبقت فسوف يكون لها مردود إيجابي وتظهر لها نتيجة طيبة علي البيئة التي نعيش فيها وهذه الوسائل والأساليب تتمثل في:

المطلب الأول

التعرف على المنكر وتعريفه

يقصد بالتعرف على المنكر: أن يقوم المحتسب بالتأكد والتحقق من وقوعه، ويعرف حقيقته وملابساته وأحواله، وذلك بنفسه أو عن طريق التفات العدول، وعلى ذلك فعليه أن يتحرى في المعرفة ولا يستمع إلى مجرد الإشاعة أو يأخذ الأخبار من المصادر غير الموثقة أو من عدو أو صاحب مصلحة. (١)

والمنكر محل اختصاص المحتسب قد يكون ظاهراً بغير تجسس، وقد يكون خفياً، فإذا كان المنكر خفياً فلا يجوز للمحتسب أن يتجسس لمعرفة، وذلك لأن التجسس منهى عنه شرعاً. (٢)

(١) د/ عبد الرؤوف هاشم بسيوني: مرجع سابق ص ١٨٤.

(٢) د/السيد عبد العليم أبو زيد: مرجع سابق ص ١٥٠.

قال تعالى: ﴿إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾. (١)

ومعني الآية كما يقول القرطبي: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات الناس أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتي يطلع عليه بعد أن ستره الله. (٢)

والنهي عن التجسس، هو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسة في نظامه الاجتماعي، وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية، حيث يعترف الإسلام للناس بحرياتهم وحرماناتهم وكراماتهم التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور، ولا أن تمس بحال من الأحوال، وفي المجتمع الإسلامي الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم آمنين على بيوتهم، آمنين على أسرارهم وعلى عوراتهم، ولا يوجد مبرر لانتهاك حرمانات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات، حتى ذريعة تتبع الجريمة وتعقبها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس، فالناس على ظواهرهم، وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم. (٣)

والنهي عن التجسس الوارد في الآية الكريمة هو نهى عام يدخل فيه كل أنواع التجسس سواء أكان ذلك من قبل الحاكم أم من قبل المحكوم لأن الخطاب للجميع.

وقد ورد النهي عن التجسس في السنة المطهرة. أيضاً. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث

(١) سورة الحجرات : من الآية ١٢.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٥٩٨/١٦.

(٣) في ظل القرآن ٣٣٤٦/٦.

ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً^(١).

فقد حذر الحديث الشريف من الظن السوء بالناس والظن هنا التهمة والنهي إنما هو عن تهمة لا سبب بوجوبها كمن يتهم بالفاحشة أو بالخمير ولم يظهر عليه ما يدل على ذلك كما نهى الحديث عن التجسس وهو البحث عن بواطن الأمور وأكثره ما يكون في الشر وقيل هو البحث عن عورات الناس وطلب معرفة أخبارهم وأحوالهم الغائبة^(٢).

وبالبناء على ما سبق فلا ينبغي للمحتسب أن يسترق السمع على دار غيره، ولا يستتشق ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبره بما يجري في داره، إلا أن يكون لديه دليل قاطع يخول له الدخول، فلو أخبره عدلان ابتداء من غير استخبار بأن فلاناً يشرب الخمر في داره أو بأن في داره خمرأً أعددة للشرب، فله إذاً ذلك أن يدخل داره ولا يلزمه الاستئذان^(٣).

وكذلك الأمر، لو أخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا بامرأة ليزنى بها أو برجل ليقنتله، يجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات^(٤).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ١٩٨٥/٤ حديث رقم ٢٥٦٣.

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١١٣/١٦.

(٣) إحياء علوم الدين ٤٨٩/٢.

(٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٢ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٩٦.

وقد أجاز الفقهاء للمحتسب أن يتعرف على وجود المنكر، ومن ذلك. على سبيل المثال أنه إذا شك في اللحم هل هو ميتة أو مذبوح اختبره بالماء فإن طفق فهو ميتة وإن رسب فهو حلال أو يلقي شيئاً منه على الجمر فإن علق فيه الجمر فهو حلال وإن لم يعلق فهو حرام وكذا البيض إذا طرح في الماء فما كان منه فاسد فإنه يطفق وما كان طرياً فإنه يرسب^(١) ويتعرف علي منكرات الأسواق وأصحاب الحرف كالخبازين والطباخين والحلوانيين وغيرهم وكذلك يتعرف علي غش أرباب الصناعات وأصحاب المهن كنجاري المراكب والحدادين والزجاجين والأطباء والصيادلة والبيطرة.

وبعد أن يتعرف المحتسب على المنكر يقوم بتعريفه لفاعله، وذلك لأن فاعل المنكر قد يقدم عليه وهو جاهل به وإذا عرف أنه منكر تركه، ويكون التعريف باللفظ واللين.

وفي ذلك قول الغزالي^(٢) : يجب تعريفه باللفظ من غير عنف... وإذا كان التعريف كشفاً للعورة مؤذياً للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فتقول له: إن الإنسان لا يولد عالماً ولقد كنا أيضاً جاهلين بأمور الصلاة^(٣) فعلمنا العلماء ولعل قرينك خالية عن أهل العلم أو عالمها مقصر في شرع الصلاة وإيضاحها إنما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود وهكذا بتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره علي المنكر محذور.

(١) الرتبة في طلب الحسبة ص ١٩٧.

(٢) إحياء علوم الدين ٢/٤٩٠، ٤٨٩.

(٣) توجيه الكلام في قول الغزالي إلي من يصلي ولا يحسن الركوع ولا السجود.

وما أجمل لطف النبي صلى الله عليه وسلم ولينه في مع الشاب الذي طلب منه الترخيص بالزنا فقد روي أبو أمامة رضي الله عنه أن غلاماً شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أتأذن لي بالزنا؟ فصاح الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه فقال أدن فدنا حتي جلس بين يديه فقال النبي أتعبه لأمك؟ فقال: "لا" جعلني الله فداك قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم اتعبه لابنتك؟ قال "لا" جعلني الله فداك قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم حتي ذكر الأخت والعمة والخالة وهو يقول: كذلك الناس لا يحبونه ثم وضع يده علي صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا^(١) وتطبيقاً لذلك فإن المحتسب إذا رأي من يقوم بأي عمل يؤدي إلي الإضرار بالبيئة وهو جاهل بذلك فليقم بتعريفه وتعليمه وإرشاده إلي خطورة هذا الفعل وذلك باللفظ واللين في القول

المطلب الثاني

النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله

وهذا الأسلوب سلكه المحتسب مع من يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكراً، أو مع من أصر على الفعل بعد أن عرف أنه منكراً، وذلك كالذى يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب الناس أو ما يجرى مجراه، فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سيرة السلف وعباده المتقين، وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب.

(١) سبق تخريجه ص ٤٨٥.

وعلى المحتسب ألا يرى نفسه العزيز العالم وينظر لغيره بنظره الذليل الجاهل فإن فعل ذلك فقد ارتكب خطأ أقبح من خطأ الذى يعترض عليه، ومثله في ذلك مثل من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه وهو غاية فى الجهل.

وقد قيل لداود الطائي رحمه الله: رأيت رجلاً دخل علي هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ فقال: أخاف عليه السوط قيل: إنه يقوي عليه قال أخاف عليه السيف قيل إنه يقوي عليه قال أخاف عليه الداء الدفين وهو العجب^(١).

وتطبيقاً لذلك فإذا رأى المحتسب إنساناً قد عقوق والديه أتى إليه وبين له خطر عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة وخوفه من غضب الله، وذكره بقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(٢).

ويذكره أيضاً بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الوالدين ومن ذلك قوله (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً قلنا بلى يا رسول الله قال الإشرak بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور)^(٣)

وإذا رأى المحتسب من يفسد البيئة أو يلوث عنصراً من عناصرها ذكره مثلاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾^(٤) وبقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار." ^(٥)

(١) إحياء علم الدين ٢/٤٩٠، ٤٩١.

(٢) سورة الإسراء الآيتان ٢٤، ٢٣ .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور ٩٣٩/٢ حديث رقم ٢٥١١ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ٩١/١ حديث رقم ٨٧.

(٤) سورة الأعراف من الآية ٥٦.

(٥) سبق تخريجه ص ٤٩.

وإذا رأي من يلوث الماء كمن يتبول فيه ذكره بنحو قوله عليه السلام "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد"^(١) وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبال في الماء الجاري.^(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: أتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل.^(٣) ونحو ذلك من الآيات والأحاديث وفعل السلف الدال على الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى.

المطلب الثالث

التعنيف بالقول الغليظ الخشن

وهذه الوسيلة يلجأ إليها المحتسب عند عدم جدوى المنع باللطف واللين وظهور فاعل المنكر (المحتسب عليه) بمظهر عدم المبالاة بما يسمع، واستمراره على سيرته. وذلك مثل قوله تعالى: حكاية عن قول سيدنا إبراهيم لأبيه وقومه عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، وعدم استجابتهم لذلك: ﴿أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ﴾^(٤) أي قبحاً لكم ولتلك التماثيل التي تعبدون من دون الله الخالق الرازق الضار النافع.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد ٢٣٥/١ حديث رقم ٢٨١.

(٢) سبق تخريجه ص ١٦٣.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها ٧/١ حديث رقم ٢٦ والحاكم في المستدرک ٢٧٣/١ حديث رقم ٥٩٤ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(٤) سورة الأنبياء الآية ٦٧.

ولا يكون السب بالكلام الفاحش، كالكذب والزنا ومقدماته، بل يذكره بما فيه مما لا يعد من جملة الفحش، كقوله يا فاسق، أو يا أحمق، يا جاهل، ألا تخاف الله وكقوله يا سوادي يا غبي وما يجري هذا المجري. وللمحتسب أن يستعمل هذه الوسيلة مع من يلوثون البيئة، غير مبالين بالوعظ والنصح والتخويف بالله فله أن يسبهم ويعنفهم ويغلظ لهم القول حتي يكفوا عن أفعالهم التي من شأنها الإضرار بالبيئة.

المطلب الرابع

التهديد والتخويف

يجوز للمحتسب أن يهدد فاعل المنكر المكابر ويخوفه، وذلك كأن يقول له دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك، أو لأضربن رقبتك وغير ذلك من عبارات التهديد والتخويف والأصل أنه لا يهدد بوعيد لا يجوز له تحقيقه كقوله لأنهن دارك أو لأضربن ولدك أو لأسبين زوجتك وما جرى مجراه إذ أنه في سبيل منع المنكر لا يجوز له أن يتوعد بمنكر. (١)

غير أنه إذا غلب على ظن المحتسب أن التهديد بما ييجوز فعله شرعاً سوف يقمع المخالف ويردعه، فإنه يجوز له أن يخوفه ويهدده بما يسوغ له فعله أو تحقيقه، ويهدده به ويظهر له أنه فاعله، لأن في ذلك نفعاً كثيراً عاماً لمصالح المسلمين. (٢)

ويؤيد ذلك ما روى عن أبي هريرة. رضى الله عنه. قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " بينما امرتان معهما ابناهما جاء

(١) إحياء علوم الدين ٤٩٣/٢.

(٢) الرتبة في طلب الحسبة ص ٣٥٣، ٣٥٢ معالم القربة في أحكام الحسبة ص ٢١٩.

الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتهما إنما ذهب بأبنك أنت وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام ففضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام أخبرتاه فقال ائتوني بسكين لأشقه بينكما. فقالت الصغرى : "لا" يرحمك الله هو ابنها ففضى به للصغرى. (١)

ففي هذا الحديث جواز التهديد والتخويف بما لا يجوز فعله وذلك للوصول إلى المصلحة ومن المعلوم أن شق الابن غير جائز وإنما هدد به سيدنا سليمان (المحتسب) حتي يتوصل إلي الحق وهو ما حدث بالفعل بقول الإمام النووي "قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلي حقيقة الصواب.

المطلب الخامس

مباشرة الضرب

للمحتسب أن يلجأ إلى الضرب باليد والرجل إذا لم تكن الوسائل السابقة نافعة على أن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة في دفع المنكر، فإذا أندفع فينبغي أن يكف، وقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ضرب رجلاً ونساء ازدحموا على حوض فلقبه على فسأله فقال : إنى أخاف أن أكون قد هلكت، فقال على بن أبى طالب إن كنت ضربتهم على غش وعداوة فقد هلكت و إن كنت ضربتهم على نصح وإصلاح فلا بأس أنما أنت راع، إنما أنت مؤدب

(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأفضية باب بيان اختلاف المجتهدين ١٣٤٤/٣ حديث رقم ١٧٢٠.

المطلب السادس التنفيذ المباشر

تملك سلطة الضبط الإداري الإسلامي امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها جبراً على الأفراد إذا لم ينفذوا اختياراً. ^(١)

وهذه الوسيلة باعتبارها أحد صور ممارسة النشاط الضبطي في الإسلام تجد سندها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع ^(٢) فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان ^(٣)

فالتغيير باليد هنا هو التنفيذ المباشر الذي تقوم به سلطة الضبط الإداري ولا يلزمها في ذلك حكم حاكم، ومن قبيل ذلك قيام المحتسب بإزالة الخمر وخلع الحرير عن رأس لابسه وبدنه ومنعه من الجلوس عليه وإخراج المغتصب من الدار المغصوبة وإخراج الجنب من المسجد. ومن ذلك أيضاً قيام المحتسب بإزالة ومنع ما يضيق علي المارة طرقهم كإخراج التوابيل والأجنحة وغرس الأشجار ونصب الدكة في الطرق الضيقة فإن ذلك منكر تجب إزالته والمنع منه.

ووسيلة التنفيذ المباشر هي أشد وسائل الضبط الإداري، حيث تكون حاسمة في دفع المنكر وإزالة خطره، وذلك فمن المفترض أن يصاحبها

(١) السيد عبد العليم أبو زيد: مرجع سابق ص ١٦٠ د/ محمد صلاح عبد البديع الأصول الإسلامية للقانون الإداري المعاصر مرجع سابق ص ٧٢.

(٢) والاستطاعة هنا تنصرف إلى الفرد المتطوع بالحسبة أما إلى الحسبة فإن الاستطاعة متوفرة في حقه لما يملكه من نفوذ الدولة وسلطاتها واستعانتها بالأعوان.

(٣) سبق تخريجه ص ٥٥.

أقصى درجات الحكمة والوعى والتجرد عن الهوى، وأن يراعى فيها الأمور التالية :-

١- ألا يلجأ المحتسب إلى هذه الوسيلة مباشرة، بل عليه أن يستعمل ما هو أخف منها، كأن يأمر صاحب المنكر (المحتسب عليه) أن يغير بنفسه ما هي عليه من إثم أو ما هو واقع من منكر، كأن يأمره بإلقاء العصا التي يضرب بها من يده، أو بإخراج ما سرقه بغير عنف فإذا لم يمتثل صاحب المنكر فللمحتسب أن يتدرج معه في الوسائل بأن يعظه وينصحه ويخوفه فإن لم يمتثل له أن يعنفه فإن لم يستجب فله أن يهدده.

٢- فإذا لم يرتدع ويمتثل لما تقدم فللمحتسب أن يلجأ إلى التنفيذ المباشر، بأن يأخذ منه العصا التي يضرب بها الناس ويخرج ما سرق من جيبه أو من بيته حتى يرد الحقوق إلى أصحابها ويمنع الظلم والمنكر.

٣- على المحتسب أن يقتصر على تغيير المنكر أو عقوبة له، فلا يغير المنكر بمنكر مثله، كان يصاحب ذلك إيذاء جسد أو امتهان نفس لا داعى له وإنما يقتصر في ذلك على الأمر المحتاج إليه فقط.

المطلب السابع

الاستعانة بالأعوان والسلاح

وهذه الوسيلة لخطورتها لا تستخدم إلا إذا كان تغيير المنكر لا يندفع إلا بها
فقد يكثر العصاة ويتكثروا ويتعاونوا في إظهار فسقهم، أو يعملوا على إجبار المحتسب على تجنب طريقهم، أو يعتصموا في مكان يرتكبون فيه المعصية كما لو اجتمعوا في مكان يرتكب فيه الرجال والنساء الفاحشة، ففي كل ذلك يكون للمحتسب الاستعانة عليهم بالأعوان، كما له أن يستخدم السلاح لردعهم وردهم عما هم عليه. ^(١)

ويمثل الغزالي لحالات اللجوء إلى استعمال السلاح، بما لو قبض فاسق مثلاً على امرأة وبينه وبين المحتسب نهر حائل أو جدار مانع، فيأخذ المحتسب قوسه (سلاحه) ويقول له : خل عنها أو أرمينك فإن لم يخل عنها فله أن يرمى، وينبغي ألا تقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه وبراعى فيه التدريج، وكذلك يسل سيفه ويقول : اترك هذا المكان أو لأضربنك ^(٢) وكل هذا يكون في حماية البيئة من التلوث.

المطلب الثامن

الترخيص

عرف الضبط الإداري الإسلامي الترخيص، باعتباره من أهم الوسائل التي يمارس بها القائم بأعمال الضبط. المحتسب. عمله، فلم يعترف للمحتسب بسلطة المنع بعد المخالفة فقط، وإنما عقد له أيضاً سلطة

(١) التبيان في تفسير القرآن ٥٤٩/٢ عبد العزيز بن مرشد : نظام الحسبة في الإسلام مرجع

سابق ص ١١٣.

(٢) أحياء علوم الدين ٤٩٤/٢.

الترخيص قبل العمل، فلا يرخص إلا بعمل حائز للشروط التي توضع تحقيقاً للمصالح الشرعية وذلك لأن الترخيص هو من قبيل الأمر بالمعروف والمنع بعد المخالفة من قبيل النهي عن المنكر، والضبط الإداري الإسلامي يعمل الأمرين معاً كما أن الضرر مرفوع شرعاً، ورفع قبل وقوع سببه أولى^(١).

ويبدو الترخيص كوسيلة هامة وفعالة من وسائل الضبط عند الرغبة في ممارسة مهنة أو عمل يتطلب مهارات خاصة حيث إن توافر هذه المهارة يعد عاملاً من عوامل تحقيق مصلحة المتعاملين مع صاحب هذه المهنة وحماية لهم ورعاية لأنهم.

ومن تطبيقات الترخيص كوسيلة من وسائل الضبط الإسلامي، ما نجده في الحسبة على الأطباء والكحالين والمجبرين والجراحين والبيطرة. فأما الأطباء فلا يرخص لهم المحتسب إلا بعد أن يأخذ عليهم عهد أبقرات^(٢) الذي أخذه على سائر الأطباء، ويحلفهم ألا يعطوا أحداً دواءً مضراً، ولا يركبوا له سماً ولا يصفوا السمائم عند أحد من العامة ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم علي المرضى ولا يفشوا الأسرار ولا يهتكوا الأستار ولا يتعرضوا لما ينكر عليهم فيه.

(١) د/ السيد عبد العظيم أبو زيد: مرجع سابق ص ١٧٤.

(٢) أبقرات بن اقليس: الطبيب اليوناني الأشهر الملقب بأبي الطب وعهد أبقرات : هو ذلك القسم الذي وضعه شرطاً لمن يريد أن يمارس الطب ولا يزال هذا القسم معمولاً به إلي الآن مع بعض التغييرات في الصياغة وكان قسم أبقرات في صورته الأولى عبارة عن تعهد من الطبيب بالالتزام بالقواعد الأخلاقية تجاه المريض وتجاه أستاذه الذي تعلم منه وذرية هذا الأستاذ أيضاً.

وأما الكحالون. هم أطباء العيون. فيمتحنهم المحتسب بكتاب حنين ابن إسحاق يعنى العشر مقالات في العين، فمن وجده فيما أمتحنه به عارفاً بتشريح طبقات العين، وما يتفرع من ذلك من الأمراض، وكان خبيراً بتركيب الأكحال وأمزجة العقاقير، أذن له المحتسب (رخص له) بالتصدى لمداواة أعين الناس. (١)

وأما المجبرون فلا يحل لأحد منهم أن يتصدى للجبر إلا بعد أن يرخص له المحتسب بذلك بعد أن يمتحنه ويعرف المقالة السادسة في كتاب "قوانين الجبر" ويعلم عند عظام الآدمي وصورة كل عظم منها وشكله وقدره حتي إذا انكسر منها شئ أو انخلع رده إلي موضعه علي هيئته التي كان عليها. (٢)

وأما الجراحيون: وهم أطباء الجراحة فيجب عليهم معرفة "كتاب جالينوس" المعروف بقاطا جانس في الجراحات والمراهم وأن يعرفوا التشريح وأعضاء الإنسان وما فيه من العضل والعروق والشرابين والأعضاء ليتجنب ذلك في وقت فتح المواد وقطع البواسير.

وأما البياطرة: فيمتحنهم المحتسب، لأن البيطرة أصعب علاجاً من أمراض الآدميين، لأن الدواب ليس لها لسان تنطق به وتخبر فيحتاج البيطار إلى حسن بصيرة بعلل الدواب وعلاجها ومعرفة ما يحدث فيها، فمن وجد فيه المحتسب ذلك أذن (رخص) له في مزاوله المهنة وإلا منعه من ذلك، وكل هذه امثلة للاخذ بمثلها مما يمكن أن يتماشى مع التقدم المجتمعي مما يحافظ به على البيئة وحمايتها من التلوث.

(١) الرتبة في طلب الحسبة ص ٢٨٥، ٢٨٤ معالم القرية في أحكام الحسبة ص ١٦٨.

(٢) الرتبة في طلب الحسبة ص ٢٨٦، ٢٨٥ معالم القرية في أحكام الحسبة ص ١٦٩ .

المطلب التاسع

التفتيش

من الوسائل التي يملكها المحتسب للقيام بشئون الضبط وتنفيذ ما أمره الله تعالى به. ومنع ما نهى عنه، التفتيش على الأسواق وأصحاب الحرف والصناعات.

فهو يفتش على الأسواق ويأمر أهلها بكنسها وتنظيفها من الأوساخ المجتمعة وغير ذلك مما يضر الناس^(١) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ضرر ولا ضرار "^(٢).

ويتفقد أحوال عيار المثاقيل والأرطال والصنج والحباب على حين غفلة من أصحابها.

ويجدد النظر في المكايل ويحذر الكياليين ويخوفهم عقوبة الله تعالى وينهاهم عن البخس والتطفيف في ذلك.

ويفتش علي العلاقين والطحانيين وينهاهم عن خلط ردئ الحنطة بجيدها وعتيقها بجديدها ويلزم الطاحنين بغرلة الغلة من التراب وتنقيتها من الطين وتنظيفها من الغبار قبل طحنها.

ويفتش على الفرانين ويأمرهم بإصلاح المداخن، وتنظيف بلاط الفرن بالمكنسة في كل ساعة من اللباب المحترق والرماد، لئلا يلتصق في أسفل الخبز منه شيء.

ويتفقد أحوال القصابين ويمنعهم من الذبح علي أبواب حوانيتهم لئلا يلوثوا الطريق بالدم والروث ويأمر الطباخين بتغطية أوانيهم وحفظها من

(١) الرتبة في طلب الحسبة ص ١٦٧.

(٢) سبق تخريجه ص ٤٩.

الذباب وهوام الأرض ولا يخلطوا لحوم المعز بلحوم الضأن ولا لحوم الإبل بلحوم البقر لئلا يأكلها من كان به مرض فيكون سبباً لنكسته ويتفقد العطارين ويعتبر عليهم ما يغشون به العقاقير ويأمر اللبانين بتغطية أوانيهم وأن يكون المكان مبلطاً والأغطية جديدة، ويتفقد أحوال الصياغ فإن تدليسهم وغشوشهم خفية لا تكاد تعرف ويفتش عن الحمامات ويأمر بغسلها وكنسها وتنظيفها بالماء الطاهر مراراً كل يوم. ويفتش على السقائين ويؤمرهم بنظافة أزيارهم وتغطيتها وغسلها ويتفقد حوانيتهم على غفلة منهم ليلاً ونهاراً، فمن وجد عنده زيراً مكشوفاً وكيزاناً وسخه أو وجده يخلط ماء البحر مع ماء البئر أدبه عليه^(١) سو هذا كله يدخل في المحافظة على البيئة من التلوث.

(١) الرتبة في طلب الحسبة : مواضيع ٢٠٦، ٢٣٦، ٢٥٧، ٢٦٨، ٣٧٥.

الباب الثانى

المسئولية الدولية عن تلوث البيئة

الفصل الأول

مفهوم المسئولية الدولية عن تلوث البيئة^(١)

بداية:

من أهم الموضوعات في القانون الدولي المسئولية الدولية وهي تعد ذات أثر بالغ في العلاقات الدولية وأنها جديرة بأن نتناولها قواعد القانون الدولي بالتنظيم وحينما قامت دولة بارتكاب أي عمل دولي غير قانوني ضد دولة أخرى فإن المسئولية الدولية بين الدولتين تترسخ علي هذا الأساس ويحق للدولة التي أصابها الضرر أن يطالب بإصلاح أو إعادة الحال إلي ما كانت عليه.

وهذا الأمر سواء كان علي مستوي الدول أو علي مستوي أشخاص القانون الدولي من غير الدول فإن الاتجاه الحديث في الفقه الدولي يتبنى مسئولية أشخاص القانون الدولي من هيئات دولية ومنظمات كما هو الحال في مسئولية الدول ذات السيادة.

مفهوم المسئولية الدولية:

وهي تعني: النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة التي تأتي عملاً غير مشروع طبقاً للقانون الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها الضرر من هذا العمل وهذا يتوافق مع الفقه التقليدي.

(١) راجع د/ هشام بشير مرجع سابق ص ١١٢ وما بعدها.

ويمكن تعريف المسؤولية الدولية بأنها: علاقة قانونية ترتبط بين أشخاص القانون الدولي بمقتضاها يلتزم الطرف المسئول عن إحداث ضرر يعرض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر نتيجة عمل غير مشروع نسب إليه.^(١)

ويمكن تأسيس المسؤولية الدولية المتعلقة بحماية البيئة علي فكرة رئيسية هي أن البيئة لم تعد شيئاً داخلياً فقط بل تمثل تجسيدا حياً لمفهوم التراث الإنساني المشترك الذي يجد تطبيقه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم إقرارها عام ١٩٨٢م^(٢).

وتشمل المسؤولية الدولية عن الأفعال التي تسبب ضرراً للغير كل ما يمكن أن يصدر عن أجهزة الدولة أو الشخص القانوني فالأعمال التي تقوم بها القوات المسلحة وينتج عنها ضرر يجعل الدولة متحملة للمسؤولية الدولية فالمستقر في قواعد القانون الدولي المعاصر أن الدولة مسئولة عن كل تصرفات أجهزتها سواء كانت مدنية أو إدارية أو تنفيذية أو عسكرية فكل فعل صادر عن هذه الأجهزة يتضمن إخلالاً بأحد الالتزامات الدولية يقع علي عاتق الدولة وتحمل الدولة نتائجه بشرط أن يكون من اتخذ التصرف قد قام به بصفته الرسمية^(٣).

(١) راجع د/ زين العابدين محمد - القانون الدولي العام - كتاب دراسي - مقرر الفرقة الثانية حقوق ص ١٤٩ وما بعدها.

(٢) راجع د/ أحمد الرشيد - الحماية الدولية للبيئة - الجوانب القانونية والتنظيمية - مجلة السياسة الدولية - العدد ١١٠ اكتوبر ١٩٩٢م ص ١٤١.

(٣) د/ أحمد أبو الوفا - النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشرعية الإسلامية ص ٨٣.

ويسري هذا الأمر علي أفراد القوات المسلحة التابعين لدولة ما إذ أنهم أحد أجهزة الدولة الذين يقومون بما يقومون به بصفتهم ممثلين للدولة التي ينتمون إليها ومن ثم يتحملون المسؤولية عن الأفعال التي يرتكبونها بالمخالفة لقواعد القانون الدولي فضلاً عن مسؤوليتهم الفردية وتستند مسؤولية الدولة إلي المبدأ القاضي بأن الدولة التي ترتكب عملاً عدوانياً بواسطة قواتها المسلحة تلتزم بالتعويض عن كل الأضرار المترتبة عليه بغض النظر عما إذا كانت قد خالفت أو لم تخالف قاعدة من قواعد القانون الخاص بالنزاعات المسلحة^(١).

وقد تناولت بعض الاتفاقيات الدولية مفهوم المسؤولية الدولية في بعض نصوصها فمثلاً:-

إعلان استوكهولم في المادة الحادية والعشرين منه علي أنه "للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القومية للدولة.

وفي اتفاقية قانون البحار عام ١٩٨٢م نصت المادة ١/٢٨٥ علي أن "الدولة مسئولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحافظ عليها وهي مسئولة وفقاً للقانون الدولي وقد ذكرت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حق الدولة في الرجوع إلي القضاء من أجل الحصول علي التعويض المناسب جراء الضرر الحاصل لها ويستفاد هذا

(١) راجع د/ أحمد أبو الوفا - المرجع السابق ص ٨٤.

من النص "تكفل الدولة أن يكون الرجوع إلي القضاء متاحاً وفقاً لنظمها القانونية من أجل الحصول السريع علي تعويض كاف أو علي أية ترضية أخرى فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية الذي يسببه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون لولايتها"^(١).

(١) راجع د/فارس أحمد الديلمي - المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار بالبيئة العراقية ص ٩٩-١٠٠.

الفصل الثاني

النظام القانوني للمسئولية الدولية

المبحث الاول

الأساس القانوني للمسئولية الدولية

اختلف الفقه في بيان أساس المسؤولية الدولية بين نظريات ثلاثة هي: نظرية الخطأ ونظرية الفعل غير المشروع ونظرية المخاطر وذلك علي التفصيل الآتي بيانه:

المطلب الأول

نظرية الخطأ

تعد نظرية الخطأ^(١) أقدم النظريات وقد نقل "جروسيون" نظرية الخطأ من إطار النظام القانوني الداخلي إلي دائرة النظام القانوني الدولي حيث ذهب إلي القول بأن الدولة تسأل عن تصرفات رعاياها إذا تسبب خطأ أو إهمال إلي الدولة ذاتها ففتشاً مسؤوليتها عندئذ علي أساس اشتراكها في وقوع ضرر نتيجة إهمالها في الحيلولة دون وقوع التصرف الخاطئ من رعاياها أو لأنها أجازت هذا التصرف بأي شكل من الأشكال بامتناعها عن معاقبة المخطئ أو بتمكينه من الإفلات من العقاب.^(٢)

(١) تعتبر هذه النظرية الأساس الأول للمسئولية الدولية ويرى أصحاب هذه النظرية إضافة إلي الأساس المبدئي للمسئولية الدولية والتي تتمثل في الفعل غير المشروع والمتمثل في خرق التزام من الالتزامات الدولية أن يكون نتيجة خطأ أو إهمال أو غش أو تقصير أنظر د/عمر بن أبو بكر باخشب- القانون الدولي العام - ص ٢٩٤ د/ أحمد سرحان - قانون العلاقات الدولية المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - بيروت ١٤١٣هـ - ط ٢ ص ٣٥٢.

(٢) أنظر د/ صلاح الدين عامه - مقدمة لدراسة القانون الدولي العام مرجع سابق ذكره.

الخطأ في القانون ينسب إلى الدولة علي الرغم من أن هذا الخطأ ناتج عن سلوك الأفراد الذين يمثلون الدولة إلا أنه ينسب إلى الأفراد في القانون المدني فالدولة لا يمكن أن تكون مسئولية ما لم تخطئ ولا تنهض المسؤولية الدولية اتجاهها ما لم يصدر منها عمل خاطئ يضر بدولة أخرى وإن مسؤولية الدولة قائمة سواء كان الفعل الخطأ متعمداً أو إهمالاً.^(١)

وهناك جانب من الفقه يقول أنه لا يمكن أن تنهض المسؤولية الدولية استناداً إلى الخطأ مطلقاً في النزاعات علي الرغم من أنها تصلح في حالات الخطأ الذي يرجع إلي الإهمال وينتج عنه ضرر بالبيئة^(٢).

وقد ظلت نظرية الخطأ هي المسيطرة علي الفقه الدولي كأساس وحيد للمسئولية إلي بداية القرن العشرين عندما ظهرت نظرية العمل غير المشروع أو النظرية الموضوعية علي يد الفقه الإيطالي "انزيلوتي" والذي وجه إلي نظرية الخطأ عدة انتقادات منها: أن فكرة الخطأ هي فكرة نفسية لا تتناسب نظاماً قانونياً أشخاصه كلهم اعتباريون ومنها: أن هذه النظرية قد ظهرت في وقت كانت الدولة تذوب فيه في شخصية الملك فكان الخطأ هو خطأ الملك وهو ما لا يناسب العصر الحديث ومن هنا بدأت نظرية الخطأ في الأفول وبدأ الأخذ بالنظرية الموضوعية^(٣).

(١) د/ محمد سامي عبد الحميد - د/مصطفى سلامة حسين - القانون الدولي العام الدار الجامعية

بيروت ١٩٨٩م ص ١٦٢.

(٢) د/ محمد عبد الله نعمان - الحماية الدولية للبيئة البحرية دراسة قانونية خاصة عن البحر

الأحمر - دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٤م ص ١٤٤.

(٣) د/ أمجد هيكل المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي (دراسة في

إطار القانون الدولي الإنساني) مرجع سابق ص ٧٤.

وبعبارة أخرى فقد انتقت نظرية الخطأ لعدم مسايرتها للتقدم العلمي وكذلك صعوبة إثبات الخطأ بل استحالة إثباته في بعض الأحيان فالدولة كشخص معنوي نجد صعوبة في نسبة الخطأ إليها^(١).

المطلب الثاني

نظرية الفعل الدولي غير المشروع

استخدم الفقه عدة اصطلاحات للتعبير عن الفعل غير المشروع فهناك من أطلق عليه اسم الجريمة الدولية وهناك من أطلق عليه العمل غير المشروع وذهب جانب آخر إلى تسميته بـ الفعل غير المشروع^(٢) وتقوم نظرية الفعل الدولي غير المشروع على أساس المسؤولية الشخصية فمسؤولية الدولة وفق هذه النظرية يقوم بمجرد انتهاكها لأحكام القانون الدولي دون تطلب الخطأ في تقرير مسؤوليتها إذ لا يمكن التعرف على إرادة الدولة أي هل ارتكبت هذا الانتهاك عمدا أم بإهمال^(٣)؟

(١) د/ جابر إبراهيم الراوي المسؤولية الدولية عن أضرار تلوث البيئة- جامعة بغداد - العراق ١٩٨٣م ص ٢١٢-٢١٣ د/أحمد عبد الكريم سلامة قانون البيئة دراسة تأصيلية جامعة الملك سعود- الرياض ١٩٩٧م ص ٤٥٤ - ٤٥٥.

(٢) د/ سمير محمد فاضل عطيه - المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم- مرجع سابق ص ١٢٩.

(٣) يطلق البعض على هذه النظرية تسمية نظرية لضمان أو نظرية الاكتفاء بالعمل غير المشروع وتبرير ذلك أن نظرية العمل غير المشروع تقوم على فكرة الضمانة بين الدول وعلى فكرة احترام متطلبات النظام الدولي أنظر د/أحمد عبد الحميد د/عمر أبو بكر باخشب- الوسيط في القانون الدولي العام - مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية ١٩٩٠م ص ٥٢٦.

فنظرية العمل الدولي غير المشروع^(١) يقصد بها خرق الالتزام الدولي الذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي ويتم خرق الالتزام عن طريق قيام الدولة بعمل أو امتناعها عن القيام بعمل^(٢).

فالفعل غير المشروع هو الخروج عن قواعد القانون الدولي ويتجسد العمل غير المشروع في مخالفة قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن مصدر هذه القاعدة سواء كان اتفاقاً أو عرفاً أو مبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتحدة^(٣).

ويتضح مما سبق أن نظرية العمل الدولي غير المشروع تتطلب توافر ثلاثة شروط يمكن إجمالها على النحو التالي^(٤):

- خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي
- إسناد العمل أو الامتناع إلي دولة
- وجود علاقة سببية بين خرق القاعدة القانونية والضرر الناتج عن العمل أو الامتناع عنه

(١) د/ أمجد هيكل - المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي مرجع سابق ص ٧٢.

(٢) د/ جابر إبراهيم الراوي "الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة مجلة القانون المقارن ع: ١١ السنة الثامنة ١٩٨٠م ص ٥٧.

(٣) د/ إبراهيم محمد العداني - القانون الدولي العام - دار الفكر العربي - القاهرة ١٩٧٦م ص ٢٦٨-٢٦٩.

(٤) سهي حميد - بيئة القضاء الخارجي في القانون الدولي العام رسالة ماجستير جامعة الموصل كلية القانون ٢٠٠٢ ص ١٢٣.

هذه النظرية قد لقيت ترحيباً من الفقه الدولي وليس أدل علي ذلك من أخذ مشروع مسؤولية الدول المعد من لجنة القانون الدولي بها قد أعد تحت مسمي "مسؤولية الدول عن الأفعال الدولية غير الشرعية" ونص في مادته الأولى حيث جري نصها علي أنه كل فعل غير مشروع دولياً تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية وأضافت المادة الثالثة بشأن معني كون الفعل غير مشروع دولياً بأن وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دولياً أمر يحكمه القانون الدولي ولا يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفاً بأنه مشروع في القانون الداخلي^(١).

وقد اعتمد القضاء الدولي علي نظرية الفعل غير المشروع اعتماداً كبيراً في العديد من الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم الدولية^(٢).

(١) مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتاً وثيقة رقم A/56/10 ص ٢٤ مشار إليه في د/ أمجد هيكل المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي مرجع سابق ص ٧٥.

(٢) ومن ذلك حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في النزاع بين ألمانيا وبولندا في قضية مصنع شورزوف في ١٣ سبتمبر ١٩٢٨م وفي قضية فوسفات المغرب في ١٤ يونيو ١٩٣٨م وكذلك حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو في ١٩ إبريل ١٩٤٩م د/ صلاح الدين عامر - مقدمة لدراسة القانون الدولي العام - مرجع سابق ص ٧٣٤ مشار إليه في د/ أمجد هيكل المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي مرجع سابق ص ٧٥.

المطلب الثالث

نظرية المخاطر^(١)

حيث تقوم المسؤولية الدولية للفاعل بمجرد وقوع الضرر منها ولو كان الفعل مشروعاً وهذا ما توضحه الاتفاقية الخاصة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إطلاق الأجسام الفضائية وتلك الخاصة بالمسؤولية في أحوال إنقاذ رجال الفضاء^(٢) وهذا النوع الجديد تطلق عليه "نظرية المخاطر" أو "نظرية المسؤولية المطلقة".

ونظراً لأن النشاط المشروع قد تنتج عنه أضرار جسيمة لا يمكن تركها دون تعويض فكان وجود مثل هذه النظرية من الأهمية بمكان في سياق البحث في المسؤولية الدولية إذ أنه بموجب نظرية المخاطر هذه تنهض المسؤولية الدولية هنا دون حاجة إلى إثبات علي نحو ما سلف بيانه ومن هنا كان تسميتها بـ "نظرية المسؤولية المطلقة" أو "المسؤولية الموضوعية" أو "المسؤولية دون خطأ" وهذه النظرية لا تقوم علي معيار شخصي لتأسيس المسؤولية الدولية^(٣).

(١) تجد نظرية المخاطر أساسها في نظرية الضمان في الشريعة الإسلامية والتي تؤسس علي أساس تحقق الضرر وحده دون الاعتداد بسببه أو بمشروعيه هذا السبب ونري أن ذلك ما هو إلا إعمالاً للقاعدة التي تقول "من أتلف شيئاً فعليه إصلاحه" أو من تسبب في حدوث ضرر فيلتزم بالتعويض أنظر د/ أمجد هيكل المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي مرجع سابق ص ٧٦.

(٢) د/ عبد الله الأشعل مقدمة في القانون الدولي المعاصر دون ناشر القاهرة ٢٠٠٦ ص ١٣٤.

(٣) د/وائل أحمد علام - مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية دار النهضة العربية - القاهرة ٢٠٠١م ص ١٥-١٦.

ويرجع الأخذ بهذه النظرية إلي أن تطور التكنولوجيا واختراع الآليات الفضائية واكتشاف الفضاء وبناء المفاعلات الذرية سواء للاستخدام السلمي أو الحربي مما جعل الفقهاء يتجهون إلي وضع نظرية تتلاءم مع التطورات وتجاوب الأمور المستحدثة والأنشطة الخطرة التي يصعب معها إثبات الخطأ أو التعسف في استعمال الحق ثم اتجهت القوانين والاتفاقيات الدولية إلي الأخذ بالمسؤولية المطلقة مثل اتفاقية روما لعام ١٩٢٥م المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار التي تصيب الغير علي سطح الأرض من الطائرات التي تحلق في الجو وكذلك اتفاقية بروكسل لعام ١٩٦٢ الخاصة بالمسؤولية عن السفن النووية كما أخذت بها اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ الخاصة بالمسؤولية عن الأضرار النووية.

ويتخلص مضمون هذه النظرية بأن المسؤولية الدولية قد تتحقق في حالة ما إذا ظهر أن الدولة قد باشرت نشاطاً ذا خطورة استثنائية نتج عنه ضرر بدولة أخرى فتقوم المسؤولية حتي وإن لم يثبت أن في مباشرة الدولة لهذا النشاط الخطر عملاً غير مشروع أو لم يثبت صدور خطأ عنها أي حتي وأن كان هذا النشاط في حد ذاته نشاطاً مشروعاً فهنا لا تكون الدولة مسؤولة وفق نظرية الفعل غير المشروع في حين تقوم مسؤوليتها وفق نظرية المخاطر^(١).

إن فطبقة لهذه النظرية فإن الأفعال التي بموجبها تنهص المسؤولية الدولية إنما هي الأفعال الخطرة ولكنها ليست أفعالاً غير قانونية أو مخالفة لقواعد قانونية بل إن هذه الأفعال مشروعة وبناء عليه فإن الأساس الذي

(١) د/ أمجد هيكل المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي مرجع سابق

تنهض عليه هذه المسؤولية هو علاقة السببية بين الضرر الذي يحصل لشخص دولي وبين أحد أشخاص القانون الدولي حينما يباشر هذا الشخص نشاطاً مشروعاً يتسم بالخطورة إلي الحد الذي يلحق ضرراً بشخص دولي آخر^(١) وننتهي إلي أن الضرر هو مناط المسؤولية عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي^(٢).

ولذا فإن المتضرر عليه فقط أن يثبت وجود العلاقة السببية بين الضرر الذي وقع به وبين فعل الشخص المتهم وليس علي هذا الأخير التوصل من مسؤوليته استناداً إلي أن تصرفه كان مشروعاً والمسؤولية هنا تنطلق من فكرة ضمان تعويض المفهوم الذاتي للضرر.

ولقد اكتسبت نظرية المخاطر أو نظرية المسؤولية المطلقة أهمية خاصة في التقدم العلمي وتم الأخذ بها في الأنظمة القانونية الداخلية غير أنه سرعان ما وجدت هذه النظرية طريقها علي الفقه الدولي كما تم الأخذ بها في عدد من الأنظمة القانونية الاتفاقية كان من أبرزها المعاهدة الدولية الخاصة بالمبادئ التي تحكم نشاط الدول في ارتياد الفضاء الخارجي لعام ١٩٦٧م والتي أقرت مسؤولية الدولة مسؤولية مطلقة دون اشتراط وقوع أي خطأ أو عمل غير مشروع من جانبها عن كافة الأضرار التي تصيب الغير نتيجة إطلاق المركبات الفضائية^(٣).

(١) د/ محمد عبد الله نعمان - الحماية الدولية للبيئة البحرية دراسة قانونية خاصة عن البحر

الأحمر دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٤م ص ١٤٦-١٤٧.

(٢) د/صالح محمد محمود بدر الدين - المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي - دار النهضة

العربية القاهرة ص ٣٤.

(٣) د/ صلاح الدين عامر مقدمة وجيزة لدراسة القانون الدولي العام دار النهضة العربية القاهرة

٢٠٠٩ ص ٤٨١.

ويشار في هذا الصدد إلى اتفاقية المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الأجهزة الفضائية والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٠م وكذا اتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢م الأمر الذي يؤكد ارتباط نظرية المخاطر بالتقدم التكنولوجي والتطور من الجدير بالملاحظة أنه تم الأخذ بهذه النظرية في القانون الدولي استناداً إلى نص المادة ٣٨ فقرة ١/ج من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية التي تجعل المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتحدة أحد مصادر القانون الدولي وعليه تم الأخذ بهذه النظرية في إطار القانون الدولي كما في القانون الداخلي ومن ثم فمبدأ المسؤولية المطلقة يقدم أساساً مهماً لبعض أحوال المسؤولية الدولية خاصة فيما يتعلق ببعض الأضرار التي تصيب البيئة نتيجة استخدام بعض القوي الخطرة مثل: التفجيرات النووية في تسيير السفن وما يلحق البيئة من أضرار^(١) وتقوم على ذلك مسؤولية الدولة المطلقة بناء على تلك النشاطات طالما ترتب عليها الضرر وتوافرت علاقة السببية بين الضرر وبين الفعل المسبب له حتي ولو كان الفعل مشروعاً بطبيعته^(٢) وقد نصت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام ١٩٧١ علي مسؤولية الدولة التي تطلق أجساماً فضائية مسؤولية مطلقة فيما يتعلق بدفع التعويض عن الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي علي سطح الأرض أو للطائرات عند تحليقها^(٣).

(١) أحمد طلال أحمد العبيدي المسؤولية الدولية للاحتلال الأميركي للعراق معهد البحوث

والدراسات العربية - جامعة الدول العربية - القاهرة ٢٠١٠م ص ١٠٠.

(٢) د/ صلاح الدين عامر - مقدمة وجيزة لدراسة القانون الدولي العام - مرجع سابق ص ٤٨١-٤٨٢.

(٣) نايف حامد العليمات - جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية - دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان (الأردن) الطبعة الأولى - ٢٠٠٧ ص ١٦٥.

وتأسيساً علي ما أسلفناه بشأن نظرية المسؤولية المطلقة نصل إلي أن هذه المسؤولية تتحقق كمسؤولية دولية في أحوال استثنائية ثلاث هي:

١- الضرر الناجم عن الأجسام الفضائية.

٢- الضرر الناجم عن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

٣- الضرر الناجم عن تلوث البحار بالمواد الهيدروكربونية^(١).

ومما يذكر في هذا الصدد أن هناك شبه إجماع فقهي علي أن نظرية المخاطر أو المسؤولية الدولية المطلقة باتت الأساس التي تنهض عليه المسؤولية الدولية في حالة الأنشطة الخطرة المشروعة والمسموح بها من منطلق أن هذه الأنشطة تتطلبها طبيعة الحياة المعاصرة لحيويتها مثل: الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأعمال الكشف والتنقيب عن البترول ومن ثم فيجب أن تكون هناك مسؤولية دولية عن أية أضرار ترتب عليها إنفاذ المبدأ الغرم بالغرم^(٢).

(١) د/ عبد الله الأشعل - مقدمة في القانون الدولي المعاصر - مرجع سابق ص ١٣٤.

(٢) د/ مصطفى سلامة حسن - التأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي العام دار النهضة العربية القاهرة بدون تاريخ نشر ص ١٢٣ وما بعدها.

المبحث الثاني

شروط المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي

وتتلخص في أن كل فعل غير مشروع ينتج عنه ضرر للغير يولد التزاما علي فاعله بإصلاح الخطأ وأن تكون هناك علاقة سببية بمعنى أن يكون الضرر الذي لحق بالدولة الشاكية نتيجة للخطأ الذي ارتكبه الدولة المشكو منها ومنسوباً إليها^(١).

وبناء علي ذلك فإن شروط المسؤولية الدولية هي:

- فعل غير مشروع دوليا.
- ضرر.
- علاقة سببية.

المطلب الأول

فعل غير مشروع دوليا

يجب أن يكون الفعل المنسوب للدولة غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي العام أي يكون نتيجة إخلالها باحترام التزاماتها القانونية أو العرفية أو لمبادئ القانون العامة^(٢) القانونية وفي الحدود التي أقرها لها

(١) د/ نجاه أحمد أحمد إبراهيم - المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني - مرجع سابق ص ١٣٥.

(٢) من المبادئ العامة للقانون : مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق ومن مظاهر التعسف في استعمال الحق استخدام الدولة لإقليمها بطريقة ترتب ضررا للغير مثل إجراء تجارب ذرية علي إقليمها أو استخدام حريات أعالي البحار استخداما يترتب ضررا للغير أو لرعايا الدول أو للبيئة الدولية عموما أنظر: صلاح الدين عبد العظيم محمد خليل - المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي العام مرجع سابق ص ٩١ هامش ١.

القانون الدولي العام دون تعسف من جانبها في استعمال هذا الحق امتنع قيام المسؤولية الدولية عليها^(١).

الفعل الدولي غير المشروع لابد أن يتوافر فيه عنصران هما: العنصر الموضوعي والعنصر الشخصي.

أما العنصر الموضوعي فيقصد به العمل أو الامتناع عن عمل يتعارض مع التزام دولي وفيما يتعلق بالعنصر الشخصي فهو إسناد العمل إلى الدولة التي خالفت الالتزام الدولي ويتساوي فعل الدولة سواء كان إيجابياً أو سلبياً.

والفعل غير المشروع يمكن أن يتخذ إحدى صورتين فهو إما أن يكون عملاً إيجابياً يتجسد في سلوك يصدر عن الدولة بالقيام بفعل من شأنه أن يلحق ضرراً ببيئة دولة أخرى أو يتخذ التصرف شكلاً سلبياً أي الامتناع عن القيام بفعل تفرضه الالتزامات الدولية ومنها أن تمتنع الدول عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع تسرب الغازات التي من شأنها أن تلوث بيئة دولة أخرى^(٢).

وعلي أيه حال فإن هناك التزاماً عرفياً يفرض علي الدولة وهي تمارس نشاطاتها إلا تأتي بفعل يسمح بتلوث بيئة دولة أخرى وأن علي الدولة أن تتخذ الاحتياطات والتدابير التي من شأنها عدم إحداث أي أضرار ببيئة دولة أخرى ويترتب علي ذلك أن تنهض المسؤولية الدولية

(١) صلاح الدين عبد العظيم محمد خليل المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي العام المرجع السابق ص ١٣٦-١٣٧.

(٢) فارس أحمد إسماعيل الدليمي المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن الإضرار بالبيئة العراقية مرجع سابق ص ١١٢-١١٣.

في مواجهة الدولة مسببة الضرر وبالتالي تكون ملزمة التعويض^(١) هذا عندما تأخذ بنظرية الخطأ أو نظرية الفعل غير المشروع. ولكن هناك جانب من الفقه يري أن الدولة يمكن أن تسأل مسؤولية مجردة من الخطأ في الأحوال التي تمارس فيها الدولة نشاطاً يتسم بطابع الخطر غير المألوف كما لو قامت الدولة بإجراء بعض التجارب النووية لأغراض سلمية فإن نشاط الدولة في هذه الحالة يتسم بالخطورة وقد يؤدي إلي إحداث ضرر بمصالح دول أخرى علي الرغم من مشروعية الفعل وعدم توافر الخطأ من جانب الدولة وذلك علي أساس نظرية المخاطر وقد طبقت هذه النظرية في اتفاقية المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الأجهزة الفضائية التي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٧٠م^(٢).

المطلب الثاني

الضرر

ويقصد بالضرر المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي العام^(٣) ويعد الضرر الضابط الأساسي لتحديد آثار المسؤولية الدولية وإنه قد لا يكفي وقوعه وحصوله بل لابد أن يكون ناتجا

(١) د. أبو الخير أحمد عطيه الالتزام بحماية البيئة البحرية والمحافطة عليها من التلوث رسالة دكتوراه.

(٢) د. أحمد رفعت القانون الدولي العام مرجع سابق ص ٦٠٥ د. عبد الغني محمود المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية دار الطباعة الحديثة ١٩٨٦م د. محمد سامي عبد الحميد أصول القانون الدولي العام ج ١ القاعده الدولية مكتبة مكايي بيروت ١٩٧٧م ط ٣ ص ٤٨٨.

(٣) د. محمد حافظ غانم مبادئ القانون الدولي العام القاهرة ١٩٦٩م ص ١١٣.

عن انتهاك حق وبالتالي تنهض المسؤولية الدولية في حق الدولة التي انتهكت حقاً مصادراً ومحمياً بالقانون^(١).

والضرر الذي يترتب المسؤولية يعتبر عنصراً رئيساً لا تتحقق المسؤولية الدولية دون وقوعه وهذه هي القاعدة المستقرة في القانون الدولي ويقول اندراسي لا مسؤولية من دون ضرر^(٢) وقد ربط "ايجلتون" بين التعويض ووقوع الضرر في تعريفه للمسؤولية الدولية حيث قال: إن المسؤولية الدولية ببساطة هي المبدأ الذي ينشئ التزاماً بالتعويض عن الضرر الناتج عن أي انتهاك للقانون الدولي من قبل الدولة المسؤولة^(٣).

ويلاحظ أن الاتجاه السائد في الفقه والعمل الدولي يري أن عنصر الضرر غير متطلب لقيام المسؤولية الدولية ولا يعد من أركانها إذ يعد أن معظم الاتفاقيات الدولية تتناول مجموعة من الالتزامات الدولية دون أن تشير إلى الأضرار المادية التي تترتب علي انتهاك هذه الالتزامات لذلك فانتهاك الالتزام الوارد في الاتفاقية يعد كافياً في حد ذاته لقيام المسؤولية الدولية ذلك أن الضرر وإن كان نتيجة محتملة لفعل دولي غير مشروع إلا أنه لا يعد أحد عناصره^(٤).

(١) أنظر : د.أحمد أبو الوفا الوسيط في القانون الدولي العام دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٦ ص ٧٠٠.

(٢) د.عبد الغني محمود المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشرعية الإسلامية مرجع سابق ص ١٠.

(3) J.Andrassy:Les relations internationaux de voisinage R.C.D.J 1951 II II. T.79 P III.

(4) J.Andrassy:Les relations internationaux de voisinage R.C.D.J 1951 II II. T.79 P III.

والشئ المؤكد أن الضرر الموجب للمسؤولية الدولية والمتفق عليه فقها هو الضرر المؤكد وليس الضرر الاحتمالي أي يجب أن يكون الضرر حالاً وأن تكون هناك علاقة سببية أو رابطة بين الضرر والفعل المنسوب للدولة^(١).

فعلي سبيل المثال نجد أن البيئة تتعرض إلى الأضرار وذلك بتلويثها والإضرار بعناصرها حيث يشكل التلوث إحدى كبريات المشاكل التي تفسد البيئة وتجعلها غير صالحة للاستخدامات التي وجدت من أجلها ومن هنا كانت الحماية التي أسبغتها القواعد القانونية الداخلية والدولية عليها من أجل حمايتها والمحافظة عليها من الأضرار.

وهذا وقد عرف الأستاذ (R.Drago) الضرر البيئي بأنه الضرر الذي يقع علي الإنسان أو علي عناصر البيئة فيما عرفه (P.Girard) بأنه كل ضرر يسهم في خرق أو تقهقر العناصر الطبيعية مثل: الماء والهواء فيما ذهب (F.Caballero) إلي أن الضرر البيئي هو كل ضرر يقع مباشرة علي بيئة معينة أو يقع للأشخاص أو للمصالح أو للأموال^(٢).

الجدير بالذكر أن الضرر البيئي يكون أكبر جساماً أثناء النزاعات المسلحة حيث تعتمد الدول استخدام الأسلحة المتنوعة وذات التأثير الشامل مما يتولد عنه أضرار بيئية قد لا تظهر في زمن حدوثها بل قد يستغرق

(١) د.سمير محمد فاضل عطية المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم مرجع سابق ص ٩٣.

(٢) د. أبو الخير أحمد عطية الالتزام بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من التلوث مرجع سابق ص ٢٩١.

اكتشافها وظهورها زمناً طويلاً ويتصف الضرر البيئي حسب فريق من الباحثين بعدد من الخصائص نذكر منها:

١- أنه ضرر غير مرئي فهو يصيب الإنسان والكائنات الأخرى دون تمييز كون الملوثات متناهية الصغر.

٢- أنه ضرر عابر للأزمنة وقد تظهر آثاره بعد عدد من السنوات.

٣- أن الضرر البيئي لا يعرف الحدود السياسية والطبيعية فهو ينتقل عبر الهواء فيصيب الهواء والترربة.

٤- يوصف الضرر البيئي بأنه ضرر جماعي إذ يصيب كافة الأشخاص الذين يتعرضون للإشعاعات المنبعثة من جراء الانفجارات النووية التي تحدث علي خلفية التجارب النووية أو استخدام السلاح النووي في النزاعات المسلحة.

وقد أقرت العديد من الاتفاقيات الدولية بعضاً من النصوص التي توجب المسؤولية بحق الدول التي تسبب أنشطتها أضراراً بيئية في دول أخرى.

المطلب الثالث

علاقة السببية

اتفق الفقه والقضاء في كافة النظم القانونية علي أنه لا يكفي بأن يكون هناك خطأ لحدوث الضرر بل يلزم أن يكون هذا الخطأ أو السلوك هو السبب الذي أدّى إلي حدوث الضرر أي ارتباط السبب بالمسبب واشتراط هذه الرابطة مفهوم بدهة لأنه لا يسوغ عقلاً مساءلة شخص عن واقعة سيئة أعقبت سلوكه إلا إذا كان السلوك هو السبب في حدوثها^(١).

(١) د. نجاه أحمد إبراهيم المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني

مرجع سابق ص ١٤٠.

وتقوم هذه الرابطة بين شخصين من أشخاص القانون الدولي وأن المطالبة بالمسؤولية الدولية لا بد أن تكون بين وحدتين سياسيتين متماثلتين في الشكل وهما من أشخاص القانون الدولي^(١).

وفي الصورة الغالبة يكون الشخص الدولي هو إحدى الدول كما يمكن أن يكون أيضا منظمة دولية^(٢) ويعتبر العمل أو الفعل أو الامتناع صادرا من الدولة إذا كان صادرا من أي سلطة من سلطاتها العامة ومن ذلك في مجال السلطة التشريعية وما نراه من إصدار تشريع مخالف لقاعدة قانونية دولية يستتبع ذلك مسؤولية الدولة كما أن الامتناع عن إصدار تشريع يقتضيه تطبيق قواعد القانون الدولي من شأنه مسؤولية الدولة ولا يكفي لإثارة المسؤولية في هذا الشأن مجرد إصدار التشريع المخالف للقانون الدولي أو الامتناع عن إصداره بل يلزم أيضا أن يكون التشريع قابلا للتطبيق مباشرة ويؤدي بذاته إلى حدوث الضرر ويرجع في شأن قيام المسؤولية من عدمه للقضاء الدولي.

وينسب الفعل إلى الدولة ويكون صادرا من سلطاتها التنفيذية إذا ما قام به جهاز من أجهزتها أو شخص أو كيان مخول بصلاحيات ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة حتي ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعليمات كما يعتبر الفعل صادرا عن السلطة التنفيذية ويرتب مسؤوليتها الدولية إذا قام به أشخاص يمارسون في الواقع بعض اختصاصات السلطة الحكومية

(١) د. حامد سلطان القانون الدولي العام في وقت السلم دار النهضة العربية القاهرة ١٩٧٦ م ص ٢٢٣.

(٢) د. أمجد هيكل المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي (دراسة في إطار القانون الدولي الإنساني) مرجع سابق ص ٨٠.

في غياب السلطة الرسمية أو في حالة عدم قيامها بهامها وفي ظروف تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات.^(١)

هذا وتسأل الدولة في مجال الأضرار البيئية عن الأضرار التي تلحق بدولة أخرى فتنشأ المسؤولية الدولية عندما تصدر السلطة التشريعية تشريعاً يمثل انتهاكاً للبيئة الطبيعية من وجهة نظر القانون الدولي أو أن الدولة تمتنع عن إصدار تشريع يحد من انبعاث الغازات السامة وعبرها إلى دولة أخرى.

ويشير "لوثار باخ" إلى أن الحكومة تسأل عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها الجنود حتي لو باشروا هؤلاء بالمخالفة لأوامر السلطات^(٢) العليا ذلك أن هؤلاء الجنود وهم يأتون هذه الأفعال فإنهم ما زالوا في الخدمة وتحت الملاحظة والإشراف المباشر لرؤسائهم وقياداتهم. وفي هذا السياق قد تنشأ المسؤولية الدولية أيضاً بسبب عمل أو امتناع عن عمل يصدر عن أحد تابعي سلطتها القضائية وقد يكون ذلك في مجال الأحكام القضائية التي تصدرها أو الإجراءات القضائية التي تتخذها أي هيئة قضائية داخلية أيا كانت درجتها وذلك بالخروج علي قواعد ومبادئ القانون الدولي وهذا من شأنه تحميل الدولة بالمسؤولية الدولية ونضرب مثالا لذلك حالة إنكار العدالة أو تعطيل الإجراءات وحرمان الأجانب المقيمين علي إقليمها.

(١) د. أمجد هيكل المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي (دراسة في إطار القانون الدولي للإنسان) مرجع سابق ص ٨٧.

(٢) نقلا عن د. عصام زناتي مفهوم الضرر في دعوي المسؤولية الدولية دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٥م ص ٨٥.

الفصل الثانى

العقوبات الجنائية والجزاءات المالية والإدارية

2. مجال حماية البيئة

لا تزال الجزاءات الجنائية أهم الجزاءات المقررة لمخالفة أحكام القوانين البيئية، فمن الطبيعي في مرحلة تكوين القانون البيئي التذرع بجزاءات شديدة إلى أن يدرك الأفراد أهمية الحفاظ على البيئة بجميع عناصرها^(١).

وتتنوع الجزاءات الجنائية في مجال حماية البيئة من التلوث، فقد تمس العقوبة المقررة لهذه الجرائم الحرية بالحرمان منها (العقوبات السالبة للحرية)، وقد تمس المال فتتخذ صورة الغرامة، أو المصادرة، وقد تمس حقوقاً أخرى^(٢).

المبحث الأول

العقوبات الجنائية

قد تختلف التشريعات الجنائية من دولة إلى أخرى بحسب الفلسفة الفكرية التي تقف وراء تجريم هذه الأفعال والانتهاكات، والحماية القانونية للبيئة تختلف من تشريع لآخر على مستوى الدولة الواحدة أحياناً، وعلى

(١) د. محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، ١٩٧٩، ص ١٤٩.

(٢) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، ١٩٧٧، ص ٧٢٣.

مستوى عدد من الدول أحيانا أخرى، فقد يحتاج المشرع إلى تشديد العقاب على جرائم تلوث المياه على سبيل المثال، وقد يكون الأمر عكس ذلك عند التشريع الخاص بتلوث الهواء أو اليابسة، كما أن ما يعد اعتداء على عناصر البيئة في دولة، قد لا يوجد في تشريع دولة أخرى، مما يترتب على ذلك تباين واضح في العقاب المقرر في كل منهما، وهذا ما يتوقف إلى حد ما على النهج الذي تتبعه الدولة في حماية البيئة ضيقا واتساعا في تشريعاتها.

ففي الدول التي تبدي اهتماما متزايدا بشئون البيئة، ستتعاطى مع أية مخالفة للقوانين البيئية بجزاءات متشددة، بغض النظر عن القائم بارتكابها، وصفته على نحو مغاير تماما لما تنتهجه دول أخرى من إغفال تام للاعتبارات البيئية، فتعالجها بإحدى الجزاءات التي قد لا تكون العقوبة من بينها.^(١)

وتتنوع العقوبات في جرائم تلوث البيئة فمنها عقوبات السالبة للحرية، وأخرى عقوبات مالية، وثالثة جزاءات إدارية وسوف نتناول ذلك على النحو التالي:

(١) راجع/ محمود جاسم نجم الراشدي - ضمانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئة ٢٠١٤م دار الفكر

الجامعي ص ١٧٣ وما بعدها.

المطلب الأول

العقوبات السالبة للحرية في جرائم تلوث البيئة

وتتمثل هذه العقوبات في الحبس والسجن والأشغال الشاقة، وسنتكلم عن كل واحدة من هذه العقوبات بالترتيب الآتي:

أولاً: الحبس عقوبة في جرائم تلوث البيئة:

الحبس: هو سلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحياناً بالعمل، ويعفى أحياناً أخرى من هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها الحكم. يعد الحبس هو العقوبة الأصلية السالبة للحرية في جرائم الجرح^(١)، والحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع وعشرين ساعة، بينما لا يزيد حده الأقصى عن ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة التي نص عليها القانون.

وتعد عقوبة الحبس العقوبة المقررة لمعظم جرائم التلوث المنصوص عليها في مختلف التشريعات البيئية، إذ تم توظيفها في مواد التلوث البيئي توظيفاً متنوعاً، ومتدرجاً بحسب جسامة الجريمة ودرجة خطورتها.

وللمشرع المصري عدة أساليب في تحديده مدة عقوبة الحبس المقررة لجريمة تلويث البيئة.

(١) د. عمر الفاروق الحسيني، علم الإجرام وعلم العقاب، الطبقة الثالثة، ٢٠٠٠، ص ٥٨.

الأسلوب الأول: النص على عقوبة الحبس بصفة مطلقة دون تحديد لحديها الأدنى أو الأقصى، حيث يكون للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بمدة الحبس التي يراها، على ألا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك كنص المشرع المصري في المادة (٩١) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ الصادر في شأن البيئة، والتي تقرر أنه: "تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة (٥٤) من هذا القانون، إذ تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة، أو أحد أجهزتها؛ بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها عن إهمال^(١).

الأسلوب الثاني: وفيه يتولى المشرع تحديد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لجريمة تلويث البيئة، كنص المشرع المصري في المادة (٨٥) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بشأن البيئة، والتي تقرر أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من خالف أحكام المواد (٣٠، ٣١، ٣٣)، إذ لا تقل عقوبة الحبس طبقا لنص المادة (٨٥) من القانون عن سنة، ولا تزيد عن

(١) د. عادل ماهر، مرجع سابق، ص ٤٨١.

الحد الأقصى المقرر عموماً لعقوبة الحبس في القانون المصري وقدره ثلاث سنوات^(١).

الأسلوب الثالث: فيه يكفي المشرع بتحديد الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لجريمة تلويث البيئة، كنص المشرع المصري في المادة (٩٨) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ الصادر في شأن البيئة والتي تقرر أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من خالف أحكام المادتين (٧٣، ٧٤) من هذا القانون"^(٢)، إذ يتعين ألا تزيد عقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة عن ستة أشهر، ولا تقل عن الحد الأدنى المقرر عموماً لعقوبة الحبس في القانون المصري، وقدره أربع وعشرون ساعة.

ثانياً: عقوبة السجن:

١ - السجن المؤبد والمشدد:

لا يلجأ المشرع إلى إقرار عقوبتي السجن المؤبد والمشدد على مرتكب جرائم تلويث البيئة إلا نادراً، وهو ما نجده في قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م، إذ يقتصر على الجرائم التي ينجم عنها

(١) عبد الستار يونس الحمدوني، مرجع سابق، ص ١٤٣.

(٢) راجع د/ عادل ماهر الألفي - الحماية الجنائية للبيئة - دار الجامعة الجديدة للنشر - الاسكندرية ٢٠٠٩م ص ٤٨١.

قتل شخص أو أكثر و ذلك أيا كان نوع الجريمة البيئية التي ارتكبت، وهذا ما نصت عليه المادة (٩٥) بقولها: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة.

فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر).

وتمكن العلة في تشديد العقاب في هذه الجرائم في جسامه النتيجة التي أحدثتها الجريمة البيئية والمتمثلة في إزهاق روح إنسان أو أكثر.

٢- السجن:

عاقب المشرع المصري بعقوبة السجن في قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م، حيث عاقبت المادة (٨٨) منه كل من يخالف أحكام المواد ٢٩، ٣٢، ٤٧ من هذا القانون (قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م) والتي تتعلق بالمواد و النفايات الخطرة وبالنشطة الإشعاعية وتركيزات المواد المشعة في الهواء بالسجن بما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة.

المشرع المصري قد قرر عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن وهو خمس عشرة سنة لبعض الجرائم الخطيرة التي قد يترتب عليها آثار بيئية وصحية جسمية لا يمكن تداركها، والتي يلزم معاملتها عقابيا بمنتهى الحزم، إذ تتعلق المادتان (٢٩، ٣٢) المشار إليهما بالتعامل مع المواد والنفايات الخطرة، كما تتعلق المادة (٤٧) بزيادة مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها.^(١)

المطلب الثاني

العقوبات المالية

تعد العقوبات المالية في مجال حماية البيئة هي العقوبات الأهم والأكثر توقيعا ذلك لأن الجرائم البيئية دائما ما يكون أساسها الربح، كما أن هذه الجرائم دائما ما ترتكب أشخاص معنوية هذا ما يجعل الغلبة للعقوبات المالية التي تصيب ذمة الجاني في الجرائم البيئية وتتمثل العقوبات المالية في الآتي:

(١) تنص المادة (٢٩) من القانون المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م والمعدل بقانون ٩ لسنة ٢٠٠٩م الصادر بشأن البيئة على أنه "يخطر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره.

أولاً: الغرامة:

وتعد الغرامة من العقوبات الجنائية التي تصيب بأذاها الذمة المالية للمحكوم عليه^(١) ويقصد بهذه العقوبة الإلزام الذي يلحق ذمة الجاني وليس التعويض عن الضرر، وتكون هذه الغرامة للمصلحة العامة.

وقد عاقب المشرع المصري في قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م على غالية جرائم تلوث البيئة بالغرامة، ويلزم على أقرها المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خزانة الدولة وقد تكون هذه الغرامة عقوبة بسيطة عادية ونجد ذلك في المواد (٨٤، ٨٦، ٨٧، ٩٠، ٩٢، ٩٣، ٩٤) من قانون حماية البيئة المصري وتكون هذه الغرامة إما مفردة أي ليست بجانب عقوبات أخرى، أذ أنها تكون بجانب عقوبات أخرى فمثلاً قد تكون بجانب عقوبة السجن "مادة ٨٨" من قانون البيئة المصري وقد تكون بجانب عقوبة الحبس م "٨٥، ٩١، ٩٨" من قانون حماية البيئة المصري. وقد تكون الغرامة عقوبة مشددة إذا كان هناك عود من الجاني وهو ما نصت عليه المادة (٩١، ٩٢) من قانون حماية البيئة المصري، ودائماً ما يكون النص على ذلك بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

(١) راجع د/ محمد حسن الكندى - المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي - رسالة دكتوراة -

حقوق عید سمعی ٢٠٠٥م ص ٢٠٩م.

ثانياً: المصادرة في جرائم تلويث البيئة:

المصادرة هي إحدى العقوبات المالية العينية التي تنصب على مال معين، وهي تعني نزع ملكية مال من صاحبه جبراً عنه، وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل^(١)، وتكون عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية، وتارة أخرى تكون عقوبة تكميلية جوازية، كما تكون كـتـدبير احترازي لإصلاح الضرر^(٢).

والمرجع المصري يقرر عقوبة المصادرة في أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ الصادر في شأن البيئة بأنها عقوبة تكميلية وجوبية، يتعين القضاء بها في حالة الإدانة، إلى جانب العقوبات الأصلية من حبس وغرامة، إذ تنص المادة (٨٤) من القانون المذكور بشأن الصيد المحظور للطيور، والحيوانات على أنه: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور، والحيوانات، والكائنات الحية والنباتات، والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة".

(١) د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص ٦٨١.

(٢) د. حسنين إبراهيم عيد، الأحكام العامة للمسئولية الجنائية، دراسة للفقهاء الوضعي مقارنة بالفقه الإسلامي، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة الثالثة والخمسون، ١٩٨٣، ص ٦١.

١ - المصادرة بوصفها عقوبة تكميلية جوازية:

وقد تأتي المصادرة بوصفها عقوبة تكميلية جوازية وقد حدد المشرع المصري أحكام المصادرة من المادة (٣٠) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: "يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجناية أو الجنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت، أو من شأنها أن تستعمل فيها، أو هذا كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها، أو استعمالها، أو حيازتها، أو بيعها، أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم"، وقد أخذت معظم التشريعات البيئية الحديثة بالمصادرة بوصفها تدبيراً احترازياً في جرائم تلويث البيئة إذا وردت على أشياء محظورة الحمل، أو الحيازة، أو الاستعمال أو التعامل وهكذا فعل كل من المشرع المصري.

المطلب الثالث

الجزاء المدني

يتخذ الجزاء المدني أشكالاً متعددة تشترك جميعاً - كما هو الشأن في كافة صور الجزاء القانوني، وتأكيد سيادة القانون وكفالة احترام أحكامه، وتتمثل هذه الأشكال في البطلان، والإزالة، والتعويض.

(١) البطلان:

في حالة البطلان تعتبر التصرفات المبرمة بالمخالفة لأحكام القانون باطلة لا يعترف بها القانون ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، من ذلك بطلان العقد إذا كان محله مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كما لو كان محل العقد من الأشياء المحظور تداولها كالمتفجرات وبعض أنواع المبيدات والمواد المشعة، فيقع باطلا العقد الذي يستورد بمقتضاه أحد التجار بعض النفايات الذرية الخطرة من الخارج في الدول التي تحرم قوانينها ذلك.

(٢) الإزالة:

قد يتخذ الجراء المدني صورة الإزالة، فتشم إزالة أو محو أثر المخالفة القانونية وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل وقوعه مادام ذلك ممكنا، من ذلك إزالة القمامة أو المخلفات الصلبة الملقاة في غير الأماكن المخصصة لها، بواسطة من ألقاها أو على نفقه، ومن الأمثلة أيضا إزالة أو هدم الأبنية المقامة على الأراضي الزراعية بالمخالفة لأحكام القوانين التي تحمي الأراضي الزراعية من الاعتداء عليها بالبناء.

(٣) التعويض:

وأخيرا قد يتخذ الجراء المدني صورة التعويض، إذا تعذر إزالة أو محو أثر المخالفة القانونية، والتعويض هو البديل المتاح لإزالة أثر المخالفة إذا استحال محو الضرر الناتج عنها، فيؤخذ من مال المخالف

بالقدر الذي يجبر الضرر، فالشخص الذي يلقي ببعض المبيدات السامة في الترع والمساقى التي تشرب منها ماشية القرية وجيرانه فينتسبب في موتها يلتزم بالتعويض. ورب العمل الذي يتسبب في إصابة بعض عماله بأمراض مزمنة أو غير قابلة للشفاء كالربو مثلاً نتيجة تلوث الهواء في أماكن العمل يلتزم بتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم.

المبحث الثانى

الجزاءات والتدابير الإدارية

تتمثل تلك الجزاءات والتدابير في اللجوء لاستخدام الامتيازات المقررة لجهة الإدارة لمواجهة المخالفات المرتكبة ضد البيئة، وحيث يتم وضعها موضع التنفيذ الإجباري والفوري في مواجهة المخالفين، ودون حاجة لسبق استصدار حكم قضائي بتوقيعها عليهم، وتتمثل أهم هذه الجزاءات في: إلغاء الترخيص، الغلق المؤقت، إزالة الأعمال المخالفة، وحجز السفينة.

المطلب الأول

إلغاء الترخيص

إن أشد الجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على الأنشطة والمشروعات المتسببة في تلويث البيئة هو إلغاء تراخيص هذه الأنشطة والمشروعات، وعادة ما تتركز أسباب إلغاء تراخيص المشروعات أو المحال العامة في الأمور الآتية:

- أ) إذا أصبح في استمرار تشغيل المشروع خطر داهم على الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة أو البيئة يتعذر تداركه.
- ب) إذا أصبح المشروع غير مستوف للاشتراطات الأساسية الواجب توافرها فيه، وكثير من هذه الاشتراطات يتعلق بحماية البيئة.
- ج) إذا وقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة محددة يحددها القانون، إذ لا محل لبقاء أو لاستمرار الترخيص مع وقف العمل، كما أن ذلك يحفز أصحاب المشروعات والأنشطة على استمرار تشغيلها وعدم وقفها.
- د) إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المشروع نهائياً أو بإزالته.
- ونجد منح السلطة الإدارية حق إلغاء الترخيص في المادة رقم (٨٩) من قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م التي نصت على أن يعاقب بغرامة..... كل من خالف أحكام المواد ٢، ٣ فقرة أخيرة و ٤ و ٥ و ٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له..... وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يتم بذلك في الموعد المحدد يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.

المطلب الثانى

الغلق أو الوقف للمنشأة

قد تلجأ الإدارة إلى غلق المشروعات المتسببة في تلويث البيئة غلقاً مؤقتاً لمدة محددة كشهر أو بضعة أشهر، وذلك كعقوبة لصاحب النشاط أو المشروع بل و للعاملين فيه بالتبعية لأن الغلق يؤدي إلى وقف النشاط ويستتبع خسارة مادية أكيدة تدفع من يتحملها إلى تلافي أسبابها باتخاذ السبل الكفيلة بمنع تسرب الملوثات من المشروع في المستقبل، وقد يتم الإغلاق المؤقت بحكم قضائي تحدد فيه مدة الإغلاق، ويتسم هذا الجزاء بالفاعلية لكونه يضع حداً للأنشطة الخطرة على البيئة أو صحة وسلامة الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل.

ومن أمثلة القوانين التي قضت بالغلق المؤقت أو وقف العمل بالمشروع القانون المصري رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤م بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الذي نص في مادته الثانية عشرة على أنه (في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري) ويضيف القانون في مادة أخرى لاحقة أنه (في أحوال

المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال ٢٤ ساعة).

كما نجد تطبيقات لهذا الجزاء في المادة (٢٩) من القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦م بشأن المحال العامة على وجوب غلق المحل إداريا في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة المحل.

كما نجد منح الإدارة حق وقف نشاط المنشأة في المادة (٧٥) من قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م حيث نصت على أن (لممثلة الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي ٧٣، ٧٤ من هذا القانون للإطلاع على ما يجري بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيء لأصله وإلا وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق الحجز الإداري).

المطلب الثالث

إزالة الأعمال المخالفة أو رد الشئ إلى ما كان عليه

منح المشرع البيئي المصري الإدارة المختصة سلطة إزالة الـمال المخالفة أو رد الشئ إلى ما كان عليه على نفقة المخالف (مرتكب الجريمة البيئية) وذلك إذا لم يقيم بنفسه طوعية بذلك.

ونجد ذلك في العديد من نصوص قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م خاصة المواد (٧٥، ٨٩، ٩٠، ٩٢، ٩٣)، لنص المادة (٧٥) على أن لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه... للإطلاع على ما يجري بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشئ لأصله وإلا تم وقف العمل إداريا و رد الشئ لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريقة الحجز الإداري.

وهو ما نصت عليه المادة (٨٩) بقولها (....وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يتم بذلك في الموعد المحدد يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.

ونفس الجزاء نصت عليه المادة (٩٠) من قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م حيث نصت على انه (....وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف لأحكام المادتين (٤٩، ٦٠) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يتم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته). وهو نفس ما قرره المادة (٩١) من قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م حيث تم منح الإدارة هذا الحق في حالة مخالفة أحكام المادة (٥٤/ب) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م، وهو نفس ما نصت عليه المادة (٩٢) وذلك في حالة مخالفة أحكام المادتين (٥٥، ٥٧) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م. وكذلك نفس الجزاء فيما نصت عليه المادة (٩٨) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م بأنه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب في جميع الأحوال (مخالفة أحكام المادتين ٧٣، ٧٤) ودون انتظار الحكم في الدعوى بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

المطلب الرابع

حجز السفينة المخالفة

منح المشرع البيئي المصري للجهة الإدارية المختصة سلطة حجز السفينة المخالفة، ونجد ذلك في المادة رقم (١٠٠) من قانون البيئة المصري رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م التي نصت على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧٩ من هذا القانون، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة المذكورة من هذا القانون. ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة).

فصل ختامى

حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

المبحث الأول

مقدمة عن نهر النيل

يعتبر نهر النيل، بعد نهر المسيسيبي الأمريكي، أطول انهار العالم، إذ يمتد مجراه الطبيعي من أولى منابعه في "كيجيرا" برواند أورووندي حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط مسافة ٦٧٠٠ كيلو متر، ويقع هذا المجرى بمختلف منابعه وفروعه في أقاليم ثمان دول حالية هي: رواندا، بوروندي، تنجانيقا، كينيا، أوغندا، أثيوبيا، السودان، مصر. ويتلقى النيل سبعين (٧/٢) من مياهه من منابعه الواقعة في الدول الخمس الأول (من كيجيرا وبحيرة فكتوريا وبحيرة البرت). ويتلقى الخمسة أسباع الأخرى من المنابع الواقعة في أثيوبيا عن طريق ثلاث من روافده الرئيسية هي النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوبات.

وليست لنهر النيل أهمية خاصة من ناحية الملاحة الدولية، لوجود شلالات وجنادل تعترض مجراه في أكثر من موضع وتعوق بذلك الاتصال الملاحي المستمر بين مختلف أجزائه، إنما هذا لا ينفي صلاحيته للملاحة الداخلية في بعض الدول التي يجري فيها، وبالأخص في جمهورية مصر العربية على مسافة تمتد حوالي ١١٠٩ كيلو متر من أسوان حتى مصبه عند رشيد ودمياط.

وتبدو أهمية نهر النيل في المرتبة الأولى من ناحية استغلال مياهه في الزراعة والمرافق الحيوية الأخرى، فهو مصدر الحياة على طول الوادي الذي يجري فيه، وعلى الأخص بالنسبة لمصر وشعبها، ولولاه لما تهيأت لهذا الشعب أسباب الحياة والازدهار منذ العصور الأولى من التاريخ.

النظام القانوني لنهر النيل: (١)

ظلت كل البلاد التي يجري فيه نهر النيل أنها تحصل على حاجتها، فلم تفكر الدول أن تقيم أي اتفاقات تنظم بها عملية استغلال هذه المياه حتى عام ١٩٠٢م، حيث ترتب على الأوضاع التي حلت بمصر والسودان وغيرها من الدول الأخرى على حوض النيل، وازدياد عدد السكان أن تبدأ في تنظيم عملية الاستغلال للمياه لا سيما أنها موسمية وتقل وتكثر من وقت لآخر، لذا تم التنظيم على النحو التالي:

عقدت فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بمياه النيل المعاهدات التالية وفق الترتيب التاريخي لانعقادها.

(١) راجع في هذا الشأن أ. د. / عبد العزيز محمد سرحان - مبادئ القانون الدولي العام - دار النهضة العربية ١٩٨٠م - ص ٤١٤ وما بعدها وأيضاً راجع أ. د. / حامد سلطان وآخرون - القانون الدولي العام - دار النهضة العربية ١٩٨٥م - ص ٤٧٦ وما بعدها - وأيضاً: راجع أ. د. / علي صادق أبو هيف - القانون الدولي العام - منشأة المعارف بالإسكندرية - ١٩٨٣م - ص ٣٦٨ وما بعدها، وأيضاً راجع أ. د. / صلاح الدين عامر - مقدمة لدراسة القانون الدولي العام - دار النهضة العربية ط الثانية ١٩٩٥م - ص ٥٢٣ وما بعدها - وأيضاً أ. د. / عبد الغني محمود - القانون الدولي العام - مرجع ابق - ص ٣٥٧ وما بعدها.

١- البروتوكول الموقع عليه في روما في ١٥ أبريل سنة ١٨٩١ بين بريطانيا العظمى وإيطاليا في شأن تعيين الحدود الفاصلة بين أريتريا والسودان والذي يقضي في المادة الثالثة منه بتعهد الحكومة الإيطالية بالامتناع عن إقامة أية أعمال على "العبورة" قد يكون من شأنها للتأثير بدرجة محسوسة على كمية مياه ذلك النهر.

٢- الاتفاق بين بريطانيا العظمى وأثيوبيا الموقع عليه في أديس أبابا في ١٥ مايو ١٩٠٣ وبه يتعهد إمبراطور الحبشة إزاء الحكومة البريطانية بعدم إقامة أية أعمال على النيل الأزرق أو على بحيرة تانا أو على السوبات يكون من شأنها التأثير على مياه النيل وألا يسمح بأن تقام مثل هذه الأعمال إلا بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.

٣- المعاهدة بين بريطانيا العظمى و"الكنغو" الموقع عليها في لندن في ٩ مايو ١٩٠٦ والتي تقضي المادة الثالثة منها بأن الحكومة المستقلة للكنغو تتعهد ألا تقيم أو تسمح بأن تقام أية أعمال على أو بالقرب من نهر "سملكي" يكون من شأنها إنقاص حجم المياه التي تدخل بحيرة "ألبرت" من غير موافقة الحكومة السودانية.

٤- الاتفاق المنعقد بين بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا في ١٣ ديسمبر ١٩٠٦ في شأن التعهد بالمحافظة على وحدة أثيوبيا والمحافظة على مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم مياه هذا النهر وروافده.

٥- المعاهدة المنعقدة في ٢١ يناير ١٩٢٤ بين بلجيكا وبريطانيا العظمى في خصوص الانتداب البلجيكي على "رواندا أورندي" وتقضي المادة الأولى منها بأن "الحدود تتبع مجرى الملاحة في نهر كاجيرا".

٦- الاتفاقية المنعقدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى في ١٠ من فبراير ١٩٢٥ فيما يتعلق بتعيين الحدود في الانتداب البريطاني على أفريقيا الشرقية، وقد عينت بمجرى الملاحة في نهر كاجيرا.

٧- تبادل المذكرات بين بريطانيا العظمى وإيطاليا في خلال المدة ما بين ١٤، ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٥، وهي المذكرات التي تسجل اعتراف إيطاليا بحقوق الأولوية المائية لمصر والسودان على النيل الأزرق وعلى النيل الأبيض وعلى روافدها، وتتعهد إيطاليا بالامتناع عن أي عمل يكون من شأنه تعديل حجم المياه في هذه الأنهار بدرجة محسوسة.

٨- تبادل الخطابات في ٧ مايو ١٩٢٩ بين رئيس مجلس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني الذي تضمن اعتراف بريطانيا بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل، وقد جاء في ختام خطاب اللورد "لويد"، وفي الختام أذكر دولتكم أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل، وأقر أن حكومة جلالة الملك تعتبر المحافظة على هذه الحقوق مبدأً أساسياً من مبادئ السياسة البريطانية، كما تؤكد لدولتكم بطريقة قاطعة أن هذا المبدأ

وتفصيلات هذا الاتفاق ستنفذ في كل وقت أياً كانت الظروف التي قد تطرأ فيما بعد". كما قضى هذا الاتفاق الدولي - الذي تمثله هذه الخطابات المتبادلة - بأنه بغير الاتفاق مع الحكومة المصرية لا يمكن القيام بأية أعمال في خصوص الري أو في خصوص توليد الطاقة على النيل، أو على روافده، أو على البحيرات التي ينبع منها إذا كانت هذه الأعمال من شأنها إنقاص كمية المياه التي تصل إلى مصر، أو تعديل موعد وصولها، أو تخفيض مستوى المياه بصورة تمس مصالح مصر، كما قضى الاتفاق أيضاً بالاحتفاظ بحقوق مصر في مياه مجرى النيل من المنبع إلى المصب وفي دراسة هذا المجرى وفي العمل على إقامة المشاريع التي تقضي بها حاجة مصر.

- ٩- الاتفاق بين مصر والسودان في سنة ١٩٣٢ في شأن إقامة خزان جبل الأولياء الذي يتسع لثلاثة مليارات ونصف مليار متر مكعب من المياه.
- ١٠- الاتفاق بين بريطانيا العظمى وبلجيكا في خصوص تنظيم الانتفاع بالمياه على الحدود بين "تنجانيقا" و"رواندا أورندي"، وهو الاتفاق الموقع عليه في لندن في ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٣٤، ويقضي الاتفاق في مادته الأولى بأن المياه التي تحول من أي من روافد النيل التي تجري بين الإقليمين (تنجانيقا ورواندا أورندي) يجب أن ترد بكمياتها إلى المجرى الطبيعي للرافد قبل جريانه إلى الإقليم الآخر.

وفي الحالة التي ترغب فيها إحدى الدولتين في الانتفاع بالمياه التي تعبر الحدود بينهما فإنه يجب عليها أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل ستة أشهر من بدء الانتفاع.

١١- تبادل المذكرات بين المملكة المصرية والمملكة المتحدة في ٢٠ فبراير ١٩٥٠ في شأن الاتفاق على تعاون سلطات الدولتين في خصوص الأرصاد الجوية والمائية في حوض النيل.

١٢- تبادل المذكرات بين مصر والمملكة المتحدة في ١٦ من يوليو سنة ١٩٥٣ و ٥ يناير سنة ١٩٥٣ في خصوص مساهمة مصر في إقامة القناطر في شلالات "أوين" Owen Falls لتوليد الطاقة كي ينتفع بها جزء من سكان "أوغندا" وكانت المملكة المتحدة تتعاقد مع مصر باسم "أوغندا" وتم الاتفاق في هذه المذكرات على إجازة تعلية قناطر "شلالات أوين" وذلك لرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لصالح مصر وحدها، لتنتفع بمياه البحيرة المرتفعة في وقت التحريق. وبمقتضى هذا الاتفاق تتعهد مصر بأن تدفع لحكومة "أوغندا" النفقات التي يقتضيها تعديل مشروعات القناطر لرفع مستوى المياه في البحيرة وتعويض سكان "أوغندا" الذين تتألف أراضيهم نتيجة الفيضان الذي يحدثه ارتفاع مستوى مياه بحيرة "فيكتوريا" وبأن تدفع مصر كذلك مبلغ ٩٨٠.٠٠٠ جنيه مصري تعويضاً لشركة "أوغندا الكهربائية" Uganda Electricity Board عن النقص في قدراتها على توليد الطاقة في الفترة التي سيتوقف فيها الانتفاع بالمياه.

١٣- اتفاق المعونة الفنية الذي انعقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وأثيوبيا في ٢٣ يونيو سنة ١٩٥٢، و٢٧ من يونيو سنة ١٩٥٣ لانماء شئون الأبحاث المائية في أثيوبيا، وتحديد الطبيعة الجغرافية لحوض النيل بواسطة الرسوم التي تجرى من الجو وذلك في إقليم أثيوبيا.

١٤- الاتفاق بين الاتحاد السوفيتي والجمهورية العربية المتحدة المنعقد في القاهرة في ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٥٨ في خصوص المعونة المالية والفنية من جانب الاتحاد السوفيتي لإنشاء "السد العالي" قبلي أسوان، وبه يمنح الاتحاد السوفيتي الجمهورية العربية المتحدة قرضاً في حدود ٤٠٠ مليون روبل. وقد اعقب هذا الاتفاق سلسلة أخرى من الاتفاقات بين الدولتين في شأن المعونة على تنفيذ المراحل المتعلقة بإنشاء السد العالي.

وفي أعقاب استقلال السودان جرت اجتماعات متعاقبة، بين ممثلي الحكومتين المصرية والسودانية، بشأن تنظيم الانتفاع بمياه النيل بين الدولتين، وعندما صح عزم الحكومة المصرية على إنشاء مشروع السد العالي تركزت المفاوضات بوجه خاص على الانتفاع بكمية المياه الزائدة التي تنتج عن إنشاء السد العالي وكانت الحكومة السودانية ترغب في تعديل أحكام اتفاقية سنة ١٩٢٩ التي كانت تنظر إليها بوصفها مجحفة بحقوق السودان.

وقد تم التوصل في النهاية إلى إبرام اتفاقية ٨ نوفمبر ١٩٥٩ بين الجمهورية العربية المتحدة (مصر) وبين السودان وتضمنت تنظيماً للمسائل التالية:

- ١- الحقوق المكتسبة.
 - ٢- مشروعات ضبط مياه نهر وتوزيع فوائدها.
 - ٣- مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل.
 - ٤- التعاون الفني بين الجمهوريتين.
 - ٥- أحكام عامة.
- "نظراً لأن نهر النيل في حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطاً كاملاً لزيادة إيراده للارتفاع التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة على غير النظم الفنية المعمول بها الآن."
- "ونظراً لأن هذه الأعمال تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين الجمهوريتين لتنظيم الإفادة منها واستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبهما الحاضرة والمستقبلية."
- "ونظراً لأن اتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة ١٩٢٩ قد نظمت بعض الاستفادة بمياه النيل ولم يشمل مداها ضبطاً كاملاً لمياه النهر فقد اتفقت الجمهوريتان على ما يأتي:
- أولاً- الحقوق المكتسبة الحاضرة:**

(أ) يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر النيل حتى توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده المنوه عنها في هذا الاتفاق ومقدار هذا الحق ٤٨ ملياراً من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنوياً.

(ب) يكون ما تستخدمه السودان عند توقيع اتفاقية ١٩٥٩ هو حقها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار إليها، ومقدار هذا الحق أربعة مليارات من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنوياً.

٢- مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الدولتين:

(أ) وافقت الدولتان على أن تقوم مصر بإنشاء مشروع السد العالي عند أسوان كأول مشروع من مشروعات التخزين المستمر على النيل.

(ب) وافقت الدولتان على أن تقوم السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وأية أعمال أخرى تراها لازمة لاستغلال نصيبها.

(ج) يوزع صافي فائدة السد العالي بين الدولتين بنسبة ١٤.٥ للسودان إلى ٧.٥ لمصر متى ظل متوسط الإيراد في المستقبل في حدود متوسط الإيراد حتى توقيع الاتفاقية فان صافي فائدة السد العالي يصبح في هذه الحالة ٢٢ ملياراً من الأمتار المكعبة من المياه، يكون نصيب السودان منها ١٤.٥ مليار ونصيب مصر ٧.٥ مليار وبضم هذين النصيبين إلى حقهما المكتسب يصبح نصيب السودان بعد تشغيل السد العالي ١٨.٥ مليار متر مكعب من المياه، ونصيب مصر ٥٥.٥ مليار متر مكعب من المياه. فإذا زاد متوسط الإيراد فان صافي الزيادة يوزع مناصفة من الدولتين.

(د) قامت مصر طبقاً للاتفاقية بدفع مبلغ خمسة عشر مليوناً من الجنيهات المصرية للسودان، تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في بحيرة السد العالي حتى منسوب ١٨٢ متراً.

(ج) قامت حكومة السودان وفقاً لأحكام الاتفاقية- باتخاذ إجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين غمرت أراضيهم بمياه بحيرة السد العالي.

مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل:

في إطار الرغبة في العمل المشترك على عدم ضياع أية كميات من مياه النهر، وزيادة إيراد النهر لصالح التوسع الزراعي في البلدين فقد اتفق الطرفان على أن تقوم جمهورية السودان- بالاتفاق مع مصر- بإنشاء مشروعات زيادة إيراد بمنع الضائع من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوبات وفروعه وحوض النيل الأبيض، ويكون نصيب كل منهما النصف، على أن تتحمل الدولتان جملة التكاليف مناصفة بينهما أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الراهنة في جنوب السودان، ونشاط ما يعرف بالجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان بقيادة جون جارانج قد أدت إلى توقف العمل في بعض المشروعات (قناة جونقلي).

تحقيقاً للتعاون الفني بين حكومتي الدولتين، للسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا، وأفقت الدولتان على إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة بعدد متساو من الدولتين. وقد صدر البروتوكول الخاص بتكوينها وتدبير الميزانية اللازمة لها في ١٧ يناير

١٩٦٠، كما تم وضع لائحتها الداخلية، وتجتمع الهيئة في القاهرة أو

الخرطوم. وقد عهد إلى الهيئة بالاختصاصات التالية:

(أ) رسم الخطوط الرئيسية التي تستهدف زيادة إيراد النهر، والإشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورة كاملة لعرضها على الحكومتين.

(ب) الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان.

(ج) وضع نظم تشغيل الأعمال التي تقام على النيل داخل حدود السودان، كما تتضع نظم تشغيل الأعمال التي تقام خارج حدود السودان، بالاتفاق مع المختصين في البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.

(د) مراقبة جميع نظم التشغيل المشار إليها بواسطة المهندسين الذين يناط بهم هذا العمل من موظفي الحكومتين فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان، وكذلك بحيرة السد العالي وسد أسوان، وطبقاً لما يبرم من اتفاقات مع البلاد الأخرى عن مشروعات أعالي النيل المقامة داخل حدودها.

(هـ) لما كان من المحتمل أن تتوالى السنوات الشحيحة الإيراد ويتوالى انخفاض مناسيب التخزين بالسد العالي لدرجات قد لا تساعد على التمكن من سحب احتياجات البلدين كاملة في أي سنة من السنين، فإنه يكون من عمل الهيئة أن تضع نظاماً لما ينبغي أن تتبعه الدولتان لمواجهة مثل هذه الحالة في السنوات الشحيحة بما لا يوقع ضرراً على أي منهما، وتتقدم بتوصياتها في هذا الشأن لتقرها الحكومتان.

وأخيراً فقد اتفقت الدولتان على أن تبحثا سوياً أية مطالب لدول حوض نهر النيل الأخرى، تتعلق بشئون مياه النهر، أو المطالبة بنصيب في مياهه، وأن يتفقا على رأي موحد بشأنها، وإذا اسفر البحث عن إمكانية التسليم بأية كمية من المياه تخصص لدولة أو لأخرى فإن هذا القدر محسوباً عند أسوان يخصم مناصفة بين الدولتين من نصيبهما.

كما تنظم الهيئة الفنية الدائمة المشتركة مع المختصين في دول حوض النهر الأخرى مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد الكميات المتفق عليها. تم إبرام اتفاق في ٢١ مايو ١٩٩١ بين جمهورية مصر العربية وأوغندا- في شكل خطابات متبادلة بين وزيري الخارجية في البلدين- بعد مفاوضات مكثفة بين الدولتين بشأن مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على بحيرة فكتوريا كانت أوغندا قد تقدمت به إلى البنك الدولي لتمويل عملية إنشائه. وقد تتضمن الاتفاق:

١- التزام أوغندا بتمرير التصرفات الطبيعية طبقاً للمعدلات المعمول بها وقت إبرام الاتفاق.

٢- التزمت أوغندا في الفقرة الثانية بما سبق أن اتفق عليه بين الدولتين عند إنشاء خزان أوين عام ١٩٥٣، بالحفاظ على مدى التخزين البالغ قدره ثلاثة امتار لصالح مصر.

٣- ورد بالفقرة الثالثة، أنه يمكن النظر في تعديل هذه المعادلات لصالح أوغندا لتوليد الكهرباء بناء على مناقشات بين الطرفين وباتفاقهما، وبما لا يضر بدول المصب.

٤- جاء بالفقرة الرابعة من الاتفاق أن التصرف المستخدم للقوى الكهربائية ينبغي أن يكون متوافقاً مع التصرف الطبيعي.

مبادرة حوض النيل:

وهي اتفاقية تضم: مصر، السودان، أوغندا، أثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، أرتيريا.

وقد تم توقيعها في فبراير ١٩٩٩م بين الدول العشر بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي فيما بينها وقد كان مقرها "تنزانيا" وتنص على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض النيل.

اتفاقية حوض النيل (عنتيبي) ٢٠١٠م:

تم التوقيع على هذه الاتفاقية من ست دول هي: أثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وروندي.

وبروندي قامت بالتوقيع على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد، ورغبت جنوب السودان، في الانضمام إلى هذه الاتفاقية حيث إنها استقلت في ٢٠١١م وأبدت رغبتها في الانضمام في عام ٢٠١٣م.

وتتضمن هذه الاتفاقية ثلاثة عشر بنداً:

بينها بند: "الانتفاع المنصف والمعقول"

وترفض مصر والسودان هذه الاتفاقية حيث أنها تلغي اتفاقية ١٩٥٩م والتي تعطي مصر حق الفيتو في إقامة المشاريع على حوض النيل من عدمه وكذلك الاحتفاظ بنسبتها في مياه النيل هي والسودان وأخيراً:

تم توقيع إعلان مبادئ سد النهضة في ٢٣ مارس ٢٠١٥م، وإن كان هذا الإعلان لا يمس حق مصر والسودان في مياه نهر النيل.

وبضم هذا الإعلان المبادئ التالية:

- ١- مبدأ التعاون.
- ٢- مبدأ التنمية... التكامل الإقليمي والاستدامة.
- ٣- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن.
- ٤- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب.
- ٥- مبدأ التعاون في ملء وإدارة السد.
- ٦- مبدأ بناء الثقة
- ٧- مبدأ أمان السد.
- ٨- مبدأ السيادة ووحدة الإقليم.
- ٩- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات.

هذا وإن كانت بعض دول حوض النيل وعلى رأسها أثيوبيا تتعنت في حقها في بناء سد أثيوبيا فإن مصر في حالة عدم التعاون معها من قبل أثيوبيا والدول الأخرى وعدم مراعاة قواعد القانون الدولي العام، والحفاظ على الاتفاقيات التاريخية الخاصة بمياه النيل، وعدم الأخذ بضوابط وأحكام القانون الدولي حول إقامة المشروعات المائية على مجرى النهر، فإن مصر من حقها اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:

- ١- بحث كافة الوسائل السلمية لفض المنازعات والمتمثلة في:
المفاوضات، والمساعي الحميدة، والوساطة، والتوفيق، والتحقيق.
- ٢- مخاطبة المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
- ٣- اللجوء إلى التحكيم.
- ٤- اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعرض النزاع عليها.
- ٥- اللجوء لمجلس الأمن باعتباره معنياً بحفظ السلم والأمن الدولي

المبحث الثانى

الحماية القانونية لنهر النيل من التلوث

يمثل القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ حجر الزاوية في حماية الموارد المائية في مصر على جميع أنواعها. وقد اعتبرت المادة "١" من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ مجاري المياه في تطبيق أحكامه هي مسطحات المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل وفروعه والأخوار، وكذا الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنايبات، ومسطحات المياه غير العذبة وتشمل المصارف بجميع درجاتها، والبحيرات، البرك والمسطحات المائية والسياحات، وأخيرا خزانات المياه الجوفية.

وقد تضمن قانون إصدار قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ عدة قواعد، حيث نص في مادته الأولى علي وجوب مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة...وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتمت إضافة مادة برقم "٤٧" مكرر بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ إلى قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ نصت على، أن ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته الوزراء المختصين بكل من الموارد المائية والري وشئون البيئة، والصحة والزراعة والصناعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والنقل النهري.

ويختص هذا المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء، وينعقد المجلس كل ثلاثة شهور على الأقل لمتابعة أحوال النهر.

وقد حظرت المادة الثانية من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ الخاص بحماية نهر النيل سالف الذكر، صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المنشآت التجارية أو الصناعية أو السياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري، بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في كل حالة تحديد المعايير والمواصفات.

وقد نصت بقية مواد القانون من المادة الثالثة وحتى الخامسة عشر على تنظيم ما ورد بالمادة الثانية، حيث نصت المادة "٣" على وجوب إجراء معامل وزارة الصحة تحليلا دوريا لعينات المخلفات السائلة المعالجة للمنشآت المرخص لها بالصرف في المجارى المائية، ونصت المادة الرابعة على عدم جواز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في المجارى المائية، إلا أن المادة عقت باستثناء لوزارة الري عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام إقامة المنشآت التي منعتها في المادة المذكورة.

وتناولت المادة الخامسة إلزام ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفروعه بعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها، وأعطت مهندسو الري تطبيق ذلك، وأعطت المادة السادسة لوزارة الري ترخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد العائمات القائمة. وحظرت المادة السابعة على الوحدات النهرية المتحركة تسريب الوقود المستخدم في تشغيلها في مياه نهر النيل.

ونصت المادة الثامنة على تولى مرفق مياه الصرف الصحي وضع نموذج لوحات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يجعلها مطابقة للمواصفات، وألزمت المادة التاسعة طالب الترخيص أن يقدم لوزارة الري ما يثبت تدبيره وحدة لمعالجة المخلفات، وشهادة من مرفق الصرف الصحي بمعاينة الوحدة وصلاحياتها. ونصت المادة العاشرة على إلزام وزارة الزراعة بعدم استخدام مواد كيميائية من شأن استعمالها تلويث مجارى المياه، ونصت المادة الحادية عشر على إلزام وزارة الري باستخدام مواد كيميائية لا تلوث المياه عند مقاومة الحشائش المائية.

ونصت المادة الثانية عشر من القانون على عدم جواز خلط مياه المصارف بالمياه العذبة إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض وأخذ رأى وزارة الصحة، ونصت المادة الثالثة عشر على تولى شرطة المسطحات المائية التفتيش وضبط المخالفات وإزالة أسباب التلوث. ونصت المادة

الرابعة عشر على إنشاء صندوق خاص تؤول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، ونص على طريقة توزيعها، وحددت المادة الخامسة عشر الرسوم المستحقة تنفيذاً لأحكامه.

تجريم تلويث المياه:

نصت المادة السادسة عشر - وهي مادة التجريم في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل - مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات - يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ وحالات مخالفة وحدات معالجة المخلفات التي تصرف في النهر من المنشآت المقامة عليه، أو عدم نزع مخلفات العائمات السكنية والسياحية وإلقائها في النهر أو حالة تسرب الوقود من الوحدات المتحركة في النهر - من يخالف هذه المواد أو القرارات المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة^(١).

(١) العقوبة المقررة لجريمة صرف مخلفات في مجارى المياه بدون ترخيص. الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدهما. المادة ١٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢. قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم عشرة جنيهات. خطأ في

ويجب على المخالف إزالة المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، ولها أن تقوم باتخاذ إجراءات الإزالة والتصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف، دون الإخلال بحقوقها في إلغاء الترخيص، وقد منحت المادة التاسعة عشر من القانون صفة مأموري الضبط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور. ولم يرد في قانون حماية نهر النيل أو قانون البيئة ما يؤكد علي حماية مياه الشرب والحفاظ عليها^(١).

تطبيق القانون. يوجب النقص والتصحيح. كون المتهم هو المستأنف وحده. أثره: نقض الحكم وتأيد الحكم المستأنف. أساس ذلك؟ القاعدة لما كان القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى قد نص في المادة السادسة عشر منه على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٢، ٣ فقرة الأخيرة، ٤، ٥، ٧ من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرة نيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين عملا بالمادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف. (الطعن رقم ٢٣٥٤٠ لسنة ٦١ ق جلسة ٢٩/٩/١٩٩٤ س ٤٥ ص ٨٠٦).

(١) أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق ص ٢٣١.

وقد نصت المادة "٨٩" من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ٢ و ٣ فقرة أخيرة و ٤ و ٥ و ٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٤ في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة العمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يتم بذلك في الموعد المحدد، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.

وقد سلفت الإشارة إلي أن قانون إصدار قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ تضمن أنه يطبق بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وقام المشرع بتغليظ العقاب في المادة (٨٩) من قانون البيئة سالف الذكر على الجرائم الواردة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل، دون أن يتضمن القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ أية جرائم لتلوث مياه نهر النيل، والتي تقرر عقوبتها في صلبه بالمادة (٨٩)، بينما لا يجد المطلع على القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ ما طرأ عليه من تشديد للعقاب والذي تم تقريره بقانون البيئة مما يعد مخالفة للمنطق القانوني السليم^(١).

(١) المرجع السابق، ص ٢٣١.

ومن جهة أخرى فقد نصت المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات على العقاب بغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: ١/... ٢/ من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تترحم مجرى تلك المياه.

ويتعين الإشارة إلي ما تذكره الدولة من أنها تعمل على حماية نهر النيل من التلوث وتحسين نوعية مياهه، ولذا فقد وضعت وزارة البيئة ١٢ برنامجا لحماية نهر النيل من التلوث وتشمل: برامج الرصد الدوري. وإنشاء قاعدة البيانات وبرنامج لوقف الصرف الصناعي على نهر النيل أو المصارف المؤدية له، وبرامج لوقف الصرف الصحي والتعامل مع مخلفات العائمات والنقل النهري ومعالجة الصرف الزراعي، وإدارة المخلفات الصلبة وحماية جزر نهر النيل، بالإضافة إلى برامج لمواجهة الحوادث والطوارئ والإعلام والتوعية والدراسات والبحوث وتفعيل تطبيق القوانين، بالإضافة أيضا إلى الجهود المبذولة لحمايته من التلوث^(١).

(١) <http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx> موقع الهيئة المصرية العامة للاستعلامات علي

شبكة المعلومات الدولية، حماية نهر النيل والموارد المائية: إنجازات البيئة خلال عام ٢٠٠٧/

وألزم قانون حماية نهر النيل رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجارى أو مجمعات الصرف الصحى وعدم صرفها على النيل أو مجارى المياه^(١)

كما ألزم القانون وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطاً بمياه صرف الأراضي الزراعية او عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات في مجارى المياه

وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الري ، حيث ألزمها القانون عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية أن تراعى ألا يكون من شأن استعمالها إحداث تلوث لمجارى المياه أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملية المعالجة بالمواد الكيماوية لمنع استخدام مياه المجري المائي الذي به المعالجة حتي تتأكد من زوال تأثير هذه المواد علي نوعية المياه وسلامة استخدامها لجميع الأغراض.^(٢)

(١) المادة الخامسة من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

(٢) المادة ١١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

وحظر القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة
او السائلة او الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية
والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجارى المياه على
كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري
في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير
الري بناء على اقتراح وزير الصحة ، ويتضمن الترخيص الصادر في
هذا الشأن تحديداً للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة، وقد
أجاز القانون لوزارة الري دون غيرها . عند الضرورة وتحقيقاً للصالح
العام . التصريح بإقامة المنشآت التي ينتج عنها مخلفات تصرف في
مجارى المياه ، إذا التزمت هذه المنشآت بتوفير وحدات لمعالجة هذه
المخلفات ، بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة قانوناً.
كما أن وزارة الري تختص بإصدار تراخيص إقامة العائمات
الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة كما تختص أيضاً بالتصريح
بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه.

الحالات التي يجوز فيها الترخيص بصرف المخلفات السائلة:-

بينت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م الحالات التي يجوز فيها الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلي مجاري المياه ومن هذه الحالات^(١):

٩- لا يجوز استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير إلا في الأماكن التي يصدر بها ترخيص من وزارة الري بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن^(٢)

١٠- لا يجوز تشوين أو تفريغ مواد كيميائية أو سامة على جوانب مجارى المياه إلا في الأماكن السابق الترخيص بها ويكون تجديد هذه التراخيص واستخراج التراخيص الجديدة بمعرفة وزارة الري

١١- يجب ألا تحتوى المخلفات المرخص بصرفها إلى مجارى المياه على أية مبيدات كيميائية أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائى أو أية مادة تشكل ضرراً على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر علي صلاحية مياه الشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية

(١) انظر في ذلك الباب الثاني من قرار وزير الري رقم ٨ لسنة ١٩٨٢م باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م وأنظر أيضاً : سعد مسعد شحاته: حماية نهر النيل من التلوث بين القانون والواقع المرجع السابق ص ١٩ وما بعدها.

(٢) المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

١٢- لا يجوز الترخيص في صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م أو خزانات المياه الجوفية ، ومع ذلك يجوز لوزير الري الترخيص في صرف مخلفات العائمات المتحركة والوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة والمياه الجوفية بعد معالجتها طبقاً للشروط والضوابط المحددة قانوناً

١٣- يحظر صرف كافة المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية ويجوز لوزير الري الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة التي تمت معالجتها إلى خزانات المياه الجوفية وفقاً للشروط والمواصفات والمعايير التي تحددها هذه اللائحة

١٤- لا يجوز الترخيص بصرف مياه التبريد إلى مجارى المياه إلا إذا كانت مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه ويشترط أن تكون دائرة التبريد مغلقة ولا تختلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها وفي هذه الحالة لا يشترط مطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بصرف

المخلفات الصناعية إلى مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة إلا فيما يتعلق بدرجة الحرارة ومقدار الزيوت والشحوم^(١)

١٥- يجب أن تكون ماسورة المخلفات السائلة المعالجة التي يرخص بصرفها إلى مجارى المياه في مكان ظاهر وفوق أعلى منسوب لمياه المجرى المائى^(٢).

١٦- يشترط في حالة الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مجارى المياه أن تبعد ماسورة الصرف مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مأخذ محطات مياه الشرب أو كيلو متر واحد خلفها^(٣).

ويعد القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م هو الضابط لحماية نهر النيل من التلوث، وكذلك كل ما ورد فى قانون حماية البيئة المصرى وتعديلاته، ويمكن أعمال ذلك من خلال الجهات المختصة التنفيذية سواء على مستوى الجهات الرقابية أو الجهات الخاصة بحماية البيئة ونهر النيل.

وعلى الله قصد السبيل

(١) المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

(٢) المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

(٣) المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م.

تم الرجوع بصفة أساسية إلى المراجع الآتية:

- ١- دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، سلسلة دراسات قانون البيئة (٢)، د/ عبد العزيز مخيمر، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٦.
- ٢- "البيئة والتنمية أبحاث المؤتمر العلمي الأول للقانونيين المصريين، د. إبراهيم العناني، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، القاهرة ١٩٩٢.
- ٣- "المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم"، د. سمير محمد فاضل، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٧٦.
- ٤- القانون الدولي العام، د/ زين العابدين محمد، كتاب دراسي - مقرر الفرقة الثانية حقوق
- ٥- الحماية الدولية للبيئة - الجوانب القانونية والتنظيمية، أحمد الرشدي - مجلة السياسة الدولية - العدد ١١٠ أكتوبر ١٩٩٢م.
- ٦- النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشرعية الإسلامية، د/ أحمد أبو الوفا.
- ٧- مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية، د/ وائل أحمد علام، دار النهضة العربية - القاهرة ٢٠٠١م
- ٨- مقدمة وجيزة لدراسة القانون الدولي العام، د/ صلاح الدين عامر، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩.
- ٩- المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي - رسالة دكتوراة - حقوق د/ محمد حسن الكندى، عيد سمى، ٢٠٠٥م.
- ١٠- قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة، د/ ماجد راغب الحلو، دار الجامعة الحديثة للنشر، الاسكندرية، ٢٠٠٤.
- ١١- قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية فى الأنظمة الوطنية والاتفاقية، د/عبدالكريم سلامة، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٩٩٧.
- ١٢- حماية البيئة البحرية من التلوث فى القانون الدولي العام، د/ محمد مصطفى يونس، دار النهضة العربية، ١٩٩٦.
- ١٣- المنظمات غير الحكومية ودورها فى حماية البيئة، دار الخلدونية، أميلود موسى.
- ١٤- الالتزامات المصرية لحماية الأوزون، جهاز شئون البيئة وزارة البيئة المصرية، إصدار ٢٠١٨.
- ١٥- حماية البيئة فى ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، د/ هشام بشير، المركز الدولي للصادرات القانونية، ط الأولى ٢٠١١.
- ١٦- حماية البيئة من التلوث، د/ عبدالله جاد الرب، كتاب جامعي.
- ١٧- حماية البيئة فى القانون الوضعي الإسلامي، دراسة مقارنة، د/ حمدي عطيه، دار الفكر الجامعي، ٢٠١٥.
- ١٨- ضمانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئة، محمد جاسم نجم الراشدي، دار الفكر الجامعي، ٢٠١٤.
- ١٩- الحماية القانونية للبيئة من التلوث، د/ السيد المراكبي، دار النهضة العربية، ٢٠١٠.
- ٢٠- القانون الدولي للبيئة، د/ محسن أفكرين، دار النهضة العربية، ٢٠١٩.
- ٢١- شرح قانون حماية البيئة للمستشار على إسماعيل أبوبكر، دار النهضة العربية، ٢٠١٨.
- ٢٢- نصوص قانون حماية البيئة رقم ٩ لسنة ١٩٩٤.
- ٢٣- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة.
- ٢٤- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ الخاص بتعديل أحكام قانون حماية البيئة.
- ٢٥- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة.
- ٢٦- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة.